課程名稱：民法民法01

00:00:03 - 00:00:03
好

00:00:03 - 00:00:07
那今天是我們這個民法總則的第一堂課

00:00:07 - 00:00:14
那因為各位的話就是以律師司法官的考試作為這個準備的內容

00:00:14 - 00:00:19
所以我們的上課的話會以律師司法官考試的深度來做上課

00:00:19 - 00:00:22
那另外就是說我上課的板書比較多

00:00:22 - 00:00:29
那我會建議大家，如果你今天邊寫邊聽的時候，你覺得很容易消化不良

00:00:29 - 00:00:32
那我會建議你直接把它拍下來，沒有關係

00:00:32 - 00:00:34
我的課可以拍版書

00:00:34 - 00:00:36
有些老師不行，那我的課可以

00:00:36 - 00:00:43
所以你如果說你上課的時候來不及抄，或者你懶得抄，你就把它拍下來

00:00:43 - 00:00:47
然後回家再重新整理，那我上課的話，希望你就是可以專心聽

00:00:47 - 00:00:47
去了解

00:00:47 - 00:00:52
那之所以會寫版書是希望讓同學去了解到這個問題，它長出來的過程

00:00:52 - 00:00:56
我們講話題系圖啊，或者是分析法律關係

00:00:56 - 00:00:59
那個每一條線的那個畫出來的順序

00:00:59 - 00:01:00
其實都是代表說

00:01:00 - 00:01:01
這件事情先發生

00:01:01 - 00:01:04
那或者是這件事情它是一個前提基礎

00:01:04 - 00:01:07
所以我們可以理解它的來龍去脈

00:01:07 - 00:01:10
所以說你直接看一個圖，跟你看一個圖慢慢長出來

00:01:10 - 00:01:11
那個感覺是不一樣的

00:01:11 - 00:01:15
所以會希望大家可以好好的去感受一下

00:01:15 - 00:01:16
這個法律的體系，民法的體系圖是很美的

00:01:16 - 00:01:19
所以希望大家可以慢慢的瞭解

00:01:20 - 00:01:23
那另外因為我們是以律師司法官為主的課程

00:01:23 - 00:01:26
所以有些觀念，也許是後面會講到的

00:01:26 - 00:01:28
但我在前面要用到，我就會先拿出來講

00:01:30 - 00:01:33
因為畢竟如果是那種給幼幼班上的

00:01:33 - 00:01:35
這種可能是完全法律素人的課程

00:01:35 - 00:01:38
那我可能在前半段的部分會跳過某些東西

00:01:39 - 00:01:41
但律師司法官的話，我就不會跳過去

00:01:41 - 00:01:42
我會直接講

00:01:42 - 00:01:44
例如說像無權處分善意取得好了

00:01:45 - 00:01:48
無權處分善意取得，也許我們在後面講無權處分的時候才會提到

00:01:49 - 00:01:50
但我們前面在死亡宣告就會用到

00:01:51 - 00:01:52
那我就會在這個地方先講

00:01:52 - 00:01:54
或者像侵權行為，侵權行為

00:01:54 - 00:01:59
我們在後面當然會有一個非常多的時間在債總的時候去處理它

00:01:59 - 00:01:59
但我們

00:02:00 - 00:02:00
可能在前面會用到184，我也會先拿出來用

00:02:00 - 00:02:10
所以像這種民法裡面很常用的侵權行為啊、不當得利啊、無權處分、善意取得、物上請求權這些最基本的東西，我都會直接拿來講。

00:02:10 - 00:02:15
所以同學如果說就這個部分，你真的很卡的話，

00:02:16 - 00:02:23
那我會希望你是先把這個部分先空下來，那之後我們上到這個地方，你再把它補回來，或者你下課來問都可以。

00:02:23 - 00:02:31
因為各位其實你們來上面受的課程，讓我覺得說我人在這個地方，就是讓同學有一個可以及時互動的機會。

00:02:31 - 00:02:36
所以如果說中間休息時間，你有什麼問題，你都可以直接來問我，這OK的。

00:02:37 - 00:02:40
然後再來的話，我們的上課時間今年有稍微做調整

00:02:40 - 00:02:45
因為以往上課時間都是把它分成上下半堂而已

00:02:45 - 00:02:49
所以說可能會上個一個半小時，休息20分鐘

00:02:49 - 00:02:52
再把剩下時間上完，那今年因為班內它的一個重新規劃

00:02:52 - 00:02:54
所以我們一般來講會上50分鐘

00:02:54 - 00:02:58
就休息10分鐘，這樣跟那個學校的上課時間比較像

00:02:58 - 00:03:01
那各位也不會那麼累，等於是把一堂課分成三段

00:03:01 - 00:03:03
那這個地方也跟同學稍微預告

00:03:03 - 00:03:07
所以我們大概就會上50分鐘，休息10分鐘，以這樣的一個節奏下去

00:03:07 - 00:03:09
好，那我們就廢話不多說啦

00:03:12 - 00:03:15
那民法的話，它基本上是一個私法關係嘛

00:03:15 - 00:03:17
那我們知道說以法律來說

00:03:17 - 00:03:20
所謂的公法跟私法的區別在於

00:03:20 - 00:03:24
它規範的是國家跟人民之間這種上對下的關係

00:03:24 - 00:03:27
還是人民跟人民之間這種平行的關係

00:03:27 - 00:03:30
那因為司法，它主要規範的是人跟人之間的關係

00:03:32 - 00:03:34
那人跟人之間最重要的其實就兩個部分

00:03:35 - 00:03:37
所以民法，它也規範兩個部分

00:03:37 - 00:03:38
第一個是財產法，那第二個是身分法

00:03:40 - 00:03:44
那其中財產法又可以分成總則，然後債編跟物權編

00:03:45 - 00:03:49
所以我們在講到說財產法，民事財產法

00:03:49 - 00:03:53
主要講的就是民法總則、民法債編、民法物權編

00:03:53 - 00:03:56
那身分法也可以分成兩個部分，就是親屬編跟繼承編

00:03:57 - 00:03:59
所以說以民法來說，我們

00:04:00 - 00:04:00
以民法來說，我們把它分成五大編，這個是當時立法者的一個

00:04:05 - 00:04:06
分類，他把它分成總則、債編、物權、親屬跟繼承。

00:04:09 - 00:04:13
那其中總則在規範的就是各式各樣的原理原則，就把民法的原理原則做一個統一的規定，把它規定在民法總則當中。

00:04:18 - 00:04:21
那債編規範的是人跟人之間的債之關係，就債權債務關係。

00:04:23 - 00:04:26
物權編的話則是規範人跟物之間的支配關係。

00:04:26 - 00:04:30
你要如何去支配這個物，這個支配物的內容是什麼？

00:04:30 - 00:04:36
再來親屬的話，主要強調的是人跟人之間這個身分關係的發生，還有他的權利義務。

00:04:36 - 00:04:39
例如要怎麼結婚、要怎麼認領、要怎麼收養。

00:04:39 - 00:04:43
那繼承的話就是人死掉之後，他的法律關係的變動。

00:04:43 - 00:04:45
所以這個是民法的五大編。

00:04:45 - 00:04:48
那我們都會陸陸續續地跟同學來做介紹

00:04:48 - 00:04:51
那我們今天主要談到的是民法總則的部分

00:04:51 - 00:04:55
那以民法總則來講，它又可以分成幾個單元

00:04:55 - 00:04:59
就我們先簡單地來帶同學鳥瞰一下民法總則

00:04:59 - 00:05:01
民法總則最一開始叫做法理

00:05:02 - 00:05:05
這個法理的話在民總的第一條到第五條的規定

00:05:05 - 00:05:13
那這個法理其實啊,他主要強調的一個大重點,就是說除了什麼數字跟文字啊,那些問題之外,民法的第一條

00:05:14 - 00:05:16
其實是一個非常重要的規定

00:05:16 - 00:05:19
他說民事法律無規定者以習慣，無習慣者以法理

00:05:19 - 00:05:23
他在介紹就是民法的法律關係

00:05:23 - 00:05:27
跟我們的物權,跟我們的那個所謂的罪刑法定主義,刑法是完全不一樣的

00:05:28 - 00:05:33
刑法的特色是,如果我今天這個行為不構成某個法條的犯罪,它就是無罪,對不對

00:05:33 - 00:05:35
就罪刑法定主義嘛

00:05:35 - 00:05:36
可是民法不一樣

00:05:37 - 00:05:42
民法就說,如果當事人做個某個法律行為,他不屬於民法規定的某個類型,那怎麼辦

00:05:42 - 00:05:44
我們就以習慣去處理它

00:05:45 - 00:05:47
如果找不到習慣，那就以法理去處理它

00:05:47 - 00:05:51
所以任何的民事法律糾紛，我們都必須找到方法去處理

00:05:51 - 00:05:53
就算法律沒規定，也得處理

00:05:53 - 00:05:57
所以這個地方是在第一條裡面所揭示的一個很重要的大原則

00:05:57 - 00:06:00
所以說法律沒有規定到

00:06:00 - 00:06:00
的不是處理不了，而是要用其他的方式來處理，那當然這個也會涉及到一些法律的解釋、法律的思考，這個等等我們會講。

00:06:08 - 00:06:10
那接下來第二個是談到的是權利主體。

00:06:11 - 00:06:14
那權利主體主要規範的是人的部分。

00:06:14 - 00:06:19
因為我們在民法當中，他所要保護的對象是人，人又包括自然人跟法人。

00:06:20 - 00:06:24
這個民法的第六條到第24條，這個地方來講。

00:06:24 - 00:06:27
第六條到第65條，我們如果把法人也放進來的話。

00:06:30 - 00:06:33
那基本上這一塊都在講權利主體的問題。

00:06:33 - 00:06:35
那包含自然人跟法人都在這個部分。

00:06:35 - 00:06:38
再來下一個章節是權利客體。

00:06:38 - 00:06:42
那權利客體是指被權利所支配的對象。

00:06:42 - 00:06:45
那權利主體透過權力來支配權利客體。

00:06:46 - 00:06:50
所以這個權利客體主要指的是物，這個從民法的66條到70條都有。

00:06:50 - 00:06:53
接下來我們會介紹到的是法律行為。

00:06:53 - 00:06:56
那法律行為它是一個民法總則的核心。

00:06:57 - 00:07:02
那法律行為其實是人藉由這個意思表示去創造法律效果。

00:07:02 - 00:07:06
因為你如果說我今天在路上買一個東西。

00:07:06 - 00:07:11
那我買東西要訂立買賣契約，我要如何去創造這個法律效果，通常是藉由法律行為。

00:07:11 - 00:07:14
那法律行為要怎麼做才會有效。

00:07:14 - 00:07:16
這個在民法的71條。

00:07:16 - 00:07:23
然後一直到民法的1108條，我們都可以說這跟法律行為是有關的。

00:07:23 - 00:07:27
因為畢竟從這個71條開始，法律行為的生效要件。

00:07:28 - 00:07:30
然後再來像是意思表示的方法等等。

00:07:31 - 00:07:32
這個細節我們之後都會再說。

00:07:33 - 00:07:37
然後接下來，我們會談到的是有關於這個期間跟期日。

00:07:43 - 00:07:46
這個在民法119條到124條。

00:07:46 - 00:07:49
然後最後的話是時效跟權利的形式。

00:07:49 - 00:07:53
這個時效在125條的規定到147條的規定。

00:07:54 - 00:07:56
然後最後一個是權利行使的限制。

00:08:01 - 00:08:02
這個在148條

00:08:03 - 00:08:04
到152條。

00:08:05 - 00:08:06
所以你看民法總則，

00:08:07 - 00:08:08
其實總共的條文就這麼多，

00:08:08 - 00:08:10
在這麼多的規定裡面，

00:08:10 - 00:08:14
它主要就是從這一個法例開始介紹。

00:08:14 - 00:08:16
然後介紹什麼是權利主體

00:08:16 - 00:08:17
什麼是權利客體

00:08:17 - 00:08:20
那核心的話當然就是法律行為這個部分

00:08:20 - 00:08:22
就是什麼叫做法律行為

00:08:22 - 00:08:25
然後接下來會介紹民法當中的期間跟起日的計算

00:08:26 - 00:08:27
還有時效的規定等等,

00:08:27 - 00:08:31
那這個部分我們就會陸陸續續的一個一個帶同學來看,

00:08:31 - 00:08:35
那我們首先第一個先來介紹的是民法第一條的規定,

00:08:35 - 00:08:37
那這個民法第一條的規定,

00:08:37 - 00:08:39
我們也要再帶同學去了解到說,

00:08:39 - 00:08:41
這個法律在唸的時候,

00:08:41 - 00:08:43
到底要去注意到哪些細節,

00:08:43 - 00:08:46
因為其實當我們在遇到一個案例事實的時候,

00:08:47 - 00:08:48
我們常常就會想說,

00:08:48 - 00:08:49
題目裡面就會問你,

00:08:50 - 00:08:51
當事人的法律關係如何？

00:08:51 - 00:08:55
或者問你說誰對誰可以做什麼樣的主張。

00:08:55 - 00:08:57
那其實你遇到一個民法的法律問題，

00:08:57 - 00:08:58
我舉一個最簡單的例子，

00:08:59 - 00:09:01
假設甲跟乙訂立買賣契約，

00:09:02 - 00:09:04
然後這個甲他今年15歲,

00:09:04 - 00:09:06
他是一個限制行為能力人,

00:09:06 - 00:09:08
然後現在乙把A車交給甲,

00:09:08 - 00:09:09
題目就這樣規

00:09:10 - 00:09:10
就這樣子,

00:09:10 - 00:09:12
就是說甲跟乙買一臺車，

00:09:13 - 00:09:14
那甲今年15歲，

00:09:15 - 00:09:16
雙方買賣契約已經訂立了，

00:09:17 - 00:09:18
買賣契約已經訂立了，

00:09:18 - 00:09:19
甲還沒有付錢。

00:09:19 - 00:09:20
甲還沒有付錢，

00:09:21 - 00:09:22
那乙就已經先交車。

00:09:22 - 00:09:24
那題目可能就問你說，

00:09:24 - 00:09:26
當事人的法律關係如何，

00:09:26 - 00:09:27
對不對？

00:09:27 - 00:09:29
所以當你遇到這樣一個問題的時候,

00:09:29 - 00:09:30
你要怎麼樣去思考？

00:09:31 - 00:09:33
這是一個我們在學民法的時候,

00:09:33 - 00:09:34
你第一個必須要面對的,

00:09:34 - 00:09:37
你要先養成這樣子的一個思考的習慣。

00:09:37 - 00:09:38
這個思考習慣的話,

00:09:38 - 00:09:39
就是要常念一句話,

00:09:40 - 00:09:40
你上我的課,

00:09:40 - 00:09:42
我就會一直念這句話給你聽,

00:09:42 - 00:09:44
叫做請求權基礎為何。

00:09:44 - 00:09:46
其實整個民法的問題,

00:09:46 - 00:09:49
絕大多數都是圍繞在到底當事人要的是什麼。

00:09:50 - 00:09:51
你想想看在這個故事裡面,

00:09:51 - 00:09:54
甲乙之間他們訂立了一個買賣契約,

00:09:54 - 00:09:55
然後乙把車交給甲,

00:09:56 - 00:09:56
甲還沒付錢，

00:09:57 - 00:09:59
這時候誰會告誰？

00:10:00 - 00:10:01
當事人法律關係如何？

00:10:01 - 00:10:03
這句話就問你誰會告誰，

00:10:03 - 00:10:05
這時候甲會去提告嗎？

00:10:05 - 00:10:06
甲不會去提告,

00:10:06 - 00:10:06
為什麼？

00:10:07 - 00:10:09
我今天訂了買賣契約，我拿到車了，

00:10:09 - 00:10:10
我為什麼要告？

00:10:10 - 00:10:10
對不對？

00:10:10 - 00:10:12
這時候會告人的是乙啊,

00:10:12 - 00:10:17
所以對乙來說，我現在可能會對甲做什麼樣的一個主張。

00:10:18 - 00:10:19
好，那我們就要去想，

00:10:19 - 00:10:23
乙這個時候去告甲，他最原始的訴求會是什麼？

00:10:24 - 00:10:28
那這個就是我們在民事訴訟法上，我們常會聽到一個詞叫做訴之聲明。

00:10:28 - 00:10:33
那這個訴之聲明你對應到實體法裡面，其實就是原告到底要什麼。

00:10:33 - 00:10:37
對原告來說，他今天去告甲，他會要什麼東西？

00:10:37 - 00:10:41
很顯然的，我訂立買賣契約之後，我交車了，你沒有付錢，

00:10:41 - 00:10:42
對不對？

00:10:42 - 00:10:46
所以我可不可以跟他要求我要買賣價金。

00:10:46 - 00:10:48
我想跟他請求買賣價金。

00:10:48 - 00:10:50
那接下來我們就要想到，我要達成這個訴求，

00:10:51 - 00:10:53
我的請求權基礎為何？

00:10:53 - 00:10:55
所以訴之聲明就是給付買賣價金。

00:10:56 - 00:10:59
那我依照哪一個法律規定來達成我這個訴求？

00:10:59 - 00:11:02
那就是依照民法367條嘛,

00:11:02 - 00:11:04
因為我們之間訂立買賣契約,

00:11:04 - 00:11:07
依照買賣契約，買受人有給付價金的義務,

00:11:07 - 00:11:12
所以出賣人我可以依367的規定，要求買受人給付買賣價金。

00:11:12 - 00:11:14
好，所以接下來下一個問題,

00:11:15 - 00:11:17
我要依契約請求他給付買賣價金,

00:11:18 - 00:11:19
這個時候問題在哪裡?

00:11:19 - 00:11:22
那我們的契約有效嗎?

00:11:22 - 00:11:25
也就是說,這個契約必須要有效,

00:11:25 - 00:11:27
那對方才會有給付義務,

00:11:27 - 00:11:30
這時候我才能要求對方給付嘛,

00:11:30 - 00:11:31
思考上是這樣子,

00:11:31 - 00:11:39
所以我們就可以漸漸地得到一個問題出來，就是甲乙之間現在訂立這個A車買賣契約，它的效力如何。

00:11:39 - 00:11:44
那我們知道說一個限制行為能力人，這個甲，他是限制行為能力人，

00:11:44 - 00:11:46
這個是民法的第13條的規定。

00:11:46 - 00:11:48
因為未滿18歲,

00:11:49 - 00:11:51
未滿18歲，基本上是限制行為能力人。

00:11:52 - 00:11:55
滿七歲的未成年人有限制行為能力。

00:11:55 - 00:11:58
那限制行為能力人做的法律行為效力如何？

00:11:58 - 00:12:00
那依照民法

00:12:00 - 00:12:04
依77條的規定，他必須要得到法定代理人允許。

00:12:04 - 00:12:11
如果沒有得到法代允許，依照民法79條的規定，我們可以得到這個買賣契約效力未定的結論。

00:12:11 - 00:12:16
所以說只要法定代理人拒絕承認，這個買賣契約就不生效力。

00:12:16 - 00:12:23
因此當這個買賣契約不生效力的時候，那我就沒有辦法依367條的規定，要求他給付買賣價金。

00:12:23 - 00:12:29
那這一個思考流程，這個思考流程，其實就是我們常講到的民法的法律思維。

00:12:29 - 00:12:38
也就是說你要想到的是，在這個法律關係底下，原告是誰，被告是誰，他的訴求是什麼，他的法律依據是什麼？

00:12:38 - 00:12:44
然後接下來再從這個法律依據的要件，逐一地去涵攝，到底有沒有該當。

00:12:44 - 00:12:50
所以我們可以看到就是說，我們如果要依367條的規定，請求買賣價金，那他的要件為何？

00:12:50 - 00:12:53
他的要件第一個，買賣契約有效。

00:12:53 - 00:12:55
第二個，對方有給付價金的義務嘛。

00:12:55 - 00:12:58
所以我們先從買賣契約有沒有效開始下去含攝

00:12:58 - 00:13:02
你就會發現本件的買賣契約根本就效力未定

00:13:02 - 00:13:07
那既然效力未定，我就無法依契約對他請求給付價金

00:13:07 - 00:13:09
所以這時候請求價金失敗

00:13:09 - 00:13:11
那你會說，那沒關係啊

00:13:11 - 00:13:11
我車子要不回

00:13:12 - 00:13:13
拍謝，我錢要不回

00:13:14 - 00:13:16
我要他把車子還我，總可以吧，對不對

00:13:17 - 00:13:21
所以第二個就想說，那我現在能不能要求他把車還給我

00:13:22 - 00:13:23
因為畢竟我現在錢要不回了

00:13:23 - 00:13:25
那沒關係，那把車還我

00:13:25 - 00:13:30
那你就要想到，如果我要他返還A車，我的依據會是什麼

00:13:30 - 00:13:31
一樣嘛

00:13:31 - 00:13:34
法官就會問你一個問題，請你把它想像成一個訴訟

00:13:34 - 00:13:35
什麼叫訴訟

00:13:35 - 00:13:38
訴訟就法官坐在上面，原告被告坐在下面

00:13:38 - 00:13:40
法官先做人別訊問

00:13:40 - 00:13:43
人別訊問就是把甲乙的身份都確認完之後

00:13:43 - 00:13:46
第二個問題，他會問原告，訴之聲明為何

00:13:47 - 00:13:50
那這個地方原告就會說，我要甲返還A車

00:13:50 - 00:13:54
好，那法官就問下一個問題，請求權基礎為何？

00:13:54 - 00:13:56
你依哪一條來達到你的訴求？

00:13:57 - 00:13:59
這個時候對你來講，他就很重要了。

00:13:59 - 00:13:59
我要選情

00:14:00 - 00:14:00
67還是177，噠噠噠，對不對？開始在那邊想啊，我今天選767。

00:14:04 - 00:14:05
有機會嗎?

00:14:06 - 00:14:07
對，767叫什麼，物上請求權，所以我們就來想想看嘛

00:14:09 - 00:14:13
這個時候以說我要依民法767條的規定，請求返還

00:14:14 - 00:14:20
那767條一項前段，所有人對於無權佔有其所有物者，得請求返還之喔

00:14:20 - 00:14:27
所以你要依767一項前段，它的構成要件，必須是A車的所有人

00:14:29 - 00:14:32
然後假，他必須是無權佔有

00:14:32 - 00:14:33
對不對

00:14:33 - 00:14:34
所以問題再來

00:14:34 - 00:14:36
那意思是所有人嗎

00:14:36 - 00:14:40
我們就要從什麼，這個案例的物權變動的軌跡去思考嘛

00:14:41 - 00:14:46
這個案例的物權變動軌跡，第一個時間點，我以曾經是A車的所有人

00:14:47 - 00:14:51
那我接下來呢，我已把A車交付給甲

00:14:52 - 00:14:54
所以這一個交付行為的效力如何

00:14:54 - 00:14:56
我今天把車子交給甲了

00:14:56 - 00:14:57
這是個物權行為

00:14:58 - 00:14:59
這個物權行為有沒有效

00:15:00 - 00:15:04
那我們知道在這一件當中，假使他是限制行為能力的

00:15:05 - 00:15:09
所以我今天把車子交給他，這個物權行為到底有沒有效

00:15:09 - 00:15:13
那你就想到的是民法77條但書怎麼說

00:15:13 - 00:15:16
他講純獲法律上利益者，不在此限

00:15:17 - 00:15:26
所以說,如果限制行為能力人,他所做的法律行為,對他來講,只是單純的享受利益而不負擔任何義務時

00:15:26 - 00:15:30
那他就可以不管法定代理人同不同意

00:15:30 - 00:15:32
而直接讓這個行為發生效力

00:15:32 - 00:15:34
就不會受到他行為能力的影響

00:15:34 - 00:15:38
所以我們可以看到在這裡你要學到的一個東西叫做法律解釋

00:15:38 - 00:15:44
也就是說，我們的法條當中，他會告訴你純獲法律上利益

00:15:44 - 00:15:46
那什麼叫純獲法律上利益

00:15:46 - 00:15:48
那個純怎麼去解釋

00:15:48 - 00:15:50
那個法律上利益怎麼去解釋

00:15:50 - 00:15:50
對不對

00:15:50 - 00:15:54
這個時候涉及到物權行為的概念的時候

00:15:54 - 00:15:57
你要如何去把今天以交付A車給甲

00:15:57 - 00:16:00
對甲而言是純獲法律

00:16:00 - 00:16:00
上利益這個概念論述出來。

00:16:02 - 00:16:07
因為所謂的論述,我們強調的就是你必須把這個事實跟法律相結合。

00:16:07 - 00:16:15
那事實跟法律相結合的過程，不是說因為法條規定這樣，所以事實就是這樣，或者因為事實是這樣，所以結果就是這樣。

00:16:16 - 00:16:21
我們所謂的論述就是你要把法條做一個解釋，然後把事實放進去嘛。

00:16:21 - 00:16:23
所以什麼叫做存貨法律上利益？

00:16:23 - 00:16:27
存貨法律上利益指的是單純享受權利，而不負擔義務。

00:16:28 - 00:16:36
那我們可以看到以把A車交給甲，對甲來說，他就會單純取得A車所有權，而不負擔任何義務。

00:16:36 - 00:16:39
你會說甲可能怎麼樣,要給付買賣價金啊。

00:16:40 - 00:16:46
但問題是基於物權行為的獨立性,物權行為是不是有效,我們做獨立判斷。

00:16:46 - 00:16:49
也就是跟甲乙之間的買賣契約沒有關係。

00:16:50 - 00:16:53
所以甲可能會因為買賣契約負擔給付價金的義務。

00:16:54 - 00:16:57
但他不會因為物權行為而負擔給付價金的義務。

00:16:58 - 00:17:07
所以假乙間的物權行為，對假來說，就是讓他單純取得A車所有權，而不負擔任何義務的純獲法律上利益的情形。

00:17:07 - 00:17:11
所以這個行為本身，就算沒有得到法代同意，也仍然有效。

00:17:12 - 00:17:14
那既然這個物權行為是有效的。

00:17:14 - 00:17:16
那乙就不是所有人。

00:17:16 - 00:17:20
乙不是所有人，你就不能依767的規定請求返還，對不對。

00:17:20 - 00:17:23
所以這時候就發現，我走767走不通。

00:17:23 - 00:17:25
那我怎麼辦，我試著走179看看嘛。

00:17:26 - 00:17:28
那不成立的話。

00:17:28 - 00:17:30
它的構成要件又不一樣了。

00:17:30 - 00:17:30
不成立

00:17:30 - 00:17:33
得利的構成要件，且必須要受有利益。

00:17:34 - 00:17:34
然後

00:17:34 - 00:17:37
且必須要無法律上原因受有利益。

00:17:39 - 00:17:39
然後

00:17:39 - 00:17:42
接下來必須要導致他人受有損害。

00:17:43 - 00:17:45
那麼我們就可以看到在這個案件當中。

00:17:45 - 00:17:49
因為我們前面說過，甲乙間的物權行為有效。

00:17:49 - 00:17:51
所以甲取得A車所有權。

00:17:51 - 00:17:55
那我們前面也假設過，甲乙間的買賣契約不生效力。

00:17:56 - 00:17:59
所以這時候甲無法律上原因受有利益。

00:17:59 - 00:17:59
然後

00:18:00 - 00:18:00
最後,

00:18:00 - 00:18:03
今天以上是A車所有權，而受有損害，

00:18:03 - 00:18:05
當要件全部具備時，

00:18:05 - 00:18:09
乙對甲就可以依不當得利的規定請求返還。

00:18:09 - 00:18:11
所以其實你可以去感受到說,

00:18:11 - 00:18:13
像這樣的一個簡單的案例,

00:18:13 - 00:18:13
對各位來講,

00:18:13 - 00:18:16
你在學民法總則大一的時候,

00:18:16 - 00:18:18
一定老師上課都有解給你看。

00:18:18 - 00:18:22
那只是說我們一般在思考的過程裡面，會著重在

00:18:22 - 00:18:25
譬如說因為甲是限制行為能力人，

00:18:25 - 00:18:27
所以甲乙之間的買賣契約效力未定。

00:18:27 - 00:18:29
那處理這個問題之外，

00:18:29 - 00:18:30
重點在哪裡？

00:18:30 - 00:18:31
其實重點在於,

00:18:31 - 00:18:33
到底乙要做什麼?

00:18:33 - 00:18:37
你今天可能會去想到說,甲乙的買賣契約效力未定,

00:18:37 - 00:18:39
甲乙的物權行為有效,

00:18:39 - 00:18:40
然後呢?

00:18:40 - 00:18:44
你今天解決問題不是解決到判斷行為有沒有效而已，

00:18:44 - 00:18:46
而是對於當事人來說，

00:18:46 - 00:18:46
他要什麼，

00:18:46 - 00:18:49
這個才會是我們去思考的一個關鍵。

00:18:49 - 00:18:53
所以說我們可以從這個個案裡面，很簡單的去理解到。

00:18:53 - 00:18:55
這一個民法的一個思考流程,

00:18:55 - 00:18:56
絕大多數的問題,

00:18:56 - 00:18:57
當然不是全部,

00:18:57 - 00:18:59
絕大多數的問題,

00:18:59 - 00:19:02
我們都會用這樣的方式去思考，讓同學去了解到說，

00:19:02 - 00:19:03
哦,

00:19:03 - 00:19:04
原來在這個情況之下,

00:19:04 - 00:19:06
當我們遇到問題的時候,

00:19:06 - 00:19:08
我們要怎麼樣去處理。

00:19:08 - 00:19:10
那最主要就是你要先找到對的人。

00:19:10 - 00:19:12
原告跟被告是誰？

00:19:12 - 00:19:14
你要找到原告的訴求

00:19:14 - 00:19:15
訴之聲明

00:19:15 - 00:19:17
然後接下來你要找到他的請求權基礎

00:19:17 - 00:19:21
然後就各該構成要件，逐一去做思考

00:19:21 - 00:19:23
一個一個去做解釋。

00:19:23 - 00:19:26
那所以我們在這個過程當中，我們就會遇到什麼問題？

00:19:26 - 00:19:28
我們就會遇到法律解釋的問題。

00:19:28 - 00:19:33
因為當我們今天把這一個當事人找出來之後，

00:19:36 - 00:19:38
然後去找到他的訴之聲明。

00:19:40 - 00:19:42
找到他的請求權，

00:19:46 - 00:19:47
那接下來，

00:19:47 - 00:19:48
這個請求權，

00:19:48 - 00:19:49
它會有它的要件。

00:19:51 - 00:19:53
這個要件它必須要對應到事實。

00:19:53 - 00:19:56
我們把事實放到要件裡面,

00:19:56 - 00:19:58
這個過程叫做涵攝。

00:20:03 - 00:20:08
那這裡面其實會產生一個很有趣的問題就是，這個法律的要件，它要怎麼去解釋？

00:20:08 - 00:20:13
而這個法律要件的解釋，基本上它不是我覺得怎樣就怎樣，這個法律解釋是有一定的方法。

00:20:16 - 00:20:18
所以我們常常講到說法學方法，法學方法。

00:20:19 - 00:20:21
這個法學方法是講就是法律解釋的方法。

00:20:22 - 00:20:27
所以我們一般來說，我們可以透過這個法律解釋的方法，來解釋這個法律的要件。

00:20:27 - 00:20:30
所以其實法律就是一門解釋的學問。

00:20:30 - 00:20:34
譬如說明法當中的權利要怎麼去解釋。

00:20:34 - 00:20:41
或者講存獲法律上利益的存獲法律上利益，那個存，要怎麼去解釋，什麼叫做法律上利益。

00:20:42 - 00:20:47
就是我們可以知道民法當中的每一個詞，每一個法條都有它背後的意義。

00:20:47 - 00:20:51
那我們要正確地去解釋它，我們才能夠正確地去適用這個法條。

00:20:51 - 00:20:55
那當然在法條的解釋當中，會有不同的角度。

00:20:55 - 00:21:00
會有說從目的的角度，或者從文義的角度，從體系的角度。

00:21:00 - 00:21:06
角度，甚至從比較法的角度，從歷史的角度，從合憲性的角度，去做不同角度的思考。

00:21:06 - 00:21:11
而這些不同角度的思考，往往因人而異，而產生了見解上的不同。

00:21:11 - 00:21:12
這個就是所謂的爭點。

00:21:13 - 00:21:16
所以我們常常講說念法律會有好多好多的爭點要背。

00:21:16 - 00:21:21
然後你在背這個爭點的過程當中，你就會發現哇，有好幾種不同的說法，背了又忘。

00:21:21 - 00:21:23
其實爭點不是用背的。

00:21:23 - 00:21:24
爭點是要理解，你要去理解到說，

00:21:25 - 00:21:28
這個爭點到底是從哪裡來，這個爭點是從哪裡來？

00:21:30 - 00:21:33
這個法律的解釋上面，它有什麼樣的一個模糊空間。

00:21:34 - 00:21:39
讓我們知道，讓我們會覺得說，這個地方好像有解釋的問題在。

00:21:39 - 00:21:44
那我們這個時候就可以透過體系啦，或者是透過法條的文義啦，來逐一加以思考。

00:21:45 - 00:21:46
我舉一個很簡單的例子。

00:21:46 - 00:21:50
這部分雖然說它不在我們的課本裡面。

00:21:50 - 00:21:53
那考試來講也很少考到這個條文。

00:21:53 - 00:21:57
但我覺得這是一個法律解釋蠻有趣的一個初階的問題。

00:21:57 - 00:22:00
你看民法的第四條跟第五條。

00:22:00 - 00:22:01
條的規定，有沒有？

00:22:01 - 00:22:03
民法的第四條跟第五條，這兩個條文就是在講到說，關於這個數量的確認方式。

00:22:08 - 00:22:08
好，

00:22:09 - 00:22:13
那你可以看到，像民法的第四條它的條文，民法的第四條它的條文，他就告訴你說，關於一定的數量，

00:22:18 - 00:22:20
同時以文字及號碼表示者，

00:22:20 - 00:22:27
如果文字跟號碼有不符合時，如果法院不能決定何者為當事人原意，那就以文字為主。

00:22:27 - 00:22:32
所以假設有一份契約，它上面寫了180萬元。

00:22:32 - 00:22:36
可是卻又用中文寫了150萬元。

00:22:36 - 00:22:39
那這個時候到底要以哪一個為準？

00:22:40 - 00:22:47
就是說，我們可以發現，他們同時出現了數字跟文字，那可是我們沒有辦法探求當事人真意。

00:22:47 - 00:22:54
可能今天買受人覺得是150萬，因為他希望價金便宜一點，可是出賣人說沒有，我們當初講的是180萬。

00:22:54 - 00:23:00
那所以一份契約裡面同時有兩個記載，而今天無法確定哪一個是爭議的時候，

00:23:00 - 00:23:05
民法第四條跟我們說，在這種情況底下以文字為準，對不對？

00:23:05 - 00:23:13
好，那接下來在同一份文件裡面，如果它都是數字，譬如說它同時出現180萬跟200萬好了。

00:23:14 - 00:23:15
那這個時候怎麼辦？

00:23:16 - 00:23:22
那你可以看到在第五條裡面他就規定，關於一定的數量，以文字或號碼為數次之表示者，

00:23:22 - 00:23:27
其表示有不符合時，如果法院不能決定何者為當事人的原意，應以最低額為準。

00:23:27 - 00:23:33
所以這時候就是以最低額來作為它的判斷標準，這個是民法第五條的規定。

00:23:33 - 00:23:41
所以當我們在一份文件裡面，它出現了數字加文字，那就以文字為準，對不對？

00:23:41 - 00:23:46
那如果同時出現數字或同時出現文字，那就是以最低額為準。

00:23:46 - 00:23:50
當然前提都是法院無法決定何者為當事人的原意。

00:23:50 - 00:23:55
可是我們接著要討論到的是，如果在同一份文件當中，

00:23:55 - 00:23:59
它同時出現了150萬，然後180萬。

00:24:01 - 00:24:02
200萬。

00:24:07 - 00:24:08
220萬。

00:24:10 - 00:24:13
如果它同時出現這樣的不同記載。

00:24:13 - 00:24:16
就針對同一個買賣標的物的價金。

00:24:16 - 00:24:22
那當事人他們在約定的過程當中，他們把這一個談判的數字通通寫上去。

00:24:22 - 00:24:27
有時候寫數字，有時候寫國字，談到最後大家都忘記到底是哪一個。

00:24:27 - 00:24:30
所以法院今天無法探求當事人真意。

00:24:30 - 00:24:32
那這個時候怎麼辦？

00:24:32 - 00:24:33
這個時候怎麼辦？

00:24:33 - 00:24:36
這個時候就有兩種不同的解釋空間。

00:24:36 - 00:24:42
因為有人認為說，我們從民法第五條的文義解釋來處理嘛。

00:24:42 - 00:24:44
因為你看民法第五條他怎麼講。

00:24:44 - 00:24:52
他說關於一定的數量，譬如像這一題的買賣價金，他是以文字或數字為數次之表示者，沒有錯嘛。

00:24:53 - 00:24:56
我們有文字又有號碼，然後有數次的表示啊。

00:24:56 - 00:24:59
對不對，文字加號碼為數次的表示。

00:24:59 - 00:25:01
那表示有不符合，前後都不一致。

00:25:02 - 00:25:05
那這個時候法院也不能決定爭議，那就以最低額為主。

00:25:05 - 00:25:08
所以這個時候就變成以第五條的文義來做解釋。

00:25:08 - 00:25:10
那就最低額150萬。

00:25:10 - 00:25:11
好。

00:25:11 - 00:25:13
那這樣的解釋合理嗎？

00:25:14 - 00:25:16
如果單看第五條，蠻合理的嘛。

00:25:16 - 00:25:17
每一句話都該當。

00:25:17 - 00:25:19
可是法律的解釋不止於字面。

00:25:19 - 00:25:21
還有體系解釋。

00:25:21 - 00:25:25
所以有人認為像這種案件，應該是第四條跟第五條一起看。

00:25:26 - 00:25:27
這個叫體系解釋。

00:25:28 - 00:25:32
因為本件同時涉及數字跟文字並存的情形。

00:25:33 - 00:25:36
所以我們可以看到從第四條的角度來看。

00:25:36 - 00:25:41
如果同時以文字及號碼表示者，文字跟號碼不符合時，要以文字為主。

00:25:41 - 00:25:44
所以你會先用第四條怎麼樣，把文字保留下來。

00:25:45 - 00:25:46
對不對？

00:25:46 - 00:25:48
你會用第四條把文字保留下來。

00:25:49 - 00:25:52
接著你再用第五條，以最低額為主。

00:25:52 - 00:25:57
這時候就是以這一個180萬來作為我們的這一個判斷方式。

00:25:58 - 00:26:00
所以這個部分而言，主要就是

00:26:00 - 00:26:01
讓同學去了解到就是說。

00:26:01 - 00:26:03
其實一樣的案例事實,

00:26:03 - 00:26:04
一樣的法條,

00:26:05 - 00:26:08
但是你切入的角度不同,你就會有不同的想法。

00:26:08 - 00:26:11
上面這種說法叫全部最低額說,

00:26:11 - 00:26:12
也就是隻看第五條啦,

00:26:13 - 00:26:14
反正就是找最低額就對了。

00:26:15 - 00:26:18
那底下這個說法叫做文字最低額說。

00:26:18 - 00:26:21
也就是先用第四條把文字保留下來，

00:26:21 - 00:26:23
再進到第五條採文字的最低額，

00:26:23 - 00:26:25
就會有不同的想法。

00:26:25 - 00:26:32
那這樣子的一個爭點，其實就是我們在看到一個案例事實，在適用這個法條的時候，用不同的角度去切進去。

00:26:32 - 00:26:35
而這個背後一定都有所謂的方法在。

00:26:36 - 00:26:39
所以我們會講到說，常常在學法律的過程裡面，

00:26:39 - 00:26:42
這個法學方法，我們會比較容易去忽略它。

00:26:42 - 00:26:48
但其實法學方法學到最後你會發現，它是你去理解爭點一個非常重要的工具。

00:26:48 - 00:26:52
那常常我們聽到就是說，這個法律就是一直不停的解釋。

00:26:52 - 00:26:54
法律就是不停的解釋，

00:26:54 - 00:26:55
每一個字、每一個詞，

00:26:56 - 00:26:59
你都要把它停下來，稍微瞭解到它怎麼樣去解釋。

00:26:59 - 00:27:01
只要你能夠養成這樣的一個習慣，

00:27:01 - 00:27:04
你對於每一個法條可以正確的解釋跟適用，

00:27:04 - 00:27:06
那基本上你的民法就不會學歪。

00:27:06 - 00:27:09
你就可以知道說，當你遇到一個問題的時候，

00:27:09 - 00:27:11
你可以停下來好好去想想。

00:27:11 - 00:27:15
當事人主張這個法條當作他的請求權基礎時，

00:27:15 - 00:27:18
而你在分析這個法條的構成要件的時候，

00:27:18 - 00:27:19
你就會一句話一句話，

00:27:19 - 00:27:21
一個字一個字的去想，

00:27:21 - 00:27:23
這個詞要怎麼去解釋比較適合。

00:27:23 - 00:27:25
那當你遇到沒看過的條文，

00:27:25 - 00:27:26
或者當你遇到沒讀過的爭點,

00:27:27 - 00:27:29
你至少也可以從,我從文藝來看,

00:27:29 - 00:27:31
我從法條的目的來看,

00:27:31 - 00:27:33
甚至我從法律的體系來看,

00:27:33 - 00:27:37
至少去做出一個符合法學方法的解釋路徑

00:27:37 - 00:27:39
而不是我覺得這個條文可不可以該當

00:27:40 - 00:27:41
我覺得這個條文能不能用。

00:27:41 - 00:27:45
就是我們念法律唸到最後，其實最忌諱的就是什麼都我覺得，

00:27:45 - 00:27:46
那這樣就不對了。

00:27:46 - 00:27:48
好，那我們接下來就來看到

00:27:49 - 00:27:51
民法第六條的規定,

00:27:51 - 00:27:52
就從民法第六條開始。

00:27:53 - 00:27:56
因為一到五條確實啊,在這個考試上面很少考。

00:27:57 - 00:27:59
那你說民法的第一條,

00:27:59 - 00:28:00
民法

00:28:00 - 00:28:01
的第一條重不重要？

00:28:01 - 00:28:03
民法的第一條非常非常的重要。

00:28:03 - 00:28:04
但就像我們前面所說的，

00:28:04 - 00:28:07
它是一個當你找不到法律規定的時候，

00:28:07 - 00:28:11
那你要懂得用其他的方法去解釋適用法律。

00:28:11 - 00:28:15
那這個我們到後面遇到相關案例的時候,我們會再回頭來談第一條,

00:28:16 - 00:28:19
因為我們現在其實在民法總則裡面講第一條就很空虛,

00:28:19 - 00:28:26
但是到後面有具體的實務見解的時候,再來回頭看民法第一條就會覺得它其實蠻有趣的。

00:28:26 - 00:28:29
那關於民法的第二條,我們簡單舉個例子就好,

00:28:29 - 00:28:32
第二條有考過一次在醫師的選擇題裡面

00:28:32 - 00:28:38
他就講說，民事所適用的習慣，以不悖於公共秩序或善良風俗者為限嘛。

00:28:38 - 00:28:40
那我們在這裡就講到一個案例，

00:28:40 - 00:28:41
它是說，

00:28:42 - 00:28:46
甲跟乙，他們一起繼承了A地，

00:29:18 - 00:29:21
好，這個是曾經出現在實務上的一個案例喔。

00:29:21 - 00:29:23
他說，這個丙過世之後，

00:29:24 - 00:29:26
丙過世之後留下遺產是AD，

00:29:26 - 00:29:30
那AD現在有甲乙兩個繼承人所繼承，

00:29:30 - 00:29:32
那甲乙他們把這個土地分割，

00:29:32 - 00:29:35
分割成A1跟A2兩塊土地。

00:29:35 - 00:29:38
阿甲今天缺錢，他要把A1賣給丁。

00:29:38 - 00:29:42
他問你說，乙有沒有優先購買權？

00:29:42 - 00:29:43
就這樣。

00:29:43 - 00:29:45
他就是很簡單一個案例啊。

00:29:45 - 00:29:47
就是我們繼承下來的祖產。

00:29:47 - 00:29:49
那現在這個把繼承下來的土地分割完之後,

00:29:50 - 00:29:52
那分割完了，不是共有狀態喔,

00:29:52 - 00:29:53
分割完了，

00:29:53 - 00:29:56
分割完了以後，甲想要把它分割完的A1賣掉，

00:29:56 - 00:29:58
那請問乙有沒有優先購買權？

00:29:58 - 00:30:00
你會發現，我們

00:30:00 - 00:30:00
在民法當中，如果要出現優先購買權，那主要像是什麼？

00:30:00 - 00:30:00
民法426之2，那個是租用基地建築房屋的問題，本件不涉及。

00:30:00 - 00:30:01
或者像土地法34條之一，共有人的先買權，本件也不是共有。

00:30:01 - 00:30:01
所以這裡呈現了一個什麼？法律無規定的狀態。

00:30:01 - 00:30:02
也就是法律沒有規定，有沒有優先購買權。

00:30:02 - 00:30:02
這時候就產生一個問題，法律沒有規定一定沒有嗎？

00:30:02 - 00:30:02
不一定嘛。

00:30:02 - 00:30:02
法律沒有規定，要看習慣，對不對？

00:30:02 - 00:30:02
那如果連習慣都沒有，就看法理。

00:30:02 - 00:30:03
那當時就有一個民間的習慣叫做賣產姻先近親屬。

00:30:05 - 00:30:05
在臺灣民間有一個習慣就是，你要賣祖產的時候，你應該先把親屬問一輪。

00:30:05 - 00:30:05
如果你們家沒有人要買再賣給外人。

00:30:05 - 00:30:06
哦。

00:30:06 - 00:30:06
肥水不落外人田啊，對不對？

00:30:06 - 00:30:06
這個就是我們講華人，比較傳統這樣的觀念。

00:30:06 - 00:30:07
好，所以這個時候乙就主張，依照這個買產姻親近屬的習慣，我有優先購買權。

00:30:07 - 00:30:07
那請問，這樣子的一個法律適用是否正確？

00:30:07 - 00:30:08
那這裡主要涉及到什麼？民法的第一條加民法的第二條。

00:30:08 - 00:30:08
因為民法的第一條講，法律無規定者依習慣，沒有問題。

00:30:08 - 00:30:08
可是民法的第二條就說，這個習慣不能怎麼樣？

00:30:08 - 00:30:09
違反公共秩序跟善良風俗。

00:30:09 - 00:30:09
那我們可以發現到說，賣產姻親先近親屬這樣子的一個習慣的存在，它會影響到什麼？

00:30:09 - 00:30:10
它會影響到物的流通，也就是說對於這一個當事人之間，他要把自己的土地賣掉，我還要先去問我的親朋好友。

00:30:10 - 00:30:11
然後如果親朋好友不願意買，我才能賣第三人。

00:30:11 - 00:30:11
對於物的流通來講是有阻礙的。

00:30:11 - 00:30:11
他對於經濟發展是有阻礙的。

00:30:11 - 00:30:11
他對於經濟秩序是有阻礙的。

00:30:11 - 00:30:12
這個就是有妨礙到什麼?公共

00:32:00 - 00:32:01
秩序的問題。

00:32:01 - 00:32:01
所以說,

00:32:01 - 00:32:03
你今天賣產陰先進行訴,

00:32:03 - 00:32:04
說實在,

00:32:04 - 00:32:05
它跟善良風俗沒有關係,

00:32:06 - 00:32:08
但它會影響到經濟秩序

00:32:08 - 00:32:10
這個就是有影響到公共秩序,

00:32:10 - 00:32:12
所以依照民法第二條的規定,

00:32:12 - 00:32:13
如果這個習慣,

00:32:13 - 00:32:15
它悖於公共秩序的話,

00:32:15 - 00:32:17
它就不屬於民法當中的習慣。

00:32:17 - 00:32:20
那如果它不屬於民法當中的習慣,

00:32:20 - 00:32:21
我們就不能拿來用。

00:32:21 - 00:32:22
所以當今天沒有習慣,

00:32:22 - 00:32:24
也沒有法律規定,

00:32:24 - 00:32:26
也沒有法理的時候,

00:32:26 - 00:32:29
那當然乙就沒有一個優先購買的資格。

00:32:29 - 00:32:30
所以這個部分,

00:32:30 - 00:32:33
乙主張賣產應先進行詢問，就會無理由。

00:32:33 - 00:32:36
就是說我們曾經在考試上有考過這個點啦,

00:32:36 - 00:32:38
那這個算是一個很小的爭議,

00:32:38 - 00:32:40
我們知道一下就可以。

00:32:40 - 00:32:40
好,

00:32:40 - 00:32:42
那我們接下來就從民法第六條,

00:32:43 - 00:32:48
我就開始來正式進入到就是民法總則裡面比較會考的地方。

00:32:48 - 00:32:52
那我們接下來看到的是所謂的權利主體這個章節。

00:32:53 - 00:32:56
那當然在講權利主體的時候，我們就要先來看，

00:32:56 - 00:32:57
什麼叫做權利。

00:32:57 - 00:32:58
好，

00:32:58 - 00:33:40
民法第六條規定說，

00:33:40 - 00:33:41
人的權利能力，

00:33:41 - 00:33:42
始於出生,

00:33:42 - 00:33:44
終於死亡。

00:33:44 - 00:33:47
所以你看到這個法條他講出生跟死亡,

00:33:47 - 00:33:50
他其實提到的就是自然人的概念。

00:33:50 - 00:33:53
那我們如果把權利主體這個章節,

00:33:53 - 00:33:55
再仔細地把它切開來看的話,

00:33:56 - 00:33:58
我們可以把它做這樣的一個體繫上的分類。

00:33:58 - 00:33:59
權利主體,

00:33:59 - 00:34:00
我們把它分成自然人

00:34:00 - 00:34:01
能力的概念

00:34:01 - 00:34:07
那權利能力本身來講,它告訴你說人的權利能力始於出生,終於死亡

00:34:07 - 00:34:11
好,那我們第一個問題就是,到底什麼叫權利能力

00:34:11 - 00:34:14
對,權利能力這個詞啊,出現在民法的第六條

00:34:14 - 00:34:16
人的權利能力嘛,人它是指自然人

00:34:18 - 00:34:20
它對應到後面的出生跟死亡

00:34:20 - 00:34:24
所以我們可以知道這個人指的是自然而孕育出來的人類

00:34:24 - 00:34:29
那這個自然而孕育出來的人類的權利能力到底是什麼東西啊

00:34:29 - 00:34:35
所以我們在講到說，所謂的權利能力，它指的是一種享受權利

00:34:39 - 00:34:41
負擔義務的資格

00:34:42 - 00:34:49
所以權利能力的定義，權利能力的定義，它是一種享受權利，負擔義務的資格

00:34:50 - 00:34:52
那這一種資格,我們又涉及一個問題

00:34:52 - 00:34:53
什麼叫做權利

00:34:53 - 00:34:55
對不對,什麼叫做義務

00:34:55 - 00:34:58
這個部分就是我們要一個一個慢慢的往下去推敲的

00:34:58 - 00:35:01
就說,當法條裡面出現了權力能力時

00:35:01 - 00:35:03
我們如何去解釋這個概念？

00:35:03 - 00:35:07
那我們講說，所謂的權利，它指的是一種法律之臂。

00:35:07 - 00:35:08
你去看教科書，他就說

00:35:08 - 00:35:10
這個權力指的是法律之力。

00:35:10 - 00:35:13
那我其實會用個比較白話的方式去理解。

00:35:13 - 00:35:16
它就是指民法要保護的對象，也就是說

00:35:17 - 00:35:19
民法要保護什麼？

00:35:19 - 00:35:21
民法要保護規範的東西是什麼？

00:35:21 - 00:35:22
就是你的權利。

00:35:23 - 00:35:25
你想想看，在一個沒有法律的世界裡面…

00:35:26 - 00:35:28
對，在一個沒有法律的世界裡面

00:35:28 - 00:35:29
你是你

00:35:29 - 00:35:30
石頭是石頭

00:35:31 - 00:35:32
木頭是木頭，手指是手指

00:35:32 - 00:35:34
馬是馬，豬是豬，你們每個都是獨立的個體

00:35:34 - 00:35:37
彼此間是沒有關係的，可是當我們法律規範出來以後

00:35:37 - 00:35:41
我們有了所有權的概念，有沒有？你會發現你今天撿了一顆石頭

00:35:42 - 00:35:47
依照民法802條的規定，你無主物先佔，你取得石頭的所有權

00:35:47 - 00:35:52
你有一個這個權力在法律上，他就受到保護了，你本來是一個人

00:35:55 - 00:35:58
你本來是一個人，在沒有法律的情況之下，你就是一個人

00:35:59 - 00:36:00
你被殺了,就沒了

00:36:00 - 00:36:00
被殺了，沒事。

00:36:01 - 00:36:05
但是當你有法律以後，你這個人是有權利存在的，你有生命權，你有身體健康權。

00:36:07 - 00:36:12
所以當你被傷害的時候，你有身體健康權被侵害，你可以依侵權行為的規定請求賠償。

00:36:12 - 00:36:15
你今天被殺死了，你生命權受到侵害。

00:36:15 - 00:36:19
你的家人可以依照民法192、194的規定請求賠償。

00:36:19 - 00:36:25
這個就是我們在法律規範之後，人他會產生這樣的一個最基本的保護力。

00:36:25 - 00:36:33
這個最基本的保護力就是因為你是人，因為你生活在這個國家，你受到這一個法律的保護，所以你有權利。

00:36:33 - 00:36:37
而這種享有權利的資格，我們就稱它叫做權利能力。

00:36:37 - 00:36:43
所以我們在這個情況，在這裡通常我們還要再介紹，這個權利是一種法律之力。

00:36:43 - 00:36:51
那權利本身，它的內容跟它的作用，我們又可以再怎麼樣的去做分類。

00:36:51 - 00:36:54
其實以往我在這個地方都會花很多時間講。

00:36:54 - 00:36:57
但是後來我發現這個部分其實有點抽象。

00:36:58 - 00:37:03
而且我們在後面都會陸陸續續的用很多很多不同的規定來介紹。

00:37:03 - 00:37:04
所以這邊我們就講得簡單一點。

00:37:05 - 00:37:10
也就是說民法當中談到的權利能力，它是一種享受權利負擔義務的資格。

00:37:11 - 00:37:12
而這個權利是一種法律之力。

00:37:12 - 00:37:15
它的內容包含了幾種情況。

00:37:15 - 00:37:17
第一個就是它包含了財產權。

00:37:18 - 00:37:19
另外一種是非財產權。

00:37:20 - 00:37:24
那以民法來說，財產權裡面最重要的就是債權跟物權。

00:37:27 - 00:37:30
而非財產權的話就是指你的人格權。

00:37:30 - 00:37:31
跟身分權。

00:37:33 - 00:37:34
所以我們一般而言。

00:37:34 - 00:37:38
所謂的權利，我們如果簡單的來做區分。

00:37:38 - 00:37:40
那第一個就是法律保護什麼。

00:37:41 - 00:37:43
法律保護你人本身的權利。

00:37:44 - 00:37:46
所以我們從最原始的權利開始。

00:37:46 - 00:37:49
你自己擁有的這個叫做人格權。

00:37:49 - 00:37:54
人格權是一種為了維護人性尊嚴，貫徹人的存在價值所產生的權利。

00:37:55 - 00:37:59
所以人出現在這個社會上，當你受到法律，尤其是我們講的民法。

00:38:00 - 00:38:04
在保護的時候,我們最一開始先確保你的基本資格,

00:38:04 - 00:38:06
你的人格權在法律上會受到保護。

00:38:06 - 00:38:09
再來是你跟你的財產之間的關係,

00:38:09 - 00:38:12
譬如說我對我的車子有所有權

00:38:12 - 00:38:15
我對某甲有一個債權,

00:38:15 - 00:38:17
這些權利，不管是抽象的,

00:38:18 - 00:38:19
或者是具體的,

00:38:19 - 00:38:22
那它其實在法律上都會受到保護。

00:38:22 - 00:38:25
所以人的財產也是我們民法要保護的對象。

00:38:25 - 00:38:26
再來是什麼？

00:38:26 - 00:38:28
人跟其他人之間的關係,

00:38:28 - 00:38:29
這個就是身分嘛。

00:38:30 - 00:38:31
所以在法律上面,

00:38:31 - 00:38:33
我們會去強調說,

00:38:33 - 00:38:36
這種所謂的人在法律上要受到權利的保護，

00:38:36 - 00:38:38
那它的哪些權利受到保護？

00:38:38 - 00:38:40
它基於本身所產生的人格權，

00:38:41 - 00:38:44
基於它跟財產之間所產生的聯繫關係，

00:38:44 - 00:38:45
財產權。

00:38:45 - 00:38:49
或者是基於它跟其他人之間所產生的關係、身分權，

00:38:49 - 00:38:51
這個都是我們法律所保護的對象。

00:38:52 - 00:38:53
而接下來，

00:38:53 - 00:38:57
你要實現這一個權利的內容，

00:38:58 - 00:39:00
你要實現權利的內容。

00:39:00 - 00:39:03
那你就必須要藉由權力的作用。

00:39:03 - 00:39:08
所以權力的作用的目的在於確保權利內容的實現。

00:39:08 - 00:39:09
那這個權力的作用，

00:39:09 - 00:39:11
就通常會分成四個部分，

00:39:11 - 00:39:13
第一個是請求權。

00:39:15 - 00:39:17
第二個是形成權,

00:39:18 - 00:39:20
第三個是支配權,

00:39:22 - 00:39:23
第四個是抗辯權。

00:39:24 - 00:39:26
所以說我們這一些方法,

00:39:26 - 00:39:28
譬如說這個請求權的存在,

00:39:28 - 00:39:30
或者是形成權的存在,

00:39:30 - 00:39:31
這些都是什麼？

00:39:31 - 00:39:32
都是權力的作用,

00:39:33 - 00:39:35
它的目的是在實現權力的內容。

00:39:35 - 00:39:37
所以我們舉一個簡單的例子,

00:39:37 - 00:39:37
有沒有?

00:39:37 - 00:39:40
侵權行為損害賠償請求權，184條。

00:39:40 - 00:39:41
對,

00:39:41 - 00:39:44
因故意或過失不法侵害他人之權利者，要負損害賠償責任。

00:39:45 - 00:39:47
所以當今天有人的權利被侵害時,

00:39:48 - 00:39:50
有人的權利被侵害時，

00:39:50 - 00:39:54
他可以透過損害賠償請求權來實現法律對他權益的保護。

00:39:55 - 00:39:55
有沒有？

00:39:55 - 00:39:56
所以我們一般來講，

00:39:56 - 00:39:58
假設我對我的車有所有權，

00:39:58 - 00:40:00
那我的車被第三...

00:40:00 - 00:40:01
他人侵奪的時候,

00:40:01 - 00:40:05
我可以藉由767這個物上請求權，要求對方返還。

00:40:05 - 00:40:09
所以說請求權、形成權、支配權、抗辯權，它是一個工具。

00:40:09 - 00:40:13
這個工具的目的在於實現法律保護我們的內容。

00:40:13 - 00:40:16
所以說你可以有這樣的一個基本概念就夠了。

00:40:16 - 00:40:18
那至於後面這些條文,

00:40:18 - 00:40:21
應該說這些權利，到底它的性質是什麼,

00:40:21 - 00:40:24
我們之後會陸陸續續的再逐一跟同學去做說明。

00:40:24 - 00:40:29
所以我們先有一個基本觀念就是說，人在法律上是會被保護的。

00:40:29 - 00:40:30
好,那問題就來了,

00:40:30 - 00:40:32
什麼樣的人會被保護?

00:40:32 - 00:40:34
對,什麼樣的人會被保護,

00:40:34 - 00:40:38
民法第六條說,始於出生,終於死亡。

00:40:38 - 00:40:40
所以是活著的人,

00:40:40 - 00:40:42
在法律上會被保護嗎？

00:40:42 - 00:40:43
所以我們可以看到，

00:40:43 - 00:40:45
在這個權利能力的開始裡面，

00:40:45 - 00:40:49
他告訴你，人的權利能力始於出生，

00:40:50 - 00:40:52
然後終於死亡。

00:40:55 - 00:40:57
那我們就要繼續再解釋下去,

00:40:58 - 00:40:59
什麼叫做出生？

00:40:59 - 00:40:59
對不對？

00:41:00 - 00:41:02
這個出生，通說採的是獨立呼吸說。

00:41:03 - 00:41:07
也就是說，如果你可以脫離母體獨立呼吸，

00:41:07 - 00:41:08
那個就叫出生。

00:41:08 - 00:41:12
所以獨立呼吸說的強，獨立呼吸說的概念在於，

00:41:12 - 00:41:16
所謂的出生，如果還在媽媽的身體裡面，

00:41:16 - 00:41:17
那不能叫做出生啊。

00:41:17 - 00:41:17
對不對？

00:41:17 - 00:41:20
你必須要脫離母體而可以獨立呼吸,

00:41:20 - 00:41:23
這個部分我們就認為他已經出生，而有權利能力。

00:41:24 - 00:41:25
所以這時候跟他怎麼樣？

00:41:25 - 00:41:28
跟他出生以後，活了多久，沒有關係。

00:41:29 - 00:41:30
他就算只活一秒鐘，

00:41:31 - 00:41:33
那一秒，他都是一個權利主體。

00:41:33 - 00:41:36
或者說他的主觀精神狀態，

00:41:36 - 00:41:37
他的意識一點關係都沒有，

00:41:38 - 00:41:40
人活著，就算是植物人，

00:41:40 - 00:41:42
也有權利能力，因為他活著。

00:41:42 - 00:41:46
所以說我們民法就講，始於出生，終於死亡，

00:41:46 - 00:41:49
人只要活著，可以獨立呼吸，

00:41:49 - 00:41:51
那基本上就是我們的權利主體，

00:41:52 - 00:41:53
就是我們的權利主體。

00:41:54 - 00:41:55
那至於說死亡的概念，

00:41:56 - 00:41:57
這個所謂終於死亡，

00:41:57 - 00:42:00
死亡的話，我們基本上就有兩種不同

00:42:00 - 00:42:02
不同的判斷標準，一種叫做心跳鼓動停止說。

00:42:17 - 00:42:18
那另外一種是腦死說。

00:42:19 - 00:42:25
那這兩種說法其實它並不是對立的二元見解，而只是針對不同的情況去做處理。

00:42:25 - 00:42:28
也就是在一般通常的情況之下，

00:42:28 - 00:42:29
我們認定一個人死亡，

00:42:29 - 00:42:31
就是他心跳的鼓動停止，

00:42:31 - 00:42:33
他的心跳不再發生作用，

00:42:33 - 00:42:35
他沒有辦法再活下來了，

00:42:35 - 00:42:36
這個就被認為是死亡。

00:42:36 - 00:42:38
但有些情況是器官移植。

00:42:38 - 00:42:43
器官移植人死了，但他是用科學的方法，讓心跳持續的跳動。

00:42:43 - 00:42:46
那這樣的話，我們就以腦死來做判斷標準。

00:42:46 - 00:42:49
那其實去判斷這個時間點的目的是什麼？

00:42:49 - 00:42:53
當一個人死掉之後，他就不再是權力主體。

00:42:53 - 00:42:55
他就不再享有權力負擔義務。

00:42:55 - 00:43:01
所以他留下來的那些財產，他留下來的那些債務，我們要透過繼承法則去處理。

00:43:01 - 00:43:03
他的身分關係會因此而消滅。

00:43:04 - 00:43:09
所以我們要判斷人死掉的時間點，基本上要處理的是他的後事。

00:43:09 - 00:43:11
人死掉之後，那我們要開始處理後事。

00:43:12 - 00:43:16
所以我們可以從民法的第六條裡面可以理解一件事情就是，我們立法者在處理這個問題上，他預設的立場是說，人只要活著，人只要活著，他就是有權利能力，他就是我們法律要去保護的對象。

00:43:16 - 00:43:17
所以我們在這裡可以理解到一個很簡單的概念，如果他不是人，對，如果他不是人，他在法律上，他就沒有被保護的價值。

00:43:28 - 00:43:30
所以說在法律裡面，我們會強調，今天假設某甲，他被A犬咬傷好了。

00:43:30 - 00:43:30
我們用這樣簡單的例子，對，甲在路上被狗咬，這條狗是流浪狗，沒有主人的，你找不到主人啊。

00:43:30 - 00:43:31
甲在路上被流浪狗咬。

00:44:00 - 00:44:00
我們就問一個很簡單的問題啊。

00:44:02 - 00:44:04
甲可以對A犬主張184嗎？

00:44:06 - 00:44:08
對不對，我以小黑為被告，請求牠損害賠償。

00:44:09 - 00:44:10
可以嗎？

00:44:10 - 00:44:10
不行，為什麼不行？

00:44:11 - 00:44:12
理由何在？

00:44:13 - 00:44:16
因為他不是人，他沒有負擔義務的資格。

00:44:17 - 00:44:21
所以我們民法第六條，它其實強調一個很重要的概念，民法這個遊戲是人在玩的。

00:44:22 - 00:44:24
你不是人，你沒有資格玩民法這個遊戲。

00:44:24 - 00:44:26
你不受民法的保護。

00:44:26 - 00:44:29
那當然不受保護，相對的也不負擔民法上的義務。

00:44:30 - 00:44:34
所以這時候他，雖然在路上被狗咬，他就摸摸鼻子自認倒楣。

00:44:34 - 00:44:39
在這樣的情況底下，我們不會認為說A犬要負他的損害賠償責任。

00:44:39 - 00:44:44
就是因為牠不是人，牠沒有權利能力，牠沒有負擔義務的資格。

00:44:44 - 00:44:47
那當然A犬，牠也沒有享受權利的資格。

00:44:47 - 00:44:48
對不對？

00:44:48 - 00:44:50
所以如果假咬了A犬怎麼辦？

00:44:50 - 00:44:52
那A犬也不能告假。

00:44:52 - 00:44:53
A犬不能當原告。

00:44:53 - 00:44:54
因為他不是人。

00:44:54 - 00:44:57
所以這個很簡單的概念，在一試選擇題有考過。

00:44:57 - 00:44:58
他考什麼？

00:44:58 - 00:45:01
他考說一個有錢人寫了一份遺囑，

00:45:01 - 00:45:03
然後遺贈他的狗100萬。

00:45:03 - 00:45:04
他是一個很有錢的人啊。

00:45:04 - 00:45:07
然後他就想說我有一條狗，我非常愛牠。

00:45:07 - 00:45:09
將來我的財產要給那條狗100萬。

00:45:09 - 00:45:09
可以嗎？

00:45:09 - 00:45:10
沒辦法。

00:45:10 - 00:45:12
因為這隻狗不是權力主體。

00:45:12 - 00:45:13
你沒辦法對牠做舉證啊。

00:45:13 - 00:45:15
所以你能夠理解到就是說，在法律上。

00:45:16 - 00:45:20
在法律上，其實我們對於這一個權力主體的界定。

00:45:20 - 00:45:22
主要就在告訴你，哪些才是法律的主角。

00:45:23 - 00:45:23
好。

00:45:24 - 00:45:27
那我們接下來就要來談到一個很重要的問題就是胎兒。

00:45:27 - 00:45:30
因為胎兒其實在考試裡面，它算是很常見的一個角色。

00:45:32 - 00:45:34
好，我們來看到民法的第七條規定。

00:45:35 - 00:45:37
它是從第六條衍生出來的。

00:45:37 - 00:45:41
我們講人的權利能力，始於出生，終於死亡。

00:45:41 - 00:45:41
對不對？

00:45:42 - 00:45:45
那所謂的出生，我們採的是脫離母體獨立呼吸。

00:45:46 - 00:45:46
好。

00:45:46 - 00:45:49
那所以如果他今天已經出生了。

00:45:51 - 00:45:53
那依照第六條的規定。

00:45:53 - 00:45:54
他就有權利能力。

00:45:55 - 00:45:58
那如果他現在還沒出生,他還是胎兒的狀態,怎麼辦？

00:45:59 - 00:45:59
那民

00:46:00 - 00:46:00
民法第七條,他要怎麼規定的?

00:46:02 - 00:46:05
他有他的構成要件，還有他的法律效果。

00:46:05 - 00:46:07
民法第七條其實是一個

00:46:08 - 00:46:14
在學民法的時候，我覺得蠻好，應該說蠻好當案例的一個條文，他裡面的很多，他裡面的這個用語啊，這裡面用語很多觀念可以講。

00:46:20 - 00:46:22
好，你看喔，民法第七條第一句話就講：

00:46:23 - 00:46:28
胎兒以將來非死產者為限，關於其個人利益之保護，視為既已出生。

00:46:29 - 00:46:30
所以他的[redacted]件有兩個。

00:46:30 - 00:46:33
第一個，他必須要將來非婚生。

00:46:41 - 00:46:45
第二個，關於個人利益的保護。

00:46:49 - 00:46:52
然後法律效果叫做視為既已出生。

00:46:59 - 00:47:03
好，那為什麼我講說這個法條很多東西好

00:47:03 - 00:47:03
好，講說第一個。

00:47:04 - 00:47:07
光第一個，以將來非實產為限。

00:47:08 - 00:47:08
這句話怎麼解釋？

00:47:10 - 00:47:14
對不對，你從中文的角度是，他就，有出生啊。

00:47:15 - 00:47:17
喔，就是將來沒有實產啊，然後呢？

00:47:19 - 00:47:20
你要怎麼跟這個條文做結合？

00:47:20 - 00:47:24
因為你看他現在的效果叫做視為既已出生喔。

00:47:24 - 00:47:26
所以我們這邊就產生到一個問題，我舉一個例子。

00:47:27 - 00:47:29
今天假設說甲

00:47:31 - 00:47:31
她是孕婦。

00:47:32 - 00:47:33
他肚子裡有一個胎兒。

00:47:34 - 00:47:35
那他在

00:47:35 - 00:47:38
民國112年，今年114年，隨便。

00:47:40 - 00:47:45
今天假設說在114年的2月8號的時候，這個乙開車撞到甲。

00:47:50 - 00:47:51
當時這個胎兒可能才

00:47:52 - 00:47:54
10,10週。

00:47:55 - 00:47:59
這個胎兒可能才十週，可能就剛發現懷孕不久。

00:47:59 - 00:48:00
剛發現

00:48:00 - 00:48:00
懷孕不久，

00:48:01 - 00:48:01
那結果呢？

00:48:01 - 00:48:03
乙撞到甲,

00:48:03 - 00:48:05
導致這個胎兒似乎

00:48:05 - 00:48:06
導致這個,

00:48:06 - 00:48:09
乙撞到甲的,

00:48:09 - 00:48:11
我們不要講甲,

00:48:11 - 00:48:12
我們撞到那個

00:48:18 - 00:48:20
把這個案件單純一點。

00:48:41 - 00:48:42
好,

00:48:42 - 00:48:43
我們這樣子

00:48:43 - 00:48:44
題目裡面告訴你說

00:48:44 - 00:48:45
題目裡面告訴你說,

00:48:46 - 00:48:47
這個甲,

00:48:47 - 00:48:48
他懷孕,

00:48:48 - 00:48:50
那現在懷孕大概10個禮拜,

00:48:50 - 00:48:51
10週

00:48:51 - 00:48:54
那甲的配偶乙被丙開車撞死,

00:48:55 - 00:48:56
就是在懷胎期間啊,

00:48:56 - 00:48:57
先生被撞死了,

00:48:58 - 00:48:59
那現在問你說,

00:48:59 - 00:49:33
這個胎兒可不可以

00:49:33 - 00:49:41
對丙

00:49:41 - 00:49:44
依照民法192條、194條的規定，

00:49:44 - 00:49:47
來請求損害賠償。

00:49:47 - 00:49:49
因為現在不法侵害他人致死者，

00:49:49 - 00:49:50
對。

00:49:50 - 00:49:51
這個乙死掉嘛。

00:49:51 - 00:49:55
那有關於說可以受被害人撫養的胎兒,

00:49:55 - 00:49:58
或者是這個被害人的父母子女配偶,

00:49:58 - 00:50:00
都可以請求慰撫金,

00:50:00 - 00:50:00
他出生的再說。

00:50:00 - 00:50:02
可是有另外一種說法說不是。

00:50:03 - 00:50:04
我現在先告他。

00:50:05 - 00:50:09
那將來如果他死產，我們再讓他的權利能力溯及消滅就好。

00:50:09 - 00:50:15
所以在這裡，胎兒能不能在114年2月8號，也就是事發的當天立刻提告，這裡就有兩種不同的說法。

00:50:17 - 00:50:21
第一種說法叫做法定解除條件說。

00:50:25 - 00:50:27
第二種叫做法定停止條件說。

00:50:28 - 00:50:29
那這個到底在幹嘛，對不對？

00:50:30 - 00:50:37
所以你常常看到教科書裡面就講說，民法第七條關於所謂胎兒以將來非死產者為限，通說是採法定解除條件說。

00:50:38 - 00:50:40
那這句話是怎麼連接出來的？

00:50:40 - 00:50:43
那什麼叫做解除條件，什麼又叫做停止條件？

00:50:44 - 00:50:46
那你就要去從民法的99條去看嘛，對不對？

00:50:47 - 00:50:55
好，我們可以先理解到，在民法的99條裡面，它告訴你說，這個條件，它是一種法律行為的付款。

00:50:55 - 00:51:00
它是在決定法律行為什麼時候發生效力的事件。

00:51:00 - 00:51:10
那我們可以這樣子去想，就是說原本一個法律行為，它通常在成立的當下也生效了。

00:51:10 - 00:51:13
我們通常法律行為的成立跟生效，沒有時間差。

00:51:13 - 00:51:19
也就是說我們訂立一個買賣契約，這買賣契約一成立，通常也當下就生效。

00:51:19 - 00:51:25
那我們現在的想法是，我們想要讓我們的契約成立，但不要那麼快生效。

00:51:25 - 00:51:29
什麼時候生效？等到某個事件發生的時候再生效。

00:51:29 - 00:51:31
那我們必須要設一個什麼條件？

00:51:31 - 00:51:33
這個叫做停止條件。

00:51:33 - 00:51:39
他講說法律行為負停止條件者，於條件成就時發生效力。

00:51:40 - 00:51:43
民法99條第一項的這句話就告訴你。

00:51:43 - 00:51:47
今天法律行為在成立之後，我們先怎麼樣，停下來。

00:51:47 - 00:51:48
有沒有？

00:51:48 - 00:51:49
停止條件嘛，停下來。

00:51:49 - 00:51:51
法律行為成立了，停下來。

00:51:51 - 00:51:54
然後等到條件成就以後,再讓它發生效力。

00:51:58 - 00:51:59
所以我們可以知道。

00:51:59 - 00:52:00
法

00:52:00 - 00:52:01
法定停止條件,

00:52:01 - 00:52:02
發現我們可以知道,

00:52:02 - 00:52:08
停止條件是一種先無後有的狀態,

00:52:08 - 00:52:10
也就是說先沒有,

00:52:10 - 00:52:13
然後等到條件成就再給它,

00:52:14 - 00:52:15
這個叫做停止條件.

00:52:15 - 00:52:17
那什麼叫做解除條件?

00:52:17 - 00:52:19
解除條件的話不一樣。

00:52:20 - 00:52:21
解除條件的意思是說，

00:52:21 - 00:52:24
當我們今天法律行為成立之後，

00:52:25 - 00:52:27
我就一樣讓它發生效力，

00:52:27 - 00:52:28
但是，

00:52:29 - 00:52:32
我們一般法律行為的效力是永久發生的，

00:52:32 - 00:52:32
對不對？

00:52:32 - 00:52:34
除非有其他的視變。

00:52:34 - 00:52:36
那我們這裡則是設計一個事實，

00:52:37 - 00:52:39
讓它在成就以後，

00:52:39 - 00:52:42
法律行為就會失去效力。

00:52:42 - 00:52:44
所以說法定，

00:52:44 - 00:52:46
所以說所謂的解除條件，

00:52:46 - 00:52:48
所謂的解除條件是指，

00:52:48 - 00:52:50
我們先讓這個法律行為發生效力。

00:52:51 - 00:52:53
那等到將來條件成就之後,

00:52:53 - 00:52:54
再讓它失效,

00:52:54 - 00:52:56
所以它是一個先有效,

00:52:57 - 00:52:59
後面才失效的狀態.

00:52:59 - 00:53:00
所以你可以看到,

00:53:00 - 00:53:03
如果法律行為設了一個停止條件,

00:53:03 - 00:53:04
它是讓效力先停下來,

00:53:05 - 00:53:07
等到條件成就才發生效力。

00:53:07 - 00:53:09
如果設的是解除條件,

00:53:09 - 00:53:11
它是先讓它發生效力。

00:53:11 - 00:53:13
然後接下來才讓它失效。

00:53:13 - 00:53:16
那這個跟民法第七條有什麼關係？

00:53:16 - 00:53:18
這個跟民法第七條的關係在於，

00:53:18 - 00:53:20
我們藉用這個概念來解釋的時候，

00:53:21 - 00:53:22
就會有兩種解釋的方法。

00:53:23 - 00:53:24
第一種解釋的方法是，

00:53:25 - 00:53:27
我們先不給胎兒權利能力，

00:53:27 - 00:53:27
先打叉，

00:53:28 - 00:53:29
先讓它停下來。

00:53:29 - 00:53:32
那如果他將來真的沒有死產，

00:53:32 - 00:53:33
非死產

00:53:33 - 00:53:34
將來她順產了

00:53:34 - 00:53:36
那我們再給她權利能力

00:53:37 - 00:53:39
也就是說等她出生了再來告

00:53:40 - 00:53:41
等她出生了再來告

00:53:42 - 00:53:44
你現在還在媽媽的肚子裡面,

00:53:44 - 00:53:44
不要急,

00:53:45 - 00:53:46
等你出生了再來告。

00:53:47 - 00:53:48
那是第一種解釋的方法。

00:53:48 - 00:53:49
第二種解釋的方法是,

00:53:49 - 00:53:50
沒關係,

00:53:50 - 00:53:52
我們現在先讓他告。

00:53:52 - 00:53:53
先讓他告。

00:53:53 - 00:53:55
那如果將來他真的死產了,

00:53:56 - 00:53:58
我們再把他的權利能力收回來。

00:53:58 - 00:54:00
這時候再讓他依

00:54:00 - 00:54:01
得利的規定返還就好。

00:54:01 - 00:54:03
所以這邊就產生一個問題,

00:54:03 - 00:54:06
你要讓這個胎兒現在先拿到權利能力,

00:54:07 - 00:54:09
將來死產再還回來,

00:54:09 - 00:54:11
還是等到他將來順產再生給他

00:54:12 - 00:54:14
這裡的兩種解釋其實都說得通

00:54:15 - 00:54:16
也就是在文藝上

00:54:16 - 00:54:17
民法的第七條

00:54:18 - 00:54:19
以將來非時產為限

00:54:20 - 00:54:21
這句話好像有兩種可能，

00:54:22 - 00:54:24
一種就是將來如果沒有實權，

00:54:24 - 00:54:25
我再給他權力能力，

00:54:26 - 00:54:27
或者是我先給他權力能力，

00:54:27 - 00:54:29
如果將來實權再收回來。

00:54:29 - 00:54:32
這兩種好像在文藝上都說得通，

00:54:32 - 00:54:34
所以你就必須要輔助什麼，

00:54:34 - 00:54:36
譬如法律的目的去做思考。

00:54:37 - 00:54:39
那民法第七條的立法目的很明顯的，

00:54:40 - 00:54:41
你沒有看立法理由。

00:54:41 - 00:54:42
你也猜得出來,

00:54:42 - 00:54:43
那就是保護胎兒嘛,

00:54:44 - 00:54:45
不然我幹嘛訂一個這個條文,

00:54:45 - 00:54:45
對不對?

00:54:45 - 00:54:47
人的權利能力始於出生。

00:54:47 - 00:54:50
就代表你人必須要出生以後才有權利能力喔,

00:54:50 - 00:54:53
所以你現在你要給胎兒提早拿到權利能力,

00:54:54 - 00:54:55
你要保護這個胎兒,

00:54:56 - 00:54:58
那哪一個見解比較合理,

00:54:58 - 00:54:59
也就是說,

00:54:59 - 00:55:04
今天哪一個見解才能真正地達到提早保護胎兒的立法目的？

00:55:04 - 00:55:06
很顯然的是第二說。

00:55:06 - 00:55:09
也就是我們先讓他有視為自己出生，

00:55:09 - 00:55:10
那將來如果他死產，

00:55:11 - 00:55:13
再把他的權利能力溯及消滅就夠了。

00:55:13 - 00:55:15
所以為什麼這個將來非實產,

00:55:16 - 00:55:17
我們通常說在這個地方,

00:55:18 - 00:55:21
是採取所謂的法定解除條件說,

00:55:30 - 00:55:33
就是因為我們要去藉用這一個解除條件,

00:55:34 - 00:55:36
先有後無的概念,

00:55:38 - 00:55:39
我們要去借用解除條件,

00:55:39 - 00:55:40
先有後無的概念,

00:55:40 - 00:55:42
我們先給他權利能力,

00:55:43 - 00:55:44
我們先給他權利能力,

00:55:44 - 00:55:46
讓他視為自己出生。

00:55:46 - 00:55:46
好,

00:55:46 - 00:55:47
那接下來第二個，

00:55:48 - 00:55:49
關於個人利益之保護，

00:55:50 - 00:55:50
這句話，

00:55:51 - 00:55:52
我們強調說：

00:55:52 - 00:55:55
其實對於這一個民法第七條，

00:55:55 - 00:55:57
它是以保護胎兒為目的的條文，

00:55:58 - 00:56:00
它是以保護胎兒為目的的條文。

00:56:00 - 00:56:03
所以只有針對跟權利有關的部分才有適用。

00:56:04 - 00:56:07
如果是義務的負擔，那就跟這個條文無關。

00:56:08 - 00:56:10
我們舉一個常常見到的考點,

00:56:10 - 00:56:13
就是說,如果題目裡面告訴你,胎兒爸爸過世了,

00:56:14 - 00:56:15
胎兒爸爸過世了,

00:56:15 - 00:56:17
問你胎兒能不能繼承遺產?

00:56:18 - 00:56:19
當然可以啊,

00:56:19 - 00:56:20
因為遺產是什麼？

00:56:20 - 00:56:21
遺產是賺的，

00:56:21 - 00:56:22
對不對？

00:56:22 - 00:56:23
遺產是利益啊，

00:56:23 - 00:56:28
所以如果說今天假設胎兒的爸爸過世，而留下了100萬的遺產。

00:56:28 - 00:56:29
那這個跟胎兒的利益有關,

00:56:30 - 00:56:31
胎兒就會視為既已出生,

00:56:31 - 00:56:33
並且他可以怎麼樣?

00:56:33 - 00:56:33
主張,

00:56:33 - 00:56:35
你們沒有保留我的應繼分不能分割喔,

00:56:35 - 00:56:38
這個在1166條甚至有配套的規定。

00:56:38 - 00:56:43
可是如果今天反過來，胎兒的爸爸過世了，負債千萬，

00:56:44 - 00:56:44
沒有遺產可言啊，

00:56:45 - 00:56:45
只有債務，

00:56:46 - 00:56:47
胎兒要視為既已出生嗎？

00:56:47 - 00:56:47
不要，

00:56:48 - 00:56:50
他說我要當個胎兒，我不要繼承這個東西，

00:56:50 - 00:56:50
有沒有？

00:56:50 - 00:56:53
所以民法的第七條基本上胎兒是個雙標仔，

00:56:54 - 00:56:56
就是隻有利益的時候我會出來。

00:56:56 - 00:56:57
如果沒有利益我不出來,

00:56:58 - 00:57:01
如果只是義務的負擔,那胎兒會說我跟民法第七條沒有關係,

00:57:02 - 00:57:05
因為法條直接告訴我,關於個人利益之保護,

00:57:05 - 00:57:07
所以從這個條文裡面你可以注意到,

00:57:07 - 00:57:12
如果是跟胎兒的債務有關的,或者是跟義務有關的,

00:57:12 - 00:57:14
那對胎兒而言，

00:57:14 - 00:57:15
他其實是不會怎麼樣？

00:57:15 - 00:57:16
他是不會出生的。

00:57:16 - 00:57:21
但是如果說他今天是純粹的跟他的利益有關，

00:57:21 - 00:57:26
那這個時候其實對胎兒來講，他才會被第七條視為既已出生。

00:57:26 - 00:57:29
那當然你說有遺產又有負債，那就要互相加減啦。

00:57:29 - 00:57:32
因為畢竟我們現在採的是概括繼承有限責任嘛。

00:57:32 - 00:57:35
就是說你的遺產扣掉債務之後，如果還有剩餘，

00:57:36 - 00:57:40
那這個時候胎兒就會被認為是有利益，而有第七條的適用。

00:57:40 - 00:57:41
好。

00:57:41 - 00:57:44
那再來什麼叫做視為既已出生？

00:57:44 - 00:57:48
還有就是有關於這個民法第七條的一些相關的操作。

00:57:48 - 00:57:49
我們先稍微休息一下，

00:57:50 - 00:57:51
休息個10分鐘，

00:57:51 - 00:57:53
等一下我們再繼續往下來看。

00:58:03 - 00:58:08
好，那我們就來看一下這個「視為」這兩個字。

00:58:08 - 00:58:12
那我們常常在法條裡面看到「視為」跟「推定」嘛，對不對？

00:58:12 - 00:58:15
那最明顯就是民法的第七條跟第九條就有了。

00:58:16 - 00:58:20
民法第七條叫做「視為既已出生」，第九條到「推定其為死亡」。

00:58:21 - 00:58:23
那「視為」跟「推定」到底有什麼不一樣？

00:58:23 - 00:58:31
那我們一般在講到視為這個概念的時候，它其實是一個跟事實相反的狀態。

00:58:31 - 00:58:33
它是一種跟事實相反的狀態。

00:58:33 - 00:58:38
白話來講就是視為既已出生，代表他還沒出生。

00:58:38 - 00:58:41
代表他還沒出生，但我就要當作他視為既已出生。

00:58:42 - 00:58:47
那主要就是我立法者為了要怎麼樣，為了要達到某個法律目的，例如保護胎兒。

00:58:48 - 00:58:49
而你置某個事實。

00:58:50 - 00:58:54
縱然這個事實跟現實相反，你也不能舉反證推翻我，這個叫視為。

00:58:55 - 00:59:00
所以當法條出現視為的時候，就代表說，它也許跟事實不一樣。

00:59:00 - 00:59:04
但立法者很固執的。

00:59:04 - 00:59:06
很任性的就是我就想這樣。

00:59:06 - 00:59:08
因為我為了達成某個目的。

00:59:08 - 00:59:10
所以他不允許當事人舉反證推翻，這個叫做視為。

00:59:11 - 00:59:18
所以我們可以看到就是說，在民法第七條裡面，這個胎兒就算還沒出生，我也當作他已經出生。

00:59:18 - 00:59:21
那你可不可以舉反證推翻說，他明明就還沒出生，不行。

00:59:21 - 00:59:25
因為法條講視為，就是禁止一般人舉反證推翻。

00:59:26 - 00:59:28
那我們另外可以舉個例子。

00:59:28 - 00:59:30
譬如說像那個民法的1065條，有沒有？

00:59:31 - 00:59:34
非婚生子女經認領者，視為婚生子女。

00:59:35 - 00:59:37
他一樣告訴你喔，非婚生子女只要被認領，就視為婚生。

00:59:38 - 00:59:41
但問題是，他媽媽就是沒有跟爸爸結婚啊。

00:59:41 - 00:59:42
那為什麼他可以叫婚生？

00:59:43 - 00:59:47
對不對，你能不能舉反證推翻說他們沒有結婚，所以他是非婚生，不行。

00:59:47 - 00:59:51
因為法律為了讓他取得婚生子女的地位，

00:59:51 - 00:59:53
讓他受到法律的保護，

00:59:53 - 00:59:55
所以把他視為婚生子女。

00:59:55 - 00:59:59
所以當條文出現「視為」這兩個字的時候，代表立法者認為事實就是這樣。

00:59:59 - 00:59:59
沒有第二句話。

01:00:00 - 01:00:01
事實就是這樣，

01:00:01 - 01:00:02
你們不用舉證推翻，

01:00:02 - 01:00:03
我說的算。

01:00:03 - 01:00:04
這個叫做視為,

01:00:04 - 01:00:05
可是推定不一樣,

01:00:06 - 01:00:09
推定指的是立法者他假設的一個事實狀態,

01:00:09 - 01:00:10
推定就是一種假設,

01:00:11 - 01:00:12
我先假設事實是這樣子。

01:00:13 - 01:00:15
那如果你可以舉證告訴我,

01:00:15 - 01:00:16
我講錯了,

01:00:16 - 01:00:17
那我們就改,

01:00:17 - 01:00:20
這個是可以允許當事人舉證推翻,

01:00:20 - 01:00:21
那通常它只是什麼,

01:00:21 - 01:00:23
它只是在預設一個事實

01:00:23 - 01:00:26
他沒有為了要實現某個法律的目的

01:00:26 - 01:00:28
去強制說事實一定只能這樣

01:00:29 - 01:00:30
而是他只是先預設

01:00:30 - 01:00:31
譬如說

01:00:31 - 01:00:33
一個人被死亡宣告以後，

01:00:33 - 01:00:34
我們就假裝他死了，

01:00:35 - 01:00:35
假裝，

01:00:36 - 01:00:37
那他如果真的活著，

01:00:37 - 01:00:38
歡迎你舉反證推翻。

01:00:38 - 01:00:39
有沒有？

01:00:39 - 01:00:40
所以我舉一個很簡單的例子啊，

01:00:40 - 01:00:42
這個條文我覺得很好玩，

01:00:42 - 01:00:44
他說甲跟乙結婚之後，

01:00:44 - 01:00:45
對，

01:00:45 - 01:00:46
甲跟乙結婚之後,

01:00:47 - 01:00:49
那乙懷孕生下甲子,

01:00:49 - 01:00:51
我們一般來講最常看到這種條文嘛,

01:00:51 - 01:00:51
對不對?

01:00:52 - 01:00:53
今天甲乙結婚之後,

01:00:54 - 01:00:55
乙懷孕生下A子,

01:00:55 - 01:00:56
A子在法律上,

01:00:57 - 01:00:59
他會被視為甲的小孩還是推定？

01:01:00 - 01:01:02
民法1063叫婚生推定，

01:01:02 - 01:01:03
有沒有？

01:01:03 - 01:01:03
為什麼叫推定？

01:01:04 - 01:01:06
因為立法者也不確定小孩是不是假的，

01:01:06 - 01:01:07
立法者不確定啊，

01:01:08 - 01:01:09
他不敢把話說死，

01:01:09 - 01:01:12
所以他先假設小孩的爸爸就是媽媽的先生。

01:01:13 - 01:01:13
他只是先假設,

01:01:14 - 01:01:15
那如果另有其人,

01:01:15 - 01:01:16
歡迎你舉反證推翻,

01:01:17 - 01:01:19
所以我們當法條出現推定的時候,

01:01:19 - 01:01:22
他其實只是立法者預設的一種事實狀態,

01:01:22 - 01:01:24
而這種預設的事實狀態，

01:01:24 - 01:01:27
它基本上是可以舉反證推翻的，

01:01:27 - 01:01:28
但如果法條出現視為，

01:01:29 - 01:01:32
它基本上指的是立法者認定的事實狀態，

01:01:32 - 01:01:36
而這個事實狀態的認定是有一定的法律目的在的。

01:01:36 - 01:01:38
所以不容許當事人舉反證據推翻,

01:01:39 - 01:01:40
它的差別在這個地方,

01:01:40 - 01:01:41
所以民法第七條講,

01:01:42 - 01:01:43
視為既已出生,

01:01:43 - 01:01:45
就代表立法者認為胎兒在這個情況之下,

01:01:46 - 01:01:47
他就是已經出生,

01:01:47 - 01:01:50
而不允許任何人起反正推翻。

01:01:50 - 01:01:50
好,

01:01:50 - 01:01:52
那我們來看民法第七條,

01:01:52 - 01:01:53
他會怎麼去考,

01:01:53 - 01:01:55
民法第七條有兩種考法,

01:01:55 - 01:01:58
第一種考法是胎兒本身受傷,

01:01:58 - 01:01:59
那第二種考法是

01:02:00 - 01:02:03
這個胎兒的爸爸或者是媽媽受傷的情況，那我們來看第一種情形，譬如說我們以剛剛那個例子，這個A胎兒

01:02:12 - 01:02:16
的爸爸已被丙撞死。

01:02:20 - 01:02:23
譬如說A胎兒的爸爸已被丙撞死。

01:02:23 - 01:02:26
這個時候A胎兒對丙啊，能不能夠提告？

01:02:27 - 01:02:28
能不能夠提告？

01:02:28 - 01:02:33
那我們可以看到，在這個情形底下，這個A胎兒在還沒有出生的時候，

01:02:34 - 01:02:41
他在還沒有出生的時候，他就可以對這個丙，依照192條194條的規定，來請求損害賠償。

01:02:41 - 01:02:48
因為依照民法第七條的規定，胎兒以將來非死產者為限，關於個人利益之保護，視為既已出生。

01:02:48 - 01:02:58
那我們可以認定說，對胎兒來講，對胎兒來講，他縱然他現在現實上還沒有出生，但因為這個涉及到什麼？

01:02:58 - 01:03:02
對他身分權的保護，對胎兒跟爸爸之間，

01:03:02 - 01:03:03
這個人跟人的關係，

01:03:03 - 01:03:03
這涉及到他身分權的保護。

01:03:03 - 01:03:07
所以我們可以依民法第七條的規定，先當作他已經出生。

01:03:07 - 01:03:10
而且我們採法定解除條件說，

01:03:10 - 01:03:12
就是他就算現在還沒有出生，

01:03:12 - 01:03:14
將來是否活產不知道，

01:03:14 - 01:03:17
我們一樣先給他權利能力，

01:03:17 - 01:03:19
讓他可以先主張權利。

01:03:19 - 01:03:22
所以說對於A胎兒來講，他在他爸爸被撞死的情況之下，

01:03:22 - 01:03:24
縱然他還是個胎兒，

01:03:24 - 01:03:27
他也可以先對丙來主張這個損害賠償。

01:03:28 - 01:03:33
但問題是如果這個將來他真的生產了，怎麼辦？

01:03:34 - 01:03:36
也就是問題會發生在這個地方，

01:03:37 - 01:03:42
因為題目裡面他常常會告訴你說，那我們對胎兒而言，他可以先提告。

01:03:42 - 01:03:45
那先提告之後，如果將來他順產，那就沒事。

01:03:45 - 01:03:47
畢竟他就是真的有權利能力了。

01:03:48 - 01:03:50
那因此他獲得賠償也剛好而已。

01:03:50 - 01:03:53
但如果說他將來卻不幸的失產，

01:03:53 - 01:03:57
譬如題目裡面往往告訴你說，因為媽媽傷心過度導致流產，

01:03:58 - 01:03:59
那傷心過度導致流產，那怎麼去處理？

01:04:00 - 01:04:00
處理。

01:04:00 - 01:04:02
在這種情況底下，我們就把它分兩種情況。

01:04:03 - 01:04:06
第一種是，如果還沒有賠償。

01:04:07 - 01:04:11
反正如果第一種情況是判決都還沒下來啦，我都還沒有賠償，

01:04:11 - 01:04:12
胎兒就先死產了，

01:04:12 - 01:04:15
這時候很簡單，就是把原告訴之駁回。

01:04:15 - 01:04:21
因為理由在於說，你今天如果胎兒要依照民法192、194條的規定請求賠償，

01:04:21 - 01:04:24
你必須要證明什麼？你有權利受到侵害。

01:04:24 - 01:04:28
你要證明你有權利受到侵害，前提是你必須要能享受權利。

01:04:28 - 01:04:31
你要能享受權利，你必須是權利主體。

01:04:31 - 01:04:35
你要是權利主體，你必須要依第七條視為既已出生。

01:04:35 - 01:04:37
但問題是因為你將來實產,

01:04:37 - 01:04:40
你無法依第七條視為既已出生，所以你不是權利主體。

01:04:40 - 01:04:41
你沒有權利，

01:04:42 - 01:04:46
你就不會有權利受侵害，你當然就不能依侵權行為請求賠償，

01:04:46 - 01:04:48
所以這個時候就會是原告之訴駁回。

01:04:49 - 01:04:51
那如果這個餅已經賠了,

01:04:52 - 01:04:56
題目裡面告訴你說，這個餅跟甲在訴訟中達成和解,

01:04:57 - 01:04:59
餅跟甲在訴訟中達成和解,

01:04:59 - 01:05:02
那餅也願意賠償這個胎兒300萬。

01:05:02 - 01:05:05
那餅賠償完之後，結果這個胎兒還是不幸流產,

01:05:05 - 01:05:06
這就要怎麼去處理？

01:05:07 - 01:05:15
這個時候就會變成是乙，他可以依不當得利的規定，來請求乙，拍謝，請求甲，返還這個300萬元。

01:05:15 - 01:05:18
因為當時這個300萬元一定是甲代理的，

01:05:18 - 01:05:21
對不對？因為胎兒還在媽媽肚子裡，一定是媽媽代理。

01:05:21 - 01:05:27
所以當今天媽媽代理的情況之下，這時候乙可以對甲依不當得利的規定請求返還，為什麼？

01:05:28 - 01:05:33
因為不當得利的構成要件有三個嘛，第一個是甲受有利益，沒有問題。

01:05:33 - 01:05:37
乙給付300萬給甲，那個當然是要給胎兒的錢，但有甲代收，

01:05:37 - 01:05:39
所以甲現在受有300萬的利益。

01:05:40 - 01:05:41
再來第二個，無法律上原因。

01:05:42 - 01:05:46
因為原本的法律上原因是基於侵權行為的法律關係。

01:05:47 - 01:05:50
所以秉願意提出300萬賠償金。

01:05:50 - 01:05:53
那現在這一個侵權行為的法律關係不成立了，

01:05:54 - 01:05:56
因為胎兒已死產，胎兒沒有權利能力，

01:05:56 - 01:05:59
胎兒沒有權利，所以不構成侵權行為。

01:05:59 - 01:05:59
在

01:06:00 - 01:06:07
不構成侵權行為的情況之下，那你基於侵權行為的法律關係受有利益，就是無法律上原因受利益。

01:06:07 - 01:06:15
然後導致丙，他給付300萬受有損害，所以他就可以依不當得利規定，來對甲請求返還。

01:06:15 - 01:06:21
所以你可以看到就是說，在這種案例底下，如果胎兒將來順產，當然就沒有事情。

01:06:21 - 01:06:24
那如果胎兒將來死產怎麼辦？

01:06:24 - 01:06:30
那死產的話，基本上我們會認為說，他原本基於第七條，視為既已出生。

01:06:30 - 01:06:33
的權利能力，他會溯及消滅。

01:06:33 - 01:06:35
這個是法定解除條件說。

01:06:35 - 01:06:40
我先給他權利能力，那如果將來他死產，權利能力溯及消滅。

01:06:40 - 01:06:44
那權利能力溯及消滅的結果就代表，他不再有權利。

01:06:45 - 01:06:49
因此這時候，他不再能依侵權行為的規定，來主張賠償的請求。

01:06:50 - 01:06:52
所以如果還沒賠，原告之訴駁回。

01:06:52 - 01:06:54
已經賠了，用不當得利拿回來。

01:06:55 - 01:07:01
這個是針對胎兒的爸爸被撞死，或者胎兒的媽媽被撞成重傷。

01:07:01 - 01:07:02
類似的案例都這樣子去處理。

01:07:02 - 01:07:04
那第二種情況，你要去注意到的就是說

01:07:04 - 01:07:06
題目裡面告訴你說，這個甲

01:07:09 - 01:07:10
他現在懷有A胎兒。

01:07:11 - 01:07:14
然後呢，這個乙，他開車撞到甲。

01:07:17 - 01:07:20
然後，經過檢查，這個胎兒受傷了。

01:07:20 - 01:07:22
是撞下去之後，撞下去之後發現

01:07:24 - 01:07:27
這個超音波照下去,這個胎兒腦部損傷。

01:07:28 - 01:07:30
那現在就問你說,如果

01:07:30 - 01:07:33
柄撞到孕婦,如果柄撞到孕婦,然後發現這個胎兒本身腦部損傷

01:07:35 - 01:07:40
這個胎兒能不能夠對柄,依照民法184的規定請求損害賠償,沒有問題。

01:07:40 - 01:07:44
反正他現在只要還在媽媽的肚子裡面

01:07:44 - 01:07:45
還沒有流產，對不對？

01:07:45 - 01:07:47
以將來非死產為限，將來怎麼樣我不管

01:07:48 - 01:07:51
我先給他權利能力，讓他先有權利受侵害

01:07:51 - 01:07:54
然後他才能依侵權行為請求賠償。

01:07:54 - 01:07:57
所以對胎兒來說，將來有沒有死產不是重點。

01:07:58 - 01:08:00
他只要現在還在媽媽

01:08:00 - 01:08:04
她肚子裡，他就可以先依侵權行為的規定，請求損害賠償。

01:08:04 - 01:08:07
但問題是，他將來死產了，怎麼去處理？

01:08:07 - 01:08:10
對，他將來如果死產了怎麼去處理？

01:08:10 - 01:08:17
這個時候我們就會認為說，如果胎兒將來死產的話，如果胎兒將來死產的話，那胎兒就沒有權利能力，對不對？

01:08:17 - 01:08:22
所以對胎兒來說，他當然就沒有辦法再對請求損害賠償。

01:08:22 - 01:08:25
那如果已經賠償的部分，要依不當得利請求返還。

01:08:25 - 01:08:28
這個是一個比較跟我們剛剛講的觀念是一樣的。

01:08:28 - 01:08:33
也就是說對胎兒而言，如果他將來是實產，權利能力溯及消滅。

01:08:34 - 01:08:39
那這時候對胎兒來說，他當然就沒有辦法再自己去向請求賠償。

01:08:39 - 01:08:43
但是在這裡考試上你要特別去注意到的是假的部分。

01:08:44 - 01:08:47
甲現在對乙呢,他去請求損害賠償。

01:08:48 - 01:08:50
那針對A的實產。

01:08:53 - 01:08:55
他可以主張什麼權利?

01:08:55 - 01:08:58
題目裡面就講說啊,這個胎兒將來實產了。

01:08:59 - 01:09:02
那請問媽媽對餅有什麼權利可以主張？

01:09:03 - 01:09:05
這個其實在前陣子有發生一個新聞。

01:09:05 - 01:09:07
那個胎兒已經36週了。

01:09:07 - 01:09:11
36週基本上是已經快要出生，大概一般38週小朋友就出來。

01:09:11 - 01:09:16
所以你那個胎兒快要出生了，在臺南發生一個車禍，啊結果那個小孩就當場胎死腹中。

01:09:17 - 01:09:20
這個時候對媽媽來講，他當然那個新聞是刑事新聞啊。

01:09:20 - 01:09:22
那媽媽想要告什麼？對方過失致死。

01:09:22 - 01:09:24
他想要告對方過失致死。

01:09:24 - 01:09:27
但檢察官說不好意思啊，沒有致死，為什麼？

01:09:27 - 01:09:29
因為你要發生死這個結果。

01:09:29 - 01:09:33
你要發生死這個結果，前提是什麼？你要有生命權受到侵害。

01:09:33 - 01:09:37
那你要有生命權，前提是你必須要有權利能力，你要有權利能力你才有生命權嘛。

01:09:37 - 01:09:40
那胎兒怎麼樣？他今天以將來非死產為限。

01:09:40 - 01:09:45
他才會被視為既已出生啊，那如果胎兒已經死產了，他的權利能力溯及消滅。

01:09:45 - 01:09:47
這時候他就不再有視為既已出生的效果。

01:09:47 - 01:09:50
那因此胎兒在將來實產的情形。

01:10:00 - 01:10:00
情況之下，因為不再有視為既已出生的效果，所以胎兒根本就還沒有出生。

01:10:00 - 01:10:00
那既然胎兒沒有出生，他就沒有權利能力。

01:10:00 - 01:10:01
沒有權利能力就沒有生命權。

01:10:01 - 01:10:01
沒有生命權就不會有生命權受侵害，就不會有死亡的結果發生。

01:10:01 - 01:10:01
所以對於媽媽來說，她今天被撞到流產。

01:10:01 - 01:10:02
那是她自己的身體健康權受侵害。

01:10:02 - 01:10:02
而不能認為是胎兒的生命權受侵害。

01:10:02 - 01:10:02
所以那時候就很多人在想，就說我們其實在什麼優生保健法、人工流產等等。

01:10:03 - 01:10:03
對於那個胎兒的生命的認定。

01:10:03 - 01:10:03
基本上他的標準，好像跟我們民法的概念不太一樣。

01:10:03 - 01:10:04
所以以民法的概念來說啊，這個胎兒基本上只要還沒出生，只要將來*死產*，我們就只好認為他不是人。

01:10:04 - 01:10:04
那既然他不是人，他就沒有生命權被不法侵害的問題。

01:10:04 - 01:10:05
所以在這種情況底下，這一個A胎兒，如果因為侵權行為而被撞到*死產*。

01:10:05 - 01:10:05
這個胎兒啊，因為侵權行為而被撞到*死產*。

01:10:05 - 01:10:06
那針對A的實產，假定，他不能依照192、194的規定請求賠償。

01:10:06 - 01:10:07
因為民法192、194的構成要件，是以不法侵害他人致死者作為他的要件。

01:10:07 - 01:10:07
他既然是胎兒，還不是人。

01:10:07 - 01:10:07
對不對，他還是胎兒嘛。

01:10:07 - 01:10:07
他還沒被視為既已出生啊。

01:10:07 - 01:10:07
所以就不符合不法侵害他人致死這個要件。

01:10:08 - 01:10:08
那結果就變成是家屬無法依192、194求償。

01:10:08 - 01:10:08
他只能依照民法的184加195的規定。

01:10:08 - 01:10:09
以自己的身體健康權。

01:10:09 - 01:10:10
受侵害為由，以自己的身體健康權受侵害為由，來請求賠償，而不能以A的生命權受侵害為由，來請求賠償。

01:10:10 - 01:10:10
因為畢竟對A來說。

01:10:10 - 01:10:11
你如果沒有符合第七條的要件。

01:10:11 - 01:10:11
你就沒辦法被視為既已出生，那如果你沒有被視為既已出生。

01:10:11 - 01:10:11
那你就沒辦法依第六條取得權利能力，你沒有權利能力。

01:12:00 - 01:12:02
你就沒辦法受到法律的保護。

01:12:02 - 01:12:04
所以其實在最更之前，

01:12:04 - 01:12:06
如果同學有印象的話，

01:12:06 - 01:12:10
其實曾經我們在優生保健法的修法過程當中，

01:12:10 - 01:12:15
我們有一派的人想要學美國引進什麼心跳法案

01:12:15 - 01:12:16
什麼叫心跳法案？

01:12:16 - 01:12:22
它指的是女生在這個胎兒被偵測到心跳之後，就不能再流產了。

01:12:23 - 01:12:28
那當時他們的想法是，今天這個胎兒在媽媽的肚子裡面有心跳了，他就是人。

01:12:28 - 01:12:32
所以如果你人工流產的話，基本上是侵害這個胎兒的生命權。

01:12:32 - 01:12:36
但這個觀念當然在人工生殖法裡面有它另外的考量

01:12:36 - 01:12:38
但如果從民法的角度來看就很弔詭

01:12:38 - 01:12:41
因為你人工流產的結果必然死產

01:12:41 - 01:12:44
對不對，你不可能流出來之後還來活著，那就是把它生出來啊，不一樣嘛

01:12:45 - 01:12:47
所以流產一定是把小孩弄成死產嘛

01:12:48 - 01:12:51
那如果今天小孩死產，就無法依第七條取得權利能力

01:12:51 - 01:12:54
那這時候怎麼會有侵害胎兒生命權的問題，對不對

01:12:55 - 01:13:00
所以在概念上面，我們目前對胎兒的法律地位，在民法當中

01:13:00 - 01:13:04
在民法當中，就是看他將來是不是死產來做決定

01:13:04 - 01:13:10
所以以考試來講，只要題目沒出現他將來死產，你就當作他現在有權利能力

01:13:10 - 01:13:12
只要是跟他個人利益保護有關的

01:13:12 - 01:13:19
題目如果沒有出現死產，他沒有告訴你將來是生是死，你就把它依照第七條的規定視為既已出生

01:13:20 - 01:13:23
那如果題目裡面後續告訴你他將來死產了

01:13:24 - 01:13:26
那你再進一步去做處理

01:13:26 - 01:13:27
那如果他將來順產，那就沒事

01:13:28 - 01:13:31
就等同於他已經拿到的權利能力就不受影響

01:13:31 - 01:13:35
所以民法第七條主要是在處理這樣子的一個問題

01:13:35 - 01:13:37
所以我們常常在考試裡面看到胎兒

01:13:38 - 01:13:40
那包含胎兒的爸爸被撞死

01:13:40 - 01:13:44
或者是說胎兒自己被撞到受傷，或者胎兒甚麼在敘述的時候

01:13:44 - 01:13:46
感染梅毒之類的案例

01:13:46 - 01:13:52
那接下來你就要去了解到後續的這個胎兒死產之後，他的法律關係要如何去處理

01:13:52 - 01:13:55
好，那我們接下來看到民法的八九條

01:13:55 - 01:14:00
那民法的第八條第九條就順著民法第六條的那個終止

01:14:00 - 01:14:01
與死亡而來的。

01:14:01 - 01:14:03
因為民法第六條規定說,

01:14:04 - 01:14:07
人的權利能力始於出生，終於死亡。

01:14:07 - 01:14:09
所以當人死亡以後，

01:14:14 - 01:14:15
對，當人死亡以後，

01:14:15 - 01:14:17
他就不再是權利主體。

01:14:17 - 01:14:19
那不再是權利主體,

01:14:19 - 01:14:23
那我們就依照繼承法則來處理他後續的法律關係。

01:14:24 - 01:14:25
所以當人死亡,

01:14:26 - 01:14:27
當人死亡,

01:14:27 - 01:14:29
那就是繼承法派上用場的時候了。

01:14:30 - 01:14:30
對不對？

01:14:30 - 01:14:34
所以民法1147條講，繼承從人死亡的時候開始嘛。

01:14:34 - 01:14:36
所以人死掉以後，

01:14:36 - 01:14:39
那基本上就是依繼承法來處理他後續的法律關係。

01:14:40 - 01:14:40
那問題是，

01:14:41 - 01:14:43
當一個人生死不明的時候怎麼辦？

01:14:48 - 01:14:50
我不知道這個人是生是死。

01:14:52 - 01:14:54
我不知道這個人是生是死。

01:14:54 - 01:14:56
就是我們所稱的失蹤。

01:14:56 - 01:14:58
所以你可以看到民法的第八條他講，

01:14:59 - 01:15:03
失蹤人口失蹤滿一定的時間,可以對他做死亡宣告。

01:15:03 - 01:15:08
那這個失蹤指的是生死不明,而不是所在不明。

01:15:08 - 01:15:08
為什麼?

01:15:09 - 01:15:10
如果我知道他活著,

01:15:10 - 01:15:12
我只是不知道他在哪。

01:15:13 - 01:15:14
這個是廣義的失蹤啦,

01:15:14 - 01:15:14
對不對?

01:15:14 - 01:15:16
我知道他活著,但我找不到他。

01:15:16 - 01:15:18
那你有必要對他做死亡宣告嗎?

01:15:18 - 01:15:19
沒有必要嘛,

01:15:19 - 01:15:20
他還活著啊,

01:15:20 - 01:15:20
對不對？

01:15:20 - 01:15:22
所以就是他是生是死，我不知道。

01:15:23 - 01:15:25
是生是死我不知道，

01:15:25 - 01:15:27
生死不明才是我們民法的失蹤。

01:15:27 - 01:15:30
如果只是單純的所在不明,

01:15:30 - 01:15:32
譬如我知道他在美國,但我不知道他在哪一州。

01:15:33 - 01:15:37
那這個時候我們不會認為要把它做死亡宣告,它不是法律上的失蹤。

01:15:37 - 01:15:40
所以你要去注意到,它一定到生死不明的程度。

01:15:40 - 01:15:44
好,那我們來看民法八九條它的一個要件跟效果。

01:15:45 - 01:15:48
當一個人生死不明的時候，我們法律上要怎麼去處理？

01:15:48 - 01:15:54
其實我們的想法在於說，如果他今天生死不明，那法律關係就難以確定。

01:15:54 - 01:15:56
對，這個法律關係就難以確定。

01:15:56 - 01:15:59
那在難以確定的情況之下，

01:15:59 - 01:16:00
那這個

01:16:00 - 01:16:03
之後財產法上產生一個所謂的懸而未決的狀態，有害法安定性。

01:16:04 - 01:16:09
你想想看，當一個人生死不明的時候，最直接的問題就是他名下的財產怎麼去處理。

01:16:10 - 01:16:11
如果他活著，就他自己處理。

01:16:12 - 01:16:14
如果他死了，就他的繼承人來處理。

01:16:14 - 01:16:16
但他今天生死不明。

01:16:16 - 01:16:19
他介於活著跟死了之間，薛丁格的活著。

01:16:19 - 01:16:22
那這個時候請問，他到底他的財產怎麼辦？

01:16:23 - 01:16:26
對不對，你作為他的債權人，你要告他還是告他的繼承人？

01:16:27 - 01:16:30
如果你今天告他，但他已經死了，你怎麼告？

01:16:30 - 01:16:33
那你告他的繼承人，如果他還活著，你要怎麼告？

01:16:33 - 01:16:40
所以當一個人處在一個生死不明狀態的時候，那他的法律關係就會處在一個無法處理的狀態。

01:16:40 - 01:16:42
因為我不知道要怎麼去主張權利。

01:16:42 - 01:16:45
他如果活著，我就找他，他如果死了，我就找他的繼承人。

01:16:45 - 01:16:48
問題是我現在要找誰，我不知道。

01:16:48 - 01:16:53
那我們在這種情況底下，只好透過法律，先假裝他死掉。

01:16:53 - 01:16:55
你才有辦法趕快依繼承法則處理吧。

01:16:56 - 01:16:59
所以那個假裝他死掉,就叫做死亡宣告制度。

01:17:40 - 01:17:43
好,所以你可以看到民法的第八條,死亡宣告的要件,

01:17:43 - 01:17:44
他告訴你,

01:17:45 - 01:17:49
第一個,他必須要失蹤達一定的時間。

01:17:58 - 01:18:00
好，必須要失蹤達一定的期間

01:18:00 - 01:18:00
的期間

01:18:00 - 01:18:02
必須失蹤滿一定期間

01:18:02 - 01:18:04
那這個部分就是未滿80歲之人，如果失蹤，那我們就等七年

01:18:07 - 01:18:10
再來滿80歲的人，我們等三年

01:18:10 - 01:18:12
然後遇到特別災難，我們等一年

01:18:13 - 01:18:15
那如果是空難的話，等六個月

01:18:15 - 01:18:17
好，這邊有兩個解釋上的問題

01:18:18 - 01:18:19
第一個問題其實蠻有趣的

01:18:19 - 01:18:23
就是說，請問一個人如果在79歲的時候失蹤

01:18:24 - 01:18:27
如果一個人在79歲的時候失蹤

01:18:27 - 01:18:28
請問要等多久

01:18:30 - 01:18:32
79歲失蹤，再過一年他就滿80歲了

01:18:33 - 01:18:34
那滿80歲再等三年

01:18:34 - 01:18:37
所以83歲就可以幫他申請死亡宣告

01:18:37 - 01:18:40
還是說因為他失蹤當下，他是未滿80歲

01:18:41 - 01:18:43
所以我們要等七年，86歲才能做死亡宣告

01:18:44 - 01:18:45
這個部分有不同的想法

01:18:46 - 01:18:49
有認為依照民法第八條的第一項的規定

01:18:50 - 01:18:54
基本上他就是失蹤人未滿80歲，所以就是要一定要等七年

01:18:54 - 01:18:55
這個是食物上的看法

01:18:56 - 01:18:59
所以食物見解很簡單，就是看他失蹤年齡

01:18:59 - 01:19:01
他失蹤的時候幾歲

01:19:01 - 01:19:02
79歲，啊就是等七年

01:19:02 - 01:19:04
他失蹤的時候80歲，啊就是等三年

01:19:05 - 01:19:08
不會因為他失蹤到一半變80歲，就變成直接等三年

01:19:08 - 01:19:10
所以他是以失蹤時為準

01:19:10 - 01:19:15
那在學理上像孫聖淵老師，雖然說他有提到說，我們是不是可以

01:19:15 - 01:19:17
讓他在滿80歲的時候，再算三年

01:19:18 - 01:19:20
但這個算是比較少數的看法

01:19:20 - 01:19:22
目前食物上就是按照法條的文義

01:19:22 - 01:19:26
基本上就是以他失蹤時的年齡來作為判斷的標準，這是第一個

01:19:27 - 01:19:28
那再來就說，所謂的特別

01:19:30 - 01:19:30
災難

01:19:30 - 01:19:31
要多特別

01:19:32 - 01:19:34
對不對，這個特別災難要多特別？

01:19:36 - 01:19:39
基本上就是人在當下，通常都沒有辦法抵抗。

01:19:40 - 01:19:42
也就是說他是一個不可抗力。

01:19:43 - 01:19:45
他是正常人在當下都會受到影響。

01:19:46 - 01:19:48
無人可以倖免於難的狀態。

01:19:48 - 01:19:50
這個才叫做特別災難

01:19:50 - 01:19:54
例如說遇到什麼海嘯啦、地震啦、颶風啦，有沒有？

01:19:54 - 01:19:58
或者像是前陣子那個，颱風在臺南會很可怕

01:19:58 - 01:20:00
那種情況就是任何

01:20:00 - 01:20:02
何人在當下都無法倖免於難的

01:20:02 - 01:20:03
這個才叫做特別災難,

01:20:04 - 01:20:06
所以如果只是跟個人的行為有關,

01:20:07 - 01:20:08
那就不叫做特別災難,

01:20:08 - 01:20:11
所以最高法院就講失足落海不算,

01:20:11 - 01:20:14
譬如說有些人可能在這個海邊玩的時候,

01:20:14 - 01:20:16
不慎失足落海，

01:20:16 - 01:20:18
或者是說自己跑去山上玩，

01:20:18 - 01:20:19
不慎跌落山谷，

01:20:20 - 01:20:22
那都是針對個人的行為所造成的，

01:20:23 - 01:20:24
那就不叫做特別災難。

01:20:25 - 01:20:30
特別災難通常必須要是一個有人力所無法抵抗的災害出現,

01:20:30 - 01:20:32
譬如說遇到什麼雪崩啦,

01:20:32 - 01:20:34
或者遇到地震啊，遇到海嘯啦,

01:20:35 - 01:20:36
這個才是所謂的特別災難,

01:20:37 - 01:20:39
所以當我們今天遇到特別災難的時候,

01:20:39 - 01:20:43
基本上就是一年的時間內，找不到人，

01:20:43 - 01:20:45
我們就可以申請死亡宣告。

01:20:45 - 01:20:46
再來第二個，

01:20:46 - 01:20:47
他必須要怎麼樣？

01:20:47 - 01:20:51
他必須要由利害關係人提出申請。

01:21:41 - 01:21:42
也就是說，

01:21:42 - 01:21:44
民法的第八條，

01:21:44 - 01:21:48
它並不是一個直接發生死亡宣告的效果，

01:21:48 - 01:21:49
它是由法院宣告，

01:21:50 - 01:21:51
那這個由法院宣告，

01:21:51 - 01:21:53
法院也不是職權宣告，

01:21:53 - 01:21:55
因為法院對法院來說，

01:21:55 - 01:21:56
要有人來申請，

01:21:56 - 01:21:58
我才可以來宣告他死亡，

01:21:59 - 01:22:00
所以我們這個誰可以申請？

01:22:00 - 01:22:02
那我們才說你是所謂的利害關係人

01:22:03 - 01:22:12
所以如果說是一般的鄰裡長啦，或者是好朋友啦，那個都不能當作死亡宣告的申請人，因為你沒有利害關係

01:22:12 - 01:22:14
他死掉跟你無關啊

01:22:14 - 01:22:14
他死掉跟你無關

01:22:14 - 01:22:16
他活著跟你無關，因為死亡宣告這個制度目的在於維護法安定性

01:22:17 - 01:22:24
所以必須要跟這個人的死亡有關聯的人，他才有辦法提出死亡宣告的申請

01:22:24 - 01:22:30
那第二個，檢察官的部分，同學要去注意到，檢察官他是有獨立的申請權

01:22:31 - 01:22:39
也就是說，他不需要得到家屬同意，也不需要得到利害關係人同意，他可以獨立為之

01:22:40 - 01:22:46
為什麼，因為民法第八條他本身那個法安定性，他是有一個公益的要求

01:22:47 - 01:22:51
民法第八條的立法目的啊，我們講說是為了維護法安定性

01:22:51 - 01:22:55
那法安定性本身,他是可以去涉及到公共秩序的

01:22:55 - 01:22:58
所以檢察官也可以本於公益,獨立提出申請

01:22:59 - 01:23:00
不用得到利害

01:23:00 - 01:23:01
關係人同意

01:23:01 - 01:23:09
所以曾經在考試就有出現過,這個檢察官在沒有經過家人的同意情況下,他獨立提出死亡宣告申請,可不可以

01:23:10 - 01:23:13
這個選擇題裡面問你說這樣子對還是錯

01:23:13 - 01:23:14
這部分沒有問題，檢察官他有獨立的申請權

01:23:15 - 01:23:17
你看法條就知道嘛，有沒有，法條是講

01:23:18 - 01:23:21
經利害關係人或檢察官申請，所以代表檢察官

01:23:22 - 01:23:26
跟利害關係人一樣，他們都有獨立的申請權

01:23:27 - 01:23:29
好，那再來第三個，他必須由法院來

01:23:29 - 01:23:31
判斷後做出宣告，有法院判斷後做出宣告

01:23:33 - 01:23:39
所以說當你滿足這三個要件的時候，那法院就可以為死亡宣告的裁定

01:23:39 - 01:23:42
那死亡宣告的裁定裁下來以後

01:23:42 - 01:23:46
依照民法第九條的規定，他告訴你說

01:23:46 - 01:23:48
這個死亡宣告之人

01:23:48 - 01:23:54
我們在這個第八條所推定的期間屆滿時，推定其為死亡

01:23:54 - 01:23:57
所以民法第九條的這個法律效果

01:24:00 - 01:24:02
他講推定死亡

01:24:19 - 01:24:21
好，這一個推定死亡的時間點

01:24:22 - 01:24:25
原則上是在第八條期間屆滿的時候，

01:24:25 - 01:24:29
是在第八條期間屆滿的時候，我們推定他死亡。

01:24:29 - 01:24:32
好，這裡有兩個地方可以來稍微補充一下，

01:24:32 - 01:24:35
第一個就是這個第八條的期間要怎麼算，

01:24:36 - 01:24:43
因為你可以看到在第九條他想到說，這個受死亡宣告者，以判決內所確定死亡之時推定死亡。

01:24:44 - 01:24:51
然後第二項說，前項死亡之時，因為前條各項所定期間，最後日終止之時，

01:24:51 - 01:24:56
這個最後日終止之時，就是第八條的期間屆滿，那到底要怎麼算？

01:24:57 - 01:25:01
這個地方就跟民法的120條、121條有關。

01:25:01 - 01:25:04
因為我們在民法的期間的計算上有兩個法則，

01:25:04 - 01:25:06
第一個叫做始日不算入。

01:25:06 - 01:25:07
對，第一個叫始日不算入，

01:25:08 - 01:25:11
第二個是算到相當日前一日的終止之時為止，

01:25:11 - 01:25:14
這個在民法120、121條都有規定，

01:25:14 - 01:25:15
所以我們舉一個簡單的例子，

01:25:16 - 01:25:19
譬如說某甲在民國90年的隨便一天。

01:25:19 - 01:25:23
90年的9月10號失蹤好了

01:25:25 - 01:25:30
這個是我們講到的最後音訊日

01:25:35 - 01:25:37
最後有音訊的一天

01:25:37 - 01:25:39
這個是90年9月10號

01:25:39 - 01:25:41
那通常法院會怎麼調查

01:25:41 - 01:25:44
他會去調查跟他有關的任何訊號,

01:25:44 - 01:25:46
譬如說今天他的手機訊號,

01:25:46 - 01:25:51
對，你人帶著手機嘛，那你手機訊號最後一次被發現是什麼時候，

01:25:51 - 01:25:53
因為從此之後再也沒訊號了，

01:25:53 - 01:25:57
或者是他有沒有信用卡的消費資料、提款卡的消費資料。

01:25:58 - 01:25:59
健保卡的資料，

01:25:59 - 01:26:00
各式

01:26:00 - 01:26:00
各樣的資料,有沒有人看過他,就問當地的管區,問當地的警察,或者問加油站的員工,就是你今天窮盡調查之後,大概會抓到一個時間點是,在某一天之後就沒有人看過他了,就把這一天當作他最後的,這個音訊之日,就他失蹤日,好,接下來要開始怎麼樣,去算時間嘛,那假設說某甲在90年9月10號失蹤,那他的家屬在民國100年的這一個7月5號提出申請。

01:26:32 - 01:26:39
然後法院在101年的3月8號的時候下了死亡宣告的裁定。

01:26:41 - 01:26:42
好。

01:26:42 - 01:26:46
那現在問你說，假會被推定在什麼時候死掉。

01:26:46 - 01:26:47
選擇題會考這個。

01:26:48 - 01:26:49
一是選擇題考這個東西啊，就是告訴你說他什麼時候失蹤。

01:26:52 - 01:26:55
他的家人什麼時候提出申請，法院什麼時候做出裁定。

01:26:55 - 01:26:59
然後問你說，請問假被推定在何年何月何日死亡。

01:26:59 - 01:27:03
首先第一個你要注意到，死亡時間不是判決時間。

01:27:04 - 01:27:05
死亡時間也不是起訴時間。

01:27:06 - 01:27:11
所以今天90年9月10號失蹤，跟什麼時候提出申請，跟什麼時候裁定死亡無關。

01:27:11 - 01:27:14
而是你要看的是裁定裡面寫的死亡時間。

01:27:15 - 01:27:21
那裁定裡面寫的死亡時間是什麼，是前條期間最後日終止之時。

01:27:21 - 01:27:25
所以以這個角度來看，依照民法的第九條第二項的規定。

01:27:26 - 01:27:31
那我們的起算點是90年的9月11日的0時0分。

01:27:32 - 01:27:35
為什麼從90年9月11號開始起算？

01:27:35 - 01:27:37
因為依照民法120條的規定。

01:27:38 - 01:27:42
我們如果說以年定期間者，他的始日不算入。

01:27:43 - 01:27:46
他是以星期、月、年為期間者，始日不算入。

01:27:46 - 01:27:47
第一天不要算了。

01:27:47 - 01:27:48
為什麼？

01:27:48 - 01:27:49
民法120條為什麼這樣規定？

01:27:49 - 01:27:50
理由很簡單。

01:27:50 - 01:27:52
因為你第一天是幾點失蹤不知道。

01:27:53 - 01:27:55
早上8點失蹤，下午4點失蹤。

01:27:55 - 01:27:57
下午11點失蹤，都有可能。

01:27:58 - 01:27:59
所以第一天乾脆不要算。

01:28:00 - 01:28:00
我們直接從第二天的零開始。

01:28:00 - 01:28:00
這樣的話就會變成它的期間計算比較明確

01:28:00 - 01:28:00
所以我們的做法是第一天我們就去投了

01:28:00 - 01:28:00
有點像去投

01:28:00 - 01:28:01
我們就第一天就先不要管它

01:28:01 - 01:28:01
基本上從他失蹤的隔天的0.00開始作為這個期間的起算點

01:28:01 - 01:28:02
好，那期間的起算就是從零開始到24結束

01:28:02 - 01:28:02
那算到什麼時候，相當日的前一日終止之時

01:28:02 - 01:28:02
這個在121條

01:28:02 - 01:28:03
所以7年後，那就是算到97年的9月10號的24:00

01:28:03 - 01:28:03
相當日的前一日終止之時

01:28:03 - 01:28:04
這個是在121條

01:28:04 - 01:28:04
所以說他今天他的相當日是9月11號

01:28:04 - 01:28:04
對

01:28:04 - 01:28:04
他的相當日是9月11號

01:28:04 - 01:28:05
那9月11號的前一天是9月10號,9月10號的終止之時,就是9月10號的24:00

01:28:05 - 01:28:05
那其實你會說

01:28:05 - 01:28:05
老師

01:28:05 - 01:28:05
9月10號的24:00

01:28:05 - 01:28:06
那不就等於9月11號的0:00

01:28:06 - 01:28:06
對啊

01:28:06 - 01:28:06
這兩個時間點是相同的

01:28:06 - 01:28:06
但是在法律上意義不一樣

01:28:06 - 01:28:06
零是開始，24是結束

01:28:06 - 01:28:07
所以你今天如果要描述它是一個時間的結束，我們就會用9月10號的24:00

01:28:07 - 01:28:07
如果它是一個時間的開始，它就是會用0:00

01:28:07 - 01:28:08
就像你今天跨年嘛，對不對？

01:28:08 - 01:28:08
你倒數計時嘛，你算到什麼時候？

01:28:08 - 01:28:08
你算到今年12月31號的24點00分

01:28:08 - 01:28:08
今年就結束了

01:28:08 - 01:28:08
那明年什麼時候開始？1月1號的0點00分開始

01:28:09 - 01:28:09
但這兩個是同一個點

01:28:09 - 01:28:09
有沒有發現

01:28:09 - 01:28:09
所以說從零開始到24結束

01:28:09 - 01:28:09
這個是我們在計算期間的一個小觀念

01:28:09 - 01:28:10
所以說對於甲來講，他從民國90年9月10號失蹤

01:28:10 - 01:28:10
時日不算入

01:28:10 - 01:28:10
那我們從90年9月11號0點0分開始算

01:28:10 - 01:28:11
算7年

01:28:11 - 01:28:11
這個時候是在97年的9月10號24點0分來作為期間的終止

01:28:11 - 01:28:11
所以說在判決書裡面，他就會記載

01:28:11 - 01:28:12
在90

01:30:00 - 01:30:05
17年的10月,9月10日24點00,推定假死亡,所以假的法律關係,從這一個點開始,我們就依繼承法則處理

01:30:05 - 01:30:07
因此如果你是債權人,

01:30:07 - 01:30:10
你就從這個時間點開始,

01:30:10 - 01:30:13
要以他的繼承人為被告,

01:30:13 - 01:30:15
好,那這個是有關於說

01:30:15 - 01:30:17
他的時間的計算

01:30:17 - 01:30:25
那再來第二個觀念,他是推定死亡,對不對

01:30:26 - 01:30:30
所以代表他不是真的死

01:30:30 - 01:30:38
代表他不是真的死，所以這個時候學者就強調說，當我們推定他死亡的時候

01:30:38 - 01:30:41
對於他原本的生活地

01:30:41 - 01:30:41
這個叫死亡

01:30:41 - 01:30:48
宣告的範圍效力

01:30:48 - 01:30:57
當一個人被死亡宣告以後，這個死亡宣告的範圍效力，他只是說在這樣的一個情況底下，對於他原本的生活地

01:30:57 - 01:31:03
就是說他在受死亡宣告之前,原本留下生活軌跡的地方

01:31:04 - 01:31:07
這個原生活地,我們就依繼承法則來處理

01:31:07 - 01:31:13
就對於他原本留下來的這些法律關係,我們就依繼承法則把它處理掉

01:31:13 - 01:31:15
那對於他現在的生活地

01:31:20 - 01:31:22
他是完全沒有影響

01:31:22 - 01:31:27
也就是他既有的權利能力、行為能力等等，他都不會受到影響。

01:31:27 - 01:31:31
因為有些人是跑路，對不對？他就說我今天欠債很多

01:31:31 - 01:31:36
我不想連累家人，所以我就趁半夜逃跑，那我可能跑到一個沒有人認識我的地方活著。

01:31:36 - 01:31:42
那現在如果說他被死亡宣告，他人還活著這件事情，會不會有影響？不會。

01:31:42 - 01:31:46
所以對於他原生活地的法律行為都還是有效。

01:31:46 - 01:31:52
他即使活著，侵權行為還是要負賠償責任，他即使活著，還是有權利能力，還是有行為能力，都沒有影響。

01:31:52 - 01:31:59
所以基本上死亡宣告，他只是一個想要

01:31:59 - 01:32:00
瞭解

01:32:00 - 01:32:04
暫時去處理原生活者的法律狀態而設計的制度。

01:32:04 - 01:32:07
所以對於他失蹤前的這些法律關係，

01:32:07 - 01:32:09
我們可以依照繼承法則去處理它。

01:32:10 - 01:32:12
那對於他如果現在真的還活著，

01:32:12 - 01:32:16
那對於他現在生活地完全沒有影響。

01:32:16 - 01:32:16
好，

01:32:16 - 01:32:21
那這個是有關於說在民法第八條裡面，我們推定他死亡。

01:32:21 - 01:32:24
民法第九條裡面，推定他死亡的效果，

01:32:24 - 01:32:27
也就是當一個人被推定死亡的時候，

01:32:27 - 01:32:28
不代表他真的死。

01:32:28 - 01:32:31
我講說死亡宣告跟死亡筆記本是不一樣的東西啊。

01:32:32 - 01:32:33
一個人被死亡宣告，不會真的死。

01:32:34 - 01:32:36
但是一個人被死亡宣告以後，

01:32:36 - 01:32:40
他今天在原生活地的法律關係，我們得依繼承來處理。

01:32:40 - 01:32:42
至於他如果還活著，沒有影響。

01:32:42 - 01:32:44
所以考試有出現過啊，

01:32:44 - 01:32:47
某甲被死亡宣告以後，他是躲在山上。

01:32:47 - 01:32:48
他躲在山上。

01:32:48 - 01:32:52
那有一天他酒駕撞死人，問你他要不要負賠償責任。

01:32:52 - 01:32:53
那就涉及到什麼？

01:32:53 - 01:32:56
受死亡宣告之人，他仍然有權利能力。

01:32:56 - 01:32:58
因為他原生活地不受影響。

01:32:58 - 01:32:59
那你要怎麼去解釋？

01:32:59 - 01:33:14
你要說民法第九條

01:33:14 - 01:33:33
所謂的推定其為死亡，

01:33:33 - 01:33:44
僅有範圍效力

01:33:44 - 01:33:48
也就是針對他原生活地的部分，依繼承法則處理，

01:33:48 - 01:33:50
對於現生活地人無影響。

01:33:50 - 01:33:51
所以甲既然還活著，

01:33:51 - 01:33:53
他就有權利能力,

01:33:53 - 01:33:54
那有權利能力,

01:33:54 - 01:33:56
基本上他還是要負賠償的責任。

01:33:56 - 01:33:57
好,

01:33:57 - 01:34:00
那這個是民法第九條在推定死亡的時候,

01:34:22 - 01:34:23
好,

01:34:23 - 01:34:27
我們看到，在家事事件法的155條規定，

01:34:27 - 01:34:29
就這邊有155跟163。

01:34:29 - 01:34:35
那155條他說啊，宣告死亡或撤銷、變更宣告死亡之裁定，

01:34:35 - 01:34:38
利害關係人或檢察官得申請之。

01:34:38 - 01:34:43
所以基本上當事人啊，基本上他都是可以來撤銷這個死亡宣告。

01:34:43 - 01:34:45
好，那接下來163條說，

01:34:45 - 01:34:48
撤銷或變更宣告死亡裁定之裁定，

01:34:48 - 01:34:50
不問對於何人均有效力，

01:34:50 - 01:34:53
但裁定確定前的善意行為不受影響。

01:34:53 - 01:35:02
那第二項說,因宣告死亡取得財產者,如因前項裁定失其權利,僅於現受利益限度內負歸還財產之責。

01:35:02 - 01:35:05
那這個算是一個非常經典的爭點,

01:35:05 - 01:35:08
因為它這個在考試上確實很常見到。

01:35:08 - 01:35:10
簡單來說啊,我們題目這樣子好了,

01:35:10 - 01:35:14
這個甲如果他被乙這個繼承人,

01:35:16 - 01:35:19
申請死亡宣告。

01:35:19 - 01:35:21
那他現在回來了。

01:35:22 - 01:35:27
如果今天假設是說，這個乙申請對甲做死亡宣告，

01:35:27 - 01:35:28
那甲現在活著。

01:35:28 - 01:35:31
那甲當時他留下的這個遺產，

01:35:31 - 01:35:34
譬如說，AD被乙繼承。

01:35:35 - 01:35:36
這個AD被乙繼承。

01:35:37 - 01:35:39
那乙呢，今天把AD賣給第三者。

01:35:39 - 01:35:42
好，沒關係，我們這個例子我們等一下再來講好了。

01:35:42 - 01:35:44
就是我們今天假設說在這個案件當中。

01:35:45 - 01:35:47
這個甲他回來了，那怎麼辦？

01:35:47 - 01:35:53
甲做的第一件事情，他必須要撤銷死亡宣告。

01:35:53 - 01:35:55
因為死亡宣告的效力，

01:35:55 - 01:35:56
死亡宣告的效力，

01:35:57 - 01:35:59
在他被撤銷之前都會繼續存在。

01:36:00 - 01:36:06
所以說在撤銷前，這個時候他仍然是在死亡宣告的狀態下。

01:36:07 - 01:36:09
仍然在死亡宣告的狀態下。

01:36:09 - 01:36:12
所以他的權利義務，他是不會立刻回復的。

01:36:13 - 01:36:17
所以不會因為你人回來，那個權利義務關係就直接回到你身上，不會。

01:36:18 - 01:36:24
因為你沒有撤銷，他就沒有辦法依照家事事件法163條的規定，發生回復的效果。

01:36:24 - 01:36:29
所以你必須要依照家事事件法163條的規定，來提起一個撤銷訴訟。

01:36:30 - 01:36:34
並且等到撤銷以後，它才會產生回復的效力。

01:36:34 - 01:36:37
那問題就是他到底要回復什麼？

01:36:37 - 01:36:37
好。

01:36:37 - 01:36:46
那你可以看到在家事事件法163條第一項裡面講，撤銷死亡宣告裁定之裁定，不問對於何人均有效力。

01:36:47 - 01:36:54
這句話指的是，原則上所有的法律關係，它會回復到死亡宣告前的狀態。

01:36:54 - 01:36:54
喔。

01:36:54 - 01:36:56
所以原則上喔，原則上。

01:36:58 - 01:36:59
在因為死亡宣告

01:36:59 - 01:37:02
而發生的法律關係裡面，

01:37:02 - 01:37:03
原則上都會因為

01:37:03 - 01:37:05
撤銷死亡宣告，

01:37:05 - 01:37:08
而回復到死亡宣告前的狀態。

01:37:08 - 01:37:09
原則上會回復。

01:37:09 - 01:37:11
但有例外不回復的，他說裁定確定前的善意行為不受影響。

01:37:21 - 01:37:22
不受影響。

01:37:22 - 01:37:22
有沒有。

01:37:22 - 01:37:24
善意行為不受影響，所以這裡的善意行為要怎麼解釋？

01:37:28 - 01:37:30
什麼叫做裁定確定前的善意行為？

01:37:30 - 01:37:31
這個善意是什麼。

01:37:32 - 01:37:33
這個行為又是什麼。

01:37:33 - 01:37:39
那我們一般在這個民法當中，我們講這個善意是指不知情的意思，對不對。

01:37:39 - 01:37:45
所以這個善意指的是不知道，不知道某甲被死亡宣告的情形叫做善意。

01:37:46 - 01:37:47
那這個不知道必須要怎麼樣。

01:37:47 - 01:37:50
通說認為他必須要雙方都善意。

01:37:54 - 01:37:55
必須要雙方都善意。

01:37:56 - 01:37:59
然後這個行為必須要是法律行為。

01:38:02 - 01:38:05
因為法律行為才有交易安全被保護的必要

01:38:05 - 01:38:13
所以我們這裡的善意行為不受影響指的是在裁定確定前，雙方善意的法律行為

01:38:13 - 01:38:17
雙方善意的法律行為，這個時候不會受到影響

01:38:17 - 01:38:19
好，那我們就舉例子來看

01:38:19 - 01:38:24
題目裡面告訴你說，這個甲，他被死亡宣告以後

01:38:26 - 01:38:29
他的A地，被乙所繼承

01:38:33 - 01:38:39
那乙繼承這個A地之後，他把A地賣給丙，並且移轉登記

01:38:41 - 01:38:42
今天題目是這樣子

01:38:42 - 01:38:47
他講說甲被死亡宣告之後,他的遺產由乙所繼承

01:38:47 - 01:38:49
那乙現在呢,把這個甲的遺產賣給丙

01:38:49 - 01:38:50
然後賣了多少

01:38:50 - 01:38:55
題目裡面告訴你說,他賣的價金是600萬好了

01:38:57 - 01:38:59
他賣600萬的價金

01:38:59 - 01:39:05
那600萬的價金現在，還剩下200萬在身上

01:39:05 - 01:39:07
有400萬都已經花掉了

01:39:07 - 01:39:08
題目就這樣講

01:39:08 - 01:39:13
他告訴你說，這個甲呢，在被死亡宣告以後，他的土地被以所繼承

01:39:13 - 01:39:17
那以繼承了這一塊土地之後，他把這個土地賣給丙，賣了600萬元

01:39:18 - 01:39:21
那現在這個600萬花到剩下200萬

01:39:21 - 01:39:22
可能投資失敗

01:39:22 - 01:39:25
或者是什麼支出生活費等等

01:39:25 - 01:39:28
好，那題目告訴你，甲後來撤銷死亡宣告，他回來了

01:39:29 - 01:39:31
假後來撤銷死亡宣告

01:39:31 - 01:39:34
那請問這個時候當事人的法律關係為何

01:39:35 - 01:39:35
題目就這樣子問你

01:39:36 - 01:39:37
甲回來了，然後呢？

01:39:38 - 01:39:40
如果你是甲，你要做什麼？

01:39:40 - 01:39:44
你第一個就想說，我假，我要以丙為被告

01:39:45 - 01:39:48
我要請求他返還AD給我嘛，對不對

01:39:49 - 01:39:50
畢竟這個土地是我的嘛

01:39:50 - 01:39:53
現在登記在誰名下，登記在丙的名下嘛

01:39:53 - 01:39:54
我要他把土地還我

01:39:55 - 01:39:56
那我要他把土地還我要怎麼做？

01:39:57 - 01:40:00
這個部分，我要依民法767

01:40:00 - 01:40:02
條第一項中斷的規定，

01:40:02 - 01:40:04
我要要求他塗銷登記。

01:40:06 - 01:40:07
為什麼我要求他塗銷登記？

01:40:07 - 01:40:10
因為我要主張這塊土地是我的。

01:40:11 - 01:40:12
有沒有，我要主張這塊土地是我的。

01:40:13 - 01:40:16
所以根本沒有繼承到這塊土地所有權。

01:40:16 - 01:40:17
因為我還沒死。

01:40:17 - 01:40:20
對不對，因為我還沒死，所以根本沒有繼承到這塊土地嘛。

01:40:20 - 01:40:23
那以既然沒有繼承到這塊土地,那你就不會買到這塊土地啊。

01:40:24 - 01:40:26
所以今天我能不能要求丙來塗銷。

01:40:26 - 01:40:30
好,那我們來看到,在法律上面我們的思考是這樣子。

01:40:31 - 01:40:36
如果你假借1767一項中斷的規定,請求丙返還AD,要求他塗銷登記。

01:40:36 - 01:40:40
那你的第一個要件,你假必須仍然是AD所有的,對不對?

01:40:41 - 01:40:46
所以我們就要從時間順序來分析，現在AD到底是誰的。

01:40:46 - 01:40:52
也就是請求權基礎解題法的背後，也隱含著時間順序的分析。

01:40:52 - 01:40:56
好，所以我們就一步一步的來看，這個時間上怎麼去變動。

01:40:56 - 01:41:00
那第一個，你假原本是AD所有的，對不對？

01:41:00 - 01:41:03
那你假被死亡宣告的時候。

01:41:03 - 01:41:07
那他會因為繼承而得到AD的所有權，沒有錯。

01:41:08 - 01:41:12
你今天死亡宣告的時候，也因為繼承得到AD所有權。

01:41:12 - 01:41:16
所以接下來第二個，乙丙之間的買賣契約。

01:41:18 - 01:41:19
或者是物權行為。

01:41:20 - 01:41:20
都是有效。

01:41:22 - 01:41:24
因此，他會取得AD的所有權嗎？

01:41:25 - 01:41:27
對，他會取得AD所有權。

01:41:27 - 01:41:29
然後接下來第三個，那你假撤銷死亡宣告以後，

01:41:32 - 01:41:33
會發生什麼事情？

01:41:34 - 01:41:36
好，你假撤銷死亡宣告以後。

01:41:36 - 01:41:42
他告訴你說，這個裁定確定前的死亡宣告裁定，不問對於何人均有效力。

01:41:42 - 01:41:45
但裁定確定前的善意行為不受影響。

01:41:46 - 01:41:49
所以當假撤銷死亡宣告時，我們就把它分兩個情況。

01:41:50 - 01:41:54
第一種情況是，如果乙丙都是善意。

01:41:56 - 01:41:59
今天乙丙都不知道甲還會回來。

01:41:59 - 01:41:59
但

01:42:00 - 01:42:01
大家都以為甲已經死了,

01:42:01 - 01:42:03
因為你甲音訊全無了幾十年,

01:42:03 - 01:42:05
沒有人知道你還活著啦。

01:42:05 - 01:42:08
在這種情況底下,如果乙丙都是善意,

01:42:08 - 01:42:12
而這一個買賣契約物權變動都是法律行為,

01:42:12 - 01:42:12
對不對?

01:42:12 - 01:42:14
所以這個法律行為不受影響。

01:42:14 - 01:42:19
所以在乙丙都善意的情況之下,依照163條的第一項但書,

01:42:19 - 01:42:21
這個善意行為不受影響。

01:42:21 - 01:42:25
就代表什麼？代表丙取得A所有權這件事情，

01:42:25 - 01:42:26
它不會受到影響，

01:42:26 - 01:42:29
因此丙仍然是A的所有人。

01:42:30 - 01:42:32
那如果丙仍然是A的所有人，

01:42:32 - 01:42:34
那就代表甲不是A的所有人。

01:42:34 - 01:42:38
你甲不是A的所有人，你就不能依767請求塗銷。

01:42:38 - 01:42:44
所以第一種情況是，當甲撤銷死亡宣告，而乙丙都是善意的時候，

01:42:44 - 01:42:51
我們可以依家事事件法163條第一項但書的規定，認為乙丙的法律行為不受影響。

01:42:52 - 01:42:54
這個時候乙丙的法律行為不受影響，

01:42:54 - 01:42:55
所以丙還是A的所有人。

01:42:56 - 01:43:16
那既然丙還是A的所有人，

01:43:16 - 01:43:40
甲對丙就沒有請求塗銷的餘地。

01:43:40 - 01:43:43
好，那反之，如果在個題目當中，

01:43:44 - 01:43:46
乙丙都是惡意的。

01:43:47 - 01:43:49
這裡當然還可以做排列組合啦，

01:43:49 - 01:43:55
那我們來看比較簡單的，就是說在第一種情況，如果這個乙丙都是惡意。

01:43:57 - 01:43:59
或者是隻有丙是惡意,

01:43:59 - 01:44:00
這個都一樣。

01:44:00 - 01:44:02
就會產生回復的效果。

01:44:02 - 01:44:10
也就是說，因為1631項但書沒辦法用，所以甲，他確實會回復到AD所有人的地位，會回復這個效果。

01:44:11 - 01:44:18
好，那你回復到甲為AD所有人的效果的時候，那接下來我們會產生到下一個問題。

01:44:19 - 01:44:28
也就是說，那這個時候，如果甲是AD所有人，那乙的處分行為，就會構成無權處分而效力未定，對不對？

01:44:29 - 01:44:38
那如果乙的行為構成無權處分效力未定，這時候因為乙是惡意的，那乙也沒有辦法主張善意取得。

01:44:39 - 01:44:41
因為乙是惡意的，他沒有辦法主張善意取得。

01:44:41 - 01:44:45
所以代表怎麼樣，甲取得AD所有權這件事情。

01:44:45 - 01:44:49
甲回復AD所有權這件事情，已經被確定下來。

01:44:50 - 01:44:59
所以當假他是AD所有人，而今天柄不是AD所有人，卻登記為AD所有人，他構成了對AD所有權的妨礙。

01:44:59 - 01:45:03
那假就可以對柄依照767條的規定請求塗銷。

01:45:04 - 01:45:06
所以在黃色字的版本裡面。

01:45:06 - 01:45:09
基本上我們強調的就是，我們如果說這個假撤銷死亡宣告。

01:45:11 - 01:45:15
而我們可以去證明以柄他們知道假還活著。

01:45:15 - 01:45:19
他們故意對甲做死亡宣告，然後故意要處分甲的財產。

01:45:19 - 01:45:23
那在甲回來之後，依照家事事件法163條的規定。

01:45:23 - 01:45:27
這個甲的土地還是會回復為他所有。

01:45:27 - 01:45:30
那甲的土地如果回復為他所有。

01:45:30 - 01:45:31
的情況之下。

01:45:31 - 01:45:35
那這時候依照家事事件法163條第一項，說在這種情況底下。

01:45:35 - 01:45:39
這個時候因為沒有163條1項但書的規定，所以土地回復為假所有。

01:45:39 - 01:45:44
那乙把假的土地處分掉，就構成無權處分，效力未定，那因為丙他是惡意之人。

01:45:44 - 01:45:48
沒有辦法主張善意取得，對不對？那第三種情形，我用紅色的，這比較簡單。

01:45:52 - 01:45:54
那如果乙是善意的。

01:45:55 - 01:45:56
拍誰柄是善意的。

01:46:02 - 01:46:07
那柄是善意的情況之下，縱然柄的行為構成無權處分。

01:46:07 - 01:46:14
這個時候，柄他也可以依照759之一第二項的規定，來主張善意取得。

01:46:14 - 01:46:19
所以說我們在這種情形裡面，柄還是可以取得AD的所有權。

01:46:19 - 01:46:24
但這種情況之下，柄取得AD所有權，不是因為家事事件法163條。

01:46:25 - 01:46:27
而是因為他善意取得的關係。

01:46:27 - 01:46:34
所以你可以去注意到就是說，在這種案例底下，如果是第三種情形，那甲也是沒有取得A的所有權。

01:46:34 - 01:46:37
這個時候甲也是不能對乙請求返還A。

01:46:37 - 01:46:38
但理由會不相同。

01:46:38 - 01:46:42
也就是當題目裡面出現以惡乙善的情形，如果出現以惡乙善的情形，那怎麼辦？

01:46:44 - 01:46:51
在乙惡意，丙善意的情況底下，乙因為一樣沒有家事事件法163條但書的適用，所以甲會回復為A地的所有權人。

01:46:54 - 01:46:57
那這時候乙的處分行為構成無權處分。

01:46:57 - 01:47:00
只不過因為丙是善意的，所以他可以主張善意取得。

01:47:00 - 01:47:06
那在丙可以主張善意取得的情況之下，甲你就不是所有人，你就無法主張767。

01:47:06 - 01:47:11
所以說在這個案例底下，甲能不能要求丙把土地還他？

01:47:11 - 01:47:14
甲能不能要求乙把土地還他？

01:47:14 - 01:47:23
那你就去注意到，在民法的這個，在家事事件法163條的規定底下，我們要看乙丙的善惡意而定。

01:47:24 - 01:47:26
如果今天是乙善丙善，那沒救了。

01:47:27 - 01:47:29
如果乙善丙善，那沒救了。

01:47:29 - 01:47:32
如果乙惡丙善，也沒救了。

01:47:32 - 01:47:34
但是以秉都是惡意或秉是惡意的,那還有救。

01:47:35 - 01:47:37
所以這個地方就會取決於以秉的善惡意。

01:47:37 - 01:47:39
那考試通常都是什麼？

01:47:39 - 01:47:41
通常都是以秉雙方都善意。

01:47:41 - 01:47:44
那我們也以這個為案例繼續往下解。

01:47:44 - 01:47:49
也就是說如果在這個題目當中，我們假設甲乙雙方都是善意之人。

01:47:50 - 01:47:53
我們假設甲乙雙方都是善意之人。

01:47:53 - 01:47:56
那接下來我們要討論到的事情就是說，

01:47:56 - 01:47:59
在這樣的一個情況底下，

01:48:00 - 01:48:00
假

01:48:01 - 01:48:05
如果說今天這個案例當中，乙丙都是善意

01:48:06 - 01:48:11
那現在甲沒有辦法對丙依1767條的規定請求返還

01:48:12 - 01:48:22
那請問甲可不可以對乙依照不當得利的規定請求返還當時把土地賣掉的600萬

01:48:22 - 01:48:28
這個我們先稍微休息，等等我們再繼續來看這個部分的問題

01:48:28 - 01:48:38
也就是說，如果今天乙丙雙方都善意，就像我們剛剛所推論的，因為家事事件法163條一項但書的關係

01:48:38 - 01:48:42
丙確定取得AD所有權

01:48:42 - 01:48:42
丙取得AD所有權

01:48:43 - 01:48:48
假無法以1767要求丙塗銷，那請問，那乙把我的土地賣了600萬

01:48:48 - 01:48:51
我現在能叫他把600萬還我嗎

01:48:51 - 01:48:51
那這個就是下一個問題

01:48:51 - 01:48:54
好，那我們先稍微休息，等等再繼續往下解。

01:48:59 - 01:49:00
好。

01:49:00 - 01:49:05
我們接下來來看到的就是甲可不可以對乙來請求返還這個600萬元？

01:49:06 - 01:49:13
那我們在這邊可以看到就是說，在不當得利的第一個要件裡面，這個乙他今天受有600萬的利益，這沒有問題。

01:49:13 - 01:49:21
因為畢竟這個丙把跟乙買了這個土地之後，他付了600萬的價金，可是600萬是進到乙的口袋裡，所以乙他受有利益。

01:49:22 - 01:49:27
第二個問題在於說，這個無法律上之原因要怎麼去判斷？

01:49:27 - 01:49:30
那無法律上原因這個判斷的標準

01:49:30 - 01:49:30
我們一般來講

01:49:31 - 01:49:35
會把它分成給付型不當得利跟非給付型不當得利來做認定

01:49:35 - 01:49:37
那我們這邊沒有要講這麼多，我們就先提到這一題

01:49:37 - 01:49:46
因為這一個600萬並非來自於具有意識的給予，它是一個非給付型的不當得利

01:49:46 - 01:49:53
那非給付型的不當得利，我們以權益歸屬說作為判斷標準，也就是我們先討論一件事情

01:49:55 - 01:49:59
這個600萬在法律上它應該要屬於誰才對

01:50:00 - 01:50:00
對，好，就我們先來做這件事情的判斷就好。

01:50:02 - 01:50:11
那這個部分而言，我們會想到的是說，在這個案件當中，有沒有163條第一項但書的適用。

01:50:11 - 01:50:19
因為其實我們要去想的一件事情是，這600萬，它是AD的代替利益，對不對？

01:50:19 - 01:50:22
我們是把AD賣掉，賣成600萬元。

01:50:22 - 01:50:25
所以如果這600萬是AD的代替利益。

01:50:25 - 01:50:31
那AD的利益在這一個案件當中，它到底是屬於甲的，還是屬於乙的。

01:50:31 - 01:50:38
那對甲來講，他會主張，依照家事事件法163條的規定，當我撤銷死亡宣告之後，土地是我的。

01:50:38 - 01:50:40
所以這600萬也是我的。

01:50:40 - 01:50:46
可是乙會主張說，依照163條一項但書的規定，我們的善意行為不受影響啊。

01:50:47 - 01:50:50
所以說代表這個土地，現在的利益應該歸屬於我。

01:50:50 - 01:50:52
因此在這裡他的爭點是什麼？

01:50:53 - 01:50:58
他的爭點在於，家事事件法163條第一項但書，我們所謂的善意行為。

01:50:58 - 01:51:01
有沒有包括善意的繼承在內。

01:51:01 - 01:51:05
因為對丙來說，對乙來講，他會主張說，我是善意的繼承人。

01:51:05 - 01:51:08
對，對乙來講說，我會主張我是善意的繼承人。

01:51:09 - 01:51:15
那善意的繼承人，他到底算不算是163條第一項但書的善意行為。

01:51:15 - 01:51:17
那這個部分是不算，為什麼？

01:51:17 - 01:51:21
因為我們可以看到，163條第一項但書所謂的善意行為。

01:51:21 - 01:51:24
它這裡的行為，我們強調。

01:51:24 - 01:51:26
它必須是法律行為。

01:51:27 - 01:51:29
這個行為必須是法律行為。

01:51:29 - 01:51:30
那繼承，它不是法律行為。

01:51:32 - 01:51:35
或者我們更直接的講，繼承連行為都不是。

01:51:35 - 01:51:37
繼承是一個狀態，也就是說。

01:51:38 - 01:51:43
當我們今天有人死掉，就會自然而然進到繼承的法律狀態裡面。

01:51:44 - 01:51:47
所以我們一般來講，繼承它不是行為。

01:51:47 - 01:51:48
所以它不是法律行為。

01:51:49 - 01:51:51
因此它沒有辦法適用163一項但書。

01:51:52 - 01:51:57
所以在不適用163一項但書的情況底下，回到163條的原則。

01:51:57 - 01:52:00
這個AD的利益應該回復為零。

01:52:00 - 01:52:00
所有才對，而不是乙的，所以說乙在這個情況底下，他不該享有這個利益，但是他卻得到這個利益，他構成無法律上原因受有利益的不當得利，所以說甲可以對乙請求返還不當得利，但要返還多少，這裡你可以看到，依照家事事件法163條的第二項，如果說因為前項規定，他要返還利益的時候，他只以現存利益為限，所以他只要

01:52:30 - 01:52:31
要還200萬就好，因為163條第二項規定說，因為宣告死亡取得財產者，如果因前項裁定失去權利，就像我們這一件，這600萬，因為死亡宣告被撤銷，而回復為甲所有，那這600萬如果回復為甲所有，那乙就有返還責任，那乙如果有返還責任，他僅在現受利益的限度內，負歸還財產之責，那這裡所謂的現受利益，基本上指的是現在剩下的。

01:53:00 - 01:53:00
那個線是現在，就是現在剩下多少，你還剩多少就好。

01:53:04 - 01:53:05
所以我們可以去注意到就是說，在這一個甲乙之間的法律關係裡面，甲可不可以依不當得利的規定，來請求乙返還600萬？那這個部分答案是不可以，他只能夠請求返還200萬元，那主要的理由在於說，這600萬的利益雖然歸屬於甲，這600萬的利益雖然歸屬於甲，所以甲可以對乙主張不當得利，但是乙的返還範圍不是全部，而是現存利益，所以說他只要還200萬就好，那為什麼今天這600萬的利益歸屬於甲，因為乙不能用163第一項但書，為什麼乙不能用163第一項但書，因為繼承不是法律行為，因為繼承不是法律行為，所以繼承就不是善意行為，那繼承既然不是善意行為，他就會受影響，畢竟只有善意行為不受影響嘛，那你不是善意行為，你就會受影響，受影響的結果是什麼，他會回復為甲的。

01:54:00 - 01:54:02
的利益，所以這個600萬應該是甲的。

01:54:02 - 01:54:04
那這600萬如果是甲的，

01:54:04 - 01:54:05
這時候怎麼辦？

01:54:05 - 01:54:06
這個時候你就要還啊,

01:54:07 - 01:54:07
那還多少?

01:54:07 - 01:54:08
還200就夠了。

01:54:09 - 01:54:09
所以你可以看到,

01:54:10 - 01:54:11
在這個案件當中,

01:54:11 - 01:54:14
其實對丙跟對乙來說，這是不一樣的。

01:54:15 - 01:54:16
因為丙，

01:54:16 - 01:54:20
它是藉由物權行為來取得AD的所有權。

01:54:20 - 01:54:22
而這個乙把AD移轉給丙，

01:54:23 - 01:54:24
這是一個法律行為。

01:54:24 - 01:54:28
所以說在丙取得土地所有權這件事情上，

01:54:28 - 01:54:32
因為它是透過法律行為來取得土地所有權，

01:54:32 - 01:54:34
因此它如果是善意的，

01:54:34 - 01:54:37
它會有163條第一項但書的適用，

01:54:37 - 01:54:39
而可以讓它的法律行為不受影響。

01:54:40 - 01:54:43
這個時候仍然可以確保丙取得A地的所有權。

01:54:44 - 01:54:47
但是因為乙的部分，它是透過繼承，

01:54:47 - 01:54:48
而這個繼承，

01:54:48 - 01:54:50
它不是法律行為，

01:54:50 - 01:54:55
所以說繼承的部分沒有辦法用163條的一項但書。

01:54:55 - 01:55:00
才會讓這600萬的利益在評價上應該要返還給甲。

01:55:00 - 01:55:01
好，所以你可以去了解到就是說，

01:55:02 - 01:55:09
這個家事事件法163條，它是針對法律行為去保護他的交易安全的規定，

01:55:09 - 01:55:14
所以如果是其他的情形，包括繼承或者是其他非法律行為，

01:55:14 - 01:55:17
都沒有163條一項但書的適用。

01:55:17 - 01:55:18
這個是同學要去注意的。

01:55:19 - 01:55:20
好，我們再舉一個例子，

01:55:20 - 01:55:25
這個也是163條第1項但書裡面，考試會出現的，就是結婚。

01:55:25 - 01:55:28
題目告訴你說，甲被死亡宣告以後，

01:55:29 - 01:55:32
這個乙啊，他跟丙再婚。

01:55:37 - 01:55:39
那甲乙丙雙方都是善意的。

01:55:42 - 01:55:43
好，那題目一樣，

01:55:43 - 01:55:46
告訴你說，這個甲現在撤銷死亡宣告，

01:55:48 - 01:55:50
甲撤銷死亡宣告，

01:55:50 - 01:55:53
問你說，這時候雙方的婚姻關係如何？

01:55:54 - 01:55:55
這雙方的婚姻關係如何？

01:55:56 - 01:55:57
好，那我們首先來看到第一個，

01:55:58 - 01:56:00
這一個乙

01:56:00 - 01:56:00
與丙的婚姻關係

01:56:02 - 01:56:06
依照家事事件法163條第一項但書的規定

01:56:07 - 01:56:08
它不受影響

01:56:09 - 01:56:12
因為雙方都善意嘛，而結婚是一個法律行為

01:56:13 - 01:56:17
所以雙方善意的法律行為，包括身分行為在內，不受影響

01:56:18 - 01:56:20
所以說今天甲撤銷死亡宣告以後

01:56:21 - 01:56:24
甲撤銷死亡宣告以後，雖然說法律關係會回復

01:56:24 - 01:56:27
但乙丙的婚姻關係，它不受影響

01:56:27 - 01:56:32
所以這個時候以柄依照家事事件法163條第一項但書的規定

01:56:32 - 01:56:34
他們的婚姻仍然有效

01:56:34 - 01:56:35
他們的婚姻仍然有效

01:56:35 - 01:56:39
有些同學會想說，老師啊，我這邊可不可以用

01:56:39 - 01:56:42
民法988條的第三款但書

01:56:43 - 01:56:46
因為民法988條第三款但書，不是也有重婚的問題嗎

01:56:46 - 01:56:49
但是在這裡跟988條第三款但書沒有關係

01:56:50 - 01:56:57
因為你如果仔細去看，民法988條第三款但書，他相信的是什麼

01:56:57 - 01:56:59
法院的離婚判決

01:57:00 - 01:57:01
他相信的是

01:57:02 - 01:57:11
戶政機關的離婚登記，但本題相信的是死亡宣告裁定

01:57:11 - 01:57:17
那個是完全不同的東西，有沒有，你去看民法988條第三款但書

01:57:17 - 01:57:25
那個重婚他所信賴的對象，是跟離婚有關的判決或登記

01:57:26 - 01:57:29
那我們這一件事是死亡宣告的裁定

01:57:29 - 01:57:31
那不一樣了,所以你要用對的法條

01:57:31 - 01:57:35
所以在這裡,如果甲乙雙方都善意而再婚

01:57:35 - 01:57:43
那他們可以依家事事件法163條一項但書的規定,認為他們的婚姻不受影響

01:57:43 - 01:57:45
而持續有效,這個時候

01:57:45 - 01:57:48
甲乙的婚姻關係怎麼辦

01:57:50 - 01:57:53
這時候甲乙的婚姻關係怎麼辦？

01:57:53 - 01:57:54
考試的時候就問這個東西？

01:57:54 - 01:57:57
因為對於甲乙來說，他的婚姻關係

01:57:57 - 01:58:00
到底要不要回復？因為如果甲乙的婚姻關係

01:58:00 - 01:58:02
這時候就例外不回復。

01:58:07 - 01:58:09
它的書裡面沒有給法律依據,

01:58:10 - 01:58:12
它的書裡面沒有給法律依據,

01:58:12 - 01:58:13
但其實蠻類似什麼？

01:58:13 - 01:58:16
蠻類似民法988條之一的第一項,

01:58:17 - 01:58:20
所以我自己會說，如果真的要找法律依據的話,

01:58:20 - 01:58:23
我會建議啦，可以類推適用988之一的第一項，

01:58:23 - 01:58:28
也就是當我們的後婚姻，因為重婚仍然有效的情況，

01:58:29 - 01:58:32
那前婚姻自後婚姻成立之日起視為消滅，

01:58:32 - 01:58:35
那這個時候我們就類推988之一第一項的概念，

01:58:35 - 01:58:39
認為說在這種情形底下，乾脆前婚姻例外不要復活。

01:58:40 - 01:58:42
畢竟如果你前婚姻復活，後婚姻又不受影響，

01:58:42 - 01:58:45
那就造成重婚的狀態，

01:58:45 - 01:58:47
而一夫一妻制，

01:58:47 - 01:58:52
是我們在身分法裡面所追求的一個身分關係的制度，

01:58:52 - 01:58:55
所以說我們為了不要去違反一夫一妻制。

01:58:55 - 01:58:59
我們在解釋上會認為這個前婚姻例外不回復

01:58:59 - 01:59:41
但是楊成和老師的書啊

01:59:41 - 01:59:44
他認為說在這個情況底下，是仍然會回復。

01:59:47 - 01:59:52
因為他認為說，依照家事事件法163條第一項的規定

01:59:52 - 01:59:56
你撤銷死亡宣告的裁定，不問對於何人均有效力啊

01:59:56 - 01:59:59
所以這句話一下去，我的死亡宣告裁定一撤銷，

01:59:59 - 02:00:00
我們的婚姻就復活了。

02:00:00 - 02:00:01
身份法應該有印象，在大法官解釋362552，就討論到重婚的問題嘛。

02:00:05 - 02:00:08
那大法官解釋552號在重婚的問題裡面，因為在作成這個解釋的時候，還沒有988之一啊。

02:00:12 - 02:00:14
988之一是順著這個解釋新增的嘛。

02:00:14 - 02:00:21
那當時在大法官解釋552就提到，如果後婚姻的雙方都是善意，這時候後婚姻不受影響，就會造成前後婚並存的狀態，那怎麼辦？

02:00:24 - 02:00:29
那這時候當事人可以依1052條的規定來訴請離婚。

02:00:29 - 02:00:34
也就是說，如果甲忍受不了這個狀態，甲可以訴請離婚。

02:00:34 - 02:00:38
如果你乙忍受不了這個狀態，乙也可以訴請離婚。

02:00:38 - 02:00:39
就讓他們自己決定。

02:00:40 - 02:00:45
那如果大家都能忍受，你們就讓這個前後婚並存的狀態繼續存在，也OK。

02:00:46 - 02:00:48
也就是這是一個重婚的例外。

02:00:48 - 02:00:50
那這個部分給同學做一個參考。

02:00:50 - 02:00:53
這比較偏向於總則跟身分法交界的爭點。

02:00:54 - 02:00:56
那這部分在選擇題當中會考。

02:00:56 - 02:00:59
但選擇題，大部分都是考乙丙的婚姻。

02:00:59 - 02:01:00
因為乙的婚姻是有爭議的。

02:01:01 - 02:01:04
所以大部分都是直接考你乙丙的婚姻，它的效力如何。

02:01:04 - 02:01:11
所以我們一般來說在受死亡宣告的情況，那其實當事人的財產關係，他會依繼承法則處理。

02:01:11 - 02:01:14
那問題是回來以後，財產要不要還他？

02:01:14 - 02:01:19
那你要理解到，如果基於雙方的善意法律行為取得財產的人不用還。

02:01:20 - 02:01:21
但繼承人要還，那繼承人要還多少？

02:01:22 - 02:01:26
依照163條第二項，只要還現存利益就夠了。

02:01:26 - 02:01:30
那身分關係呢，原則上也會恢復到原本的狀態。

02:01:30 - 02:01:33
但是如果有雙方善意的婚姻，那也不受影響。

02:01:33 - 02:01:35
這時候前後婚該不該並存，那這裡有前後婚並存的見解。

02:01:38 - 02:01:40
也就是透過離婚來處理，還有直接讓前婚例外不恢復的見解。

02:01:43 - 02:01:47
那這個是有關於死亡宣告的裁定在撤銷之後，它的法律關係。

02:01:48 - 02:01:50
在考試上，它會考你這些。

02:01:50 - 02:01:50
好。

02:01:50 - 02:01:56
那我們接下來繼續往下來看到有關於說這個行為能力的部分。

02:02:15 - 02:02:18
好,我們的這一個民法總則,民法總則接下來在第12條開始,第12條開始,然後一直到民法的這個15條之二,都是跟行為能力有關。

02:02:27 - 02:02:27
那我們在介紹這個條文之前,我們

02:02:29 - 02:02:30
先來講一下,就是民法當中的各種能力,它到底有什麼差別。

02:02:36 - 02:02:39
因為我們可以看到權利能力,行為能力,甚至我們在身份法裡面,我們會看到所謂的識別能力,然後還有像是這個在在侵權行為法裡面,我們會看到這個識別能力,然後還有所謂的意識能力。

02:03:59 - 02:04:00
它會有這些能力的不同，那這個能力到底是什麼意思？我覺得我們在這個民法的規範底下，或者在教科書裡面常常看到這些能力的討論，那有些能力有條文，譬如說識別能力在187條也有，那有些是沒有條文的，例如像意識能力，它就沒有任何條文的規定，這個能力你可以把它理解成一種資格。

02:04:00 - 02:04:01
能力只要活著就有。

02:04:01 - 02:04:03
人的權利能力始於出生，終於死亡。

02:04:03 - 02:04:05
只要你活著，你就有權利能力。

02:04:06 - 02:04:06
好。

02:04:06 - 02:04:07
那再來行為能力啊,

02:04:08 - 02:04:12
你可以把它理解成，它是一種做法律行為的資格。

02:04:13 - 02:04:17
也就是說，如果你要做法律行為，

02:04:17 - 02:04:19
如果你要做法律行為，

02:04:19 - 02:04:21
你就要有權利，你就要有行為能力。

02:04:22 - 02:04:23
你就要有行為能力，

02:04:23 - 02:04:28
如果你沒有行為能力，你就無法獨自完成法律行為，讓它發生效力。

02:04:28 - 02:04:30
那什麼叫做法律行為？

02:04:31 - 02:04:35
還有就是這個行為能力啊，它的分類標準是什麼？

02:04:35 - 02:04:37
好，那我們來看一下這個相關的規定。

02:04:37 - 02:04:38
好,

02:04:38 - 02:04:41
那所謂的法律行為，這個法律行為，

02:04:41 - 02:04:44
其實從條文當中，它是沒有給你定義的。

02:04:44 - 02:04:45
條文裡面沒有給你定義，

02:04:46 - 02:04:46
但是它有沒有出現？

02:04:46 - 02:04:47
有

02:04:47 - 02:04:51
像民法的71條就告訴你，法律行為違反強行或禁止規定者無效。

02:04:52 - 02:04:56
好，所以我們可以知道法律行為這四個字，在我們的法條當中它是是有出現

02:04:56 - 02:04:58
但是它沒有告訴你它是什麼，

02:04:58 - 02:05:00
所以你必須要去解釋它，對不對？

02:05:01 - 02:05:02
那什麼叫做法律行為？

02:05:02 - 02:05:05
法律行為你可以看到所有教科書都這句話，

02:05:05 - 02:05:09
他說以意思表示為要素，對外發生一定法律效果的法律事實，

02:05:09 - 02:05:11
我們稱它叫做法律行為。

02:05:11 - 02:05:15
那這句話其實如果你把它畫成一個圖來看的話，是長這個樣子。

02:05:16 - 02:05:19
那簡單來說，我們把生活當中的每一件事，

02:05:19 - 02:05:22
把它當成一個生活事實。

02:05:24 - 02:05:29
那生活事實，我們可以把它分成法律事實跟非法律事實。

02:05:39 - 02:05:39
好，

02:05:39 - 02:05:45
那法律事實裡面，我們又可以把它分成行為跟非行為。

02:05:49 - 02:05:56
那行為當中,我們又可以把它分成表示行為跟非表示行為。

02:06:00 - 02:06:02
表示行為裡面又有法律行為

02:06:03 - 02:06:05
跟準法律行為。

02:06:10 - 02:06:11
有法律行為跟準法律行為。

02:06:12 - 02:06:14
那至於說非表示行為的話,

02:06:14 - 02:06:16
它又叫做事實行為。

02:06:21 - 02:06:21
好,

02:06:21 - 02:06:22
這個體系,

02:06:22 - 02:06:23
基本上我覺得它很好用。

02:06:23 - 02:06:27
就是它可以讓你很快速去了解到這個法律行為的概念。

02:06:28 - 02:06:28
那我們首先,

02:06:29 - 02:06:30
生活當中的每一件事情,

02:06:31 - 02:06:32
我們統稱它叫做一個生活事實。

02:06:33 - 02:06:35
所以你現在在這個地方上課,

02:06:35 - 02:06:36
你等一下要去吃飯

02:06:37 - 02:06:38
你早上起床刷牙洗臉

02:06:38 - 02:06:39
晚上要去做什麼

02:06:40 - 02:06:42
基本上所有的事情都是生活事實

02:06:42 - 02:06:46
而這些生活事實如果會產生法律上的權利義務關係

02:06:47 - 02:06:47
也就是說,

02:06:48 - 02:06:50
他如果涉及到法律上的權利義務關係,

02:06:51 - 02:06:52
不管是發生權利義務,

02:06:53 - 02:06:54
還是產生權利義務的變動,

02:06:55 - 02:06:56
只要會產生權利義務,

02:06:57 - 02:06:58
跟權利義務有關的,

02:06:58 - 02:06:59
就是法律事實。

02:06:59 - 02:07:20
也就是它是法律

02:07:20 - 02:07:41
要規範的對象。

02:07:42 - 02:07:42
反之,

02:07:42 - 02:07:45
如果它不涉及權利義務的關係,

02:07:46 - 02:07:49
那我們法律根本沒有去規範它的必要。

02:07:49 - 02:07:51
所以民法不會規定你早上起來要刷牙，

02:07:52 - 02:07:52
對不對？

02:07:52 - 02:07:53
你不刷牙，

02:07:53 - 02:07:55
你說你會有債務不履行或侵權行為嗎？

02:07:55 - 02:07:55
不會嘛。

02:07:56 - 02:07:57
所以基本上就是,

02:07:57 - 02:07:58
當他沒有權利義務發生,

02:07:59 - 02:08:00
那我們法律就不介入。

02:08:00 - 02:08:02
螢幕的時候你第一個會想到的是民法77條,對不對?

02:08:02 - 02:08:10
他說限制行為能力人，他所為的法律行為必須要經過父母同意，日常生活所必需或純獲法律上利益者，不在此限。

02:08:10 - 02:08:15
你就會想到說加入學生會是日常生活所必需，所以不用經過爸媽同意。

02:08:15 - 02:08:16
你這樣的推論就不對了，為什麼？

02:08:17 - 02:08:21
因為你要先確定這是法律行為，你才有適用77條的必要嘛。

02:08:22 - 02:08:24
如果他不是法律行為，你幹嘛用民法77條？

02:08:25 - 02:08:30
所以實際上他這題考你的是，請問加入學生會在法律上有權利義務嗎？

02:08:30 - 02:08:31
沒有啊，對不對？

02:08:31 - 02:08:34
你加入學生會既然在法律上沒有權利義務，他是法律行為嗎？

02:08:34 - 02:08:35
不是啊，他連法律事實都不是啊。

02:08:37 - 02:08:39
他是一個非法律事實。

02:08:39 - 02:08:41
這種非法律事實不受法律規範的必要。

02:08:42 - 02:08:45
所以他要做就做嘛，反正不會有任何的法律效果，有沒有？

02:08:45 - 02:08:51
所以你要能夠去理解，就是說今天一個限制行為能力人之所以可以加入學生會。

02:08:51 - 02:08:53
甚至一個無行為能力人好了。

02:08:53 - 02:08:57
你想想看，一個五歲的小孩子想要參加學校的運動會可不可以？

02:08:57 - 02:08:59
可以啊，參加學校運動會沒有法律效果啊。

02:09:00 - 02:09:01
你幹嘛用法律去規定它？

02:09:01 - 02:09:07
所以今天假設說有一個五歲小孩參加幼稚園的20公尺賽跑。

02:09:07 - 02:09:10
那沒有經過父母同意，這個參加賽跑的行為會無效嗎？

02:09:10 - 02:09:12
當然不會，因為這不是法律行為。

02:09:12 - 02:09:15
所以不需要經過父母的同意，所以你要理解到。

02:09:16 - 02:09:20
我們今天在討論一件事情的時候，你必須要先定性他在幹嘛？

02:09:21 - 02:09:23
他所做的事情是法律行為嗎？

02:09:23 - 02:09:27
好，那接下來，如果他是一個法律行為，會不會發生法律效果？

02:09:28 - 02:09:30
如果他是一個法律事實，那這個法律事實是怎麼產生的？

02:09:32 - 02:09:36
這是一個透過人的行為而產生的法律效果，還是自然而然發生的一個事件

02:09:43 - 02:09:44
或者是狀態。

02:09:47 - 02:09:51
也就是說非行為的概念在於四個字：自然而然。

02:09:52 - 02:09:56
今天什麼都不用做，自然而然產生的事件或狀態。

02:09:56 - 02:09:59
我們會稱它叫做非行為，例如繼承。

02:10:00 - 02:10:01
就是在這個地方。

02:10:01 - 02:10:04
當事人死亡了，

02:10:04 - 02:10:06
那他就會依繼承的規定發生效果。

02:10:06 - 02:10:07
要不要有任何行為？

02:10:07 - 02:10:08
要不要有任何意思表示？

02:10:08 - 02:10:09
都不需要。

02:10:09 - 02:10:14
只要有人死，就會自然而然地有人繼承他的權利義務。

02:10:14 - 02:10:18
因為這是民法1147、1148條的規定。

02:10:19 - 02:10:22
也就是藉由法律的規定，自然而然產生的狀態。

02:10:22 - 02:10:25
你什麼都不必做，就自然而然發生。

02:10:26 - 02:10:27
例如像時效也是。

02:10:27 - 02:10:27
對不對？

02:10:27 - 02:10:30
時效本質上來講，我有一個請求權，

02:10:30 - 02:10:32
15年不行使，它就消滅了。

02:10:32 - 02:10:34
這是自然而然產生的狀態。

02:10:34 - 02:10:36
它不是透過行為來產生的效果。

02:10:37 - 02:10:39
所以就這個部分而言，我們不會說，

02:10:39 - 02:10:42
發生時效抗辯是一個法律行為。

02:10:42 - 02:10:45
發生時效抗辯是一個法律事實。

02:10:45 - 02:10:46
它是一個狀態。

02:10:46 - 02:10:48
繼承是一個狀態，不是一個行為。

02:10:48 - 02:10:52
因為你什麼都不用做，它就自然而然產生效果。

02:10:52 - 02:10:53
好，

02:10:53 - 02:10:56
那再來需要藉由行為才能產生效力的。

02:10:56 - 02:10:58
那又分成兩種情形。

02:10:58 - 02:10:59
一種叫做表示行為，

02:11:00 - 02:11:02
一種叫做非表示行為。

02:11:02 - 02:11:06
那它的差別在於，你需不需要有意思表示存在。

02:11:08 - 02:11:11
如果是表示行為，它以意思表示作為它的要素。

02:11:12 - 02:11:14
那如果是非表示行為，

02:11:14 - 02:11:16
它不需要有意思表示。

02:11:17 - 02:11:18
它不需要有意思表示。

02:11:18 - 02:11:19
那什麼叫做意思表示？

02:11:20 - 02:11:22
這個意思表示我們之後會教，

02:11:22 - 02:11:23
我們先簡單定義。

02:11:23 - 02:11:26
就是你內心想要發生的法律效果。

02:11:26 - 02:11:28
你要有一個內心的想法。

02:11:28 - 02:11:30
意思表示，我們把它切開來，

02:11:30 - 02:11:32
前面叫意思，後面叫表示。

02:11:32 - 02:11:32
對不對？

02:11:32 - 02:11:34
那意思是妳內心的想法,

02:11:34 - 02:11:36
表示是將它表現於外。

02:11:36 - 02:11:38
所以我內心想要跟妳訂立買賣契約。

02:11:39 - 02:11:41
我內心想要跟妳訂立買賣契約。

02:11:41 - 02:11:44
那我把這個想法表現出來,它是一個意思表示。

02:11:44 - 02:11:50
那如果這個行為，它加上這個意思表示才有意義的。

02:11:50 - 02:11:53
這個行為加上意思表示才有意義，才會產生法律效果的，

02:11:54 - 02:11:56
我們就稱它叫法律行為。

02:11:56 - 02:11:59
所以法律行為就是以意思表示為要素，

02:12:00 - 02:12:02
對外產生一定法律效果的法律事實，你必須要有意思表示存在，然後對外要產生法律效果，這種法律事實，我們稱它叫做法律行為。

02:12:10 - 02:12:15
那我們就想一個很簡單的例子，我把手錶直接交到你手上。

02:12:16 - 02:12:18
有沒有，我今天把手錶交到你手上。

02:12:19 - 02:12:20
這個動作有意義嗎？

02:12:22 - 02:12:24
我把手錶交到你手上有意義嗎？

02:12:25 - 02:12:26
沒有意義。

02:12:27 - 02:12:33
它之所以會有效果是因為我們兩個人之間，我們的內心有意思表示的存在。

02:12:33 - 02:12:37
才會讓這個行為賦予它意義，例如說，我們有移轉所有權的讓與合意。

02:12:37 - 02:12:39
它就會產生所有權移轉的效果。

02:12:40 - 02:12:44
我們有訂立借貸契約的合意，它就會產生借貸的效果。

02:12:44 - 02:12:48
我們可能有租賃的合意，有贈與的合意，有買賣的合意。

02:12:48 - 02:12:51
所以實際上就說，每一個行為它其實很空洞的。

02:12:52 - 02:12:53
所以這個行為是很空洞的。

02:12:53 - 02:12:56
在法律上，單純的行為不見得有意義。

02:12:56 - 02:12:59
但是當行為加上意思表示，就會產生法律效果的時候。

02:13:01 - 02:13:03
我們就稱這個叫做法律行為。

02:13:03 - 02:13:09
所以法律行為是一種藉由當事人的自我意識，而產生法律效果的行為。

02:13:10 - 02:13:13
這種法律事實，我們稱它叫法律行為。

02:13:13 - 02:13:17
那相對於此，非表示行為叫做事實行為。

02:13:18 - 02:13:20
那事實行為的意思是什麼？

02:13:20 - 02:13:22
它不需要意思表示。

02:13:22 - 02:13:26
行為人做了以後,就直接產生法律效果。

02:13:28 - 02:13:29
做了就有效。

02:13:30 - 02:13:32
你內心在想什麼並不重要。

02:13:33 - 02:13:34
所以什麼叫做事實行為？

02:13:34 - 02:13:35
例如說

02:13:36 - 02:13:38
民法802條無主物先佔。

02:13:38 - 02:13:43
或者像民法811條以下，有關於添附的這些規定。

02:13:43 - 02:13:45
這個都是典型的事實行為。

02:13:45 - 02:13:47
你想想看，我今天只要把一個無主的動產據為己有。

02:13:49 - 02:13:51
就直接發生取得所有權的效果。

02:13:52 - 02:13:55
我不需要在主觀上有取得所有權的意思表示，不用。

02:13:56 - 02:14:00
是只要在客觀上，我把這個無主物據為己有。

02:14:00 - 02:14:02
即可，我就自然而然取得所有權。

02:14:02 - 02:14:06
所以事實行為基本上是，我有行為就直接產生效果。

02:14:06 - 02:14:09
我主觀有沒有這個意識並非所問。

02:14:09 - 02:14:10
我們再舉一個例子,

02:14:10 - 02:14:13
民法811條的添附,有沒有?

02:14:13 - 02:14:16
我把動產複合稱不動產的重要成分,

02:14:16 - 02:14:21
只要我客觀上有這個行為,就會產生不動產所有人取得所有權的效果。

02:14:22 - 02:14:24
至於說你主觀上有沒有這個意思不重要。

02:14:25 - 02:14:32
所以在概念上面，我們所謂的事實行為跟法律事實跟非行為是不一樣的東西。

02:14:32 - 02:14:34
我其實沒有很喜歡事實行為這個詞，

02:14:35 - 02:14:40
因為我一直覺得事實行為這個詞會跟法律事實的概念搞混，

02:14:40 - 02:14:41
尤其是繼承。

02:14:41 - 02:14:45
很多人在唸到繼承的時候，因為他會讀到繼承是一個事實。

02:14:46 - 02:14:48
他會讀到繼承是一個事實,

02:14:48 - 02:14:51
所以他就會說，哦，那繼承是事實行為，

02:14:51 - 02:14:53
那就不對了，因為繼承不是行為，

02:14:53 - 02:14:55
所以它不可能是事實行為。

02:14:56 - 02:14:59
所以你要注意到事實行為的前提是它是行為。

02:14:59 - 02:15:01
那只不過它不需要意思表示,

02:15:02 - 02:15:06
它等於是藉由一個行為的事實而直接產生法律效果,

02:15:06 - 02:15:08
跟你主觀的想法沒有關係。

02:15:08 - 02:15:13
好,所以我們瞭解了法律行為是什麼之後,我們就可以回來理解一件事情。

02:15:14 - 02:15:17
你一個人要透過自己主觀的意識表示,

02:15:18 - 02:15:19
來創造法律效果,

02:15:19 - 02:15:20
對不對？

02:15:20 - 02:15:24
你一個人要透過主觀的意識表示來創造法律效果,

02:15:24 - 02:15:25
那你必須怎麼樣？

02:15:26 - 02:15:29
在法律上，你有基本的認識能力。

02:15:29 - 02:15:33
所以我們對於行為能力的要求就跟權利能力不一樣了。

02:15:34 - 02:15:36
權利能力是你活著就有，

02:15:36 - 02:15:39
因為只要你活著你就是人，你就受到法律的保護，

02:15:39 - 02:15:44
但是你要藉由你的意思表示來創造法律效果，你必須要有基本的知識。

02:15:45 - 02:15:47
而你要在什麼情況之下有基本的知識？

02:15:47 - 02:15:54
在我們的分類標準裡面，我們就採取這個年齡來作為劃分的標準。

02:15:54 - 02:15:58
所以民法第12條說，滿18歲為成年，

02:15:58 - 02:16:00
這個是在112年開始

02:16:00 - 02:16:00
實施的嘛，我們舊法是20歲，新法變成18歲。

02:16:04 - 02:16:08
好，那你滿18歲成年之後，那原則上你才會有完全的行為能力。

02:16:08 - 02:16:10
所以我們的區分標準是這樣子。

02:16:10 - 02:16:13
首先第一個，你如果是未成年人，

02:16:14 - 02:16:16
而且你未滿七歲，

02:16:20 - 02:16:23
那我們會認為這是無行為能力的。

02:16:23 - 02:16:26
未滿七歲之未成年人，無行為能力。

02:16:26 - 02:16:29
這個是在民法的第13條的第一項。

02:16:29 - 02:16:31
那成年的標準。

02:16:31 - 02:16:33
這個成年的標準是18歲。

02:16:33 - 02:16:36
所以未成年是指小於18歲的情形。

02:16:36 - 02:16:38
這個是在民法的第12條。

02:16:38 - 02:16:40
滿18歲為成年，那反之。

02:16:40 - 02:16:43
未成年就是未滿18歲嘛。

02:16:43 - 02:16:46
好，那所以未滿七歲的未成年人，他是無行為能力的。

02:16:47 - 02:16:49
那再來，滿七歲的未成年人。

02:16:53 - 02:16:55
他原則上是限制行為能力的。

02:16:57 - 02:16:58
這個在13條第二項。

02:16:59 - 02:17:00
有限制行為能力。

02:17:01 - 02:17:02
這個在13條第二項。

02:17:02 - 02:17:05
好，那滿七歲的未成年人，我在這裡再多畫一條線。

02:17:07 - 02:17:13
主要是因為我們如果對滿七歲的未成年人，他去做監護宣告。

02:17:15 - 02:17:16
其實是可以的。

02:17:17 - 02:17:20
我們，我們可以對限制行為能力人做監護宣告。

02:17:20 - 02:17:24
那做完監護宣告以後，他就會變成是無行為能力的。

02:17:25 - 02:17:27
所以在法律上你要去注意到。

02:17:27 - 02:17:30
其實對於未成年人，可不可以做監護宣告？

02:17:32 - 02:17:33
如果是無行為能力人不行。

02:17:35 - 02:17:37
因為無行為能力人本來就無行為能力。

02:17:37 - 02:17:39
你幫他做監護宣告一點意義都沒有。

02:17:39 - 02:17:42
但對於限制行為能力人你要做監護宣告可以。

02:17:42 - 02:17:43
這我們後面會教。

02:17:43 - 02:17:46
那什麼是監護宣告，1415條的東西，我們後面都會講。

02:17:47 - 02:17:49
好，那再來，如果今天是一個成年人。

02:17:52 - 02:17:53
這個成年人就是滿18歲。

02:17:55 - 02:17:58
那在這樣的情形底下，他原則上是有行為能力。

02:17:59 - 02:18:00
或叫做完全行為能力。

02:18:00 - 02:18:01
行為能力。

02:18:01 - 02:18:07
但是我們在這裡可以例外幫他做監護宣告或者是輔助宣告。

02:18:15 - 02:18:22
那這一個標準，這個標準在民法的第14條、15條裡面都有相關的規定。

02:18:22 - 02:18:29
好，我們可以先了解到就是說這個民法當中啊，它其實對於行為能力，把它規範在兩個部分。

02:18:29 - 02:18:34
第一個部分是什麼？

02:18:34 - 02:18:36
民法的13條到15條之一。

02:18:36 - 02:18:36
我會講到15條之一而已。

02:18:37 - 02:18:40
好，就是說民法的不是14條，民法的13條啦，講錯。

02:18:40 - 02:18:45
好，民法的13條到民法的15條之一這一段，在講什麼？

02:18:47 - 02:18:49
他在講的是行為能力的分類標準。

02:18:49 - 02:18:55
也就是你在這個階段學會的是，你會去判斷這個人是什麼樣能力的人。

02:18:55 - 02:18:58
他是有行為能力人，他是無行為能力人。

02:18:58 - 02:19:02
他是受監護宣告人，他是受輔助宣告人，還是他是限制行為能力人。

02:19:02 - 02:19:04
你基本上透過這個地方去判斷。

02:19:05 - 02:19:11
然後接下來當你判斷完之後，他對於各種法律行為的影響。

02:19:11 - 02:19:14
這個是從民法的75條到85條去做規定。

02:19:14 - 02:19:17
所以你會發現民總就行為能力規範在兩個區塊。

02:19:18 - 02:19:21
一個區塊是前面，一個區塊在後面。

02:19:21 - 02:19:22
他為什麼不要把它寫在一起？

02:19:22 - 02:19:25
因為前階段他是告訴你人的分類標準。

02:19:26 - 02:19:29
後階段則是告訴你各種人的法律行為效果。

02:19:29 - 02:19:29
所以他把它分開來規定。

02:19:30 - 02:19:34
所以我們在第一階段裡面，你不用去管無行為能力人做的行為有沒有效。

02:19:35 - 02:19:37
你也先不用去管限制行為能力人做的行為有沒有效。

02:19:38 - 02:19:39
你只要管一件事情。

02:19:39 - 02:19:44
題目告訴你某甲今年30歲，他被監護宣告，你可不可以判斷出他無行為能力。

02:19:44 - 02:19:49
他告訴你說某甲今年35歲，意識正常，但是他被監護宣告，這時候怎麼辦？

02:19:50 - 02:19:54
就是你要能夠去知道他的一個標準在哪裡，要能夠知道他的標準在哪裡。

02:19:56 - 02:20:00
你要怎麼去判斷這個人現在他的行為能力。

02:20:00 - 02:20:01
的狀態如何,

02:20:01 - 02:20:05
然後接著你再去看各種人的法律行為到底效果如何,

02:20:05 - 02:20:08
那這個地方我們等一下再進一步來講,

02:20:08 - 02:20:10
我們先把底下兩個把它談完,

02:20:10 - 02:20:13
就是識別能力跟所謂的意識能力。

02:20:13 - 02:20:18
那識別能力的話,我們通常都是在侵權行為的時候會看到。

02:20:19 - 02:20:22
那意識能力是在實施行為的時候會看到。

02:20:23 - 02:20:26
那侵權行為像民法187條就告訴你說，

02:20:26 - 02:20:31
無行為能力人或限制行為能力人，以行為是有識別能力為限，

02:20:31 - 02:20:33
那必須要跟法定代理人連帶負賠償責任。

02:20:34 - 02:20:37
那民法187條的識別能力，它指的是什麼？

02:20:38 - 02:20:42
這個識別能力既然是針對這個侵權行為所設計的,

02:20:42 - 02:20:47
那它在定義上指的是可以認識行為產生結果的能力,

02:20:47 - 02:20:53
也就是說,如果一個人他可以認識到自己的行為,可能會發生損害的結果,

02:20:53 - 02:20:55
他就具有所謂的識別能力,

02:20:56 - 02:20:59
而身分法上面所談到的意識能力,

02:21:00 - 02:21:04
也是一樣，他認識這個身分行為的意義，就有意識能力。

02:21:04 - 02:21:06
他知道什麼叫結婚。

02:21:06 - 02:21:07
他知道什麼叫離婚。

02:21:07 - 02:21:10
他知道什麼叫認領，什麼叫收養。

02:21:10 - 02:21:12
他知道他想幹嘛，他就有這樣的能力。

02:21:12 - 02:21:16
那我們在法律上為什麼要把這兩個能力給獨立開來看？

02:21:16 - 02:21:18
它跟權利能力不一樣嗎？

02:21:18 - 02:21:19
當然不一樣,

02:21:19 - 02:21:21
權利能力是只要活著就有,

02:21:21 - 02:21:24
但活著不一定代表他認識這些事情,

02:21:24 - 02:21:25
對不對？

02:21:25 - 02:21:27
所以這些認知的能力，

02:21:27 - 02:21:29
那為什麼不要跟行為能力一起看就好？

02:21:30 - 02:21:32
還要再另外獨立開來？

02:21:32 - 02:21:37
最大的差別在於底下這兩種，不管是身分行為還是侵權行為。

02:21:38 - 02:21:39
你會發現它有一個特色,

02:21:39 - 02:21:42
就是與交易安全無關。

02:21:43 - 02:21:46
它是純粹取決於個人，要不要負責任，

02:21:47 - 02:21:50
純粹取決於個人會不會產生這樣的身分關係，

02:21:50 - 02:21:55
所以它的判斷標準是非常主觀來做認定的。

02:21:55 - 02:22:00
白話來講,一個人有沒有責任,有沒有識別能力,又叫

02:22:00 - 02:22:01
叫做責任能力,

02:22:01 - 02:22:04
有沒有識別能力跟他幾歲一點關係都沒有,

02:22:04 - 02:22:10
取決於他個人有沒有辦法去認識他的行為可能會發生的效果。

02:22:10 - 02:22:13
所以如果他現在題目告訴你說,某甲今年30歲,

02:22:14 - 02:22:16
30歲是個成年人哦，有行為能力哦，

02:22:17 - 02:22:22
但是他因為精神分裂而無法認識他行為產生的效果，

02:22:22 - 02:22:22
怎麼辦？

02:22:23 - 02:22:24
那他還是無識別能力的。

02:22:25 - 02:22:28
也就是說一個人有沒有可能有行為能力但沒有識別能力？

02:22:28 - 02:22:29
有可能,

02:22:29 - 02:22:33
因為行為能力，我們看的是客觀的判斷標準,

02:22:34 - 02:22:39
也就是說，今天一個人在法律上有沒有行為能力，完全做客觀認定,

02:22:39 - 02:22:43
我們看兩件事情就好，他幾歲，有沒有受相關宣告,

02:22:43 - 02:22:45
我們就可以做出判斷。

02:22:45 - 02:22:48
至於他主觀上現在狀態如何，

02:22:48 - 02:22:48
我們不管。

02:22:48 - 02:22:52
所以題目裡面告訴你說，甲今年30歲，

02:22:52 - 02:22:53
甲今年30歲，

02:22:54 - 02:22:57
然後呢，他精神狀況正常。

02:22:58 - 02:23:21
可是他有受

02:23:21 - 02:23:40
監護宣告

02:23:40 - 02:23:42
那他就是無行為能力人,

02:23:42 - 02:23:43
因為他客觀上,

02:23:43 - 02:23:45
他有受監護宣告,

02:23:45 - 02:23:46
他就是無行為能力,

02:23:47 - 02:23:49
跟他主觀的狀態一點關係都沒有。

02:23:49 - 02:23:53
所以你要去注意到就是說，我們對於行為能力的分類標準，

02:23:54 - 02:23:56
對於行為能力的分類標準，

02:23:56 - 02:24:00
我們純粹就是看他客觀上的狀態來認定，

02:24:00 - 02:24:01
你有沒有想過這件事情？

02:24:01 - 02:24:03
這個制度的目的在於保護交易安全。

02:24:04 - 02:24:05
什麼是交易安全？

02:24:05 - 02:24:06
我們為什麼要保護交易安全？

02:24:06 - 02:24:07
到底它是什麼意思？

02:24:08 - 02:24:11
其實所謂的保護交易安全，它基本上強調的是一個……

02:24:12 - 02:24:18
我們在社會交易的過程當中，它查證成本高低的問題。

02:24:18 - 02:24:24
簡單來說，一個越安全的交易，它的查證成本就越低。

02:24:24 - 02:24:26
對，邏輯上是這樣子嘛。

02:24:26 - 02:24:31
也就是說，我今天如果要能夠保障我這個交易的有效性，

02:24:31 - 02:24:34
我們這樣想，這個交易安全就是要確保我這個交易是有效的。

02:24:34 - 02:24:36
對，確保我可以拿到這個東西的所有權。

02:24:37 - 02:24:38
確保我們的契約是有效的，

02:24:38 - 02:24:39
對不對？

02:24:39 - 02:24:43
所以當我們今天想要讓我們的交易確保其效力的時候，

02:24:43 - 02:24:45
那我們有兩種設計的模式。

02:24:46 - 02:24:51
第一種設計的模式是，你如果想要讓這一個行為有效，請你認真地去查證。

02:24:52 - 02:24:52
你去查證什麼？

02:24:53 - 02:24:54
去查證對方有沒有行為能力。

02:24:55 - 02:24:56
你去查證對方有沒有所有權。

02:24:57 - 02:24:58
去查證對方有沒有處分權。

02:24:59 - 02:25:01
你才能夠確保你能夠拿到這個東西。

02:25:02 - 02:25:06
所以你會發現，當我要完成一筆交易，卻要做很多的功課的時候，

02:25:06 - 02:25:07
你會懶得做。

02:25:09 - 02:25:13
這個就是當你的查證成本很高的時候，代表這個交易是不安全的，

02:25:13 - 02:25:17
因為我如果沒有善盡我的查證義務，我的交易可能會因此失效。

02:25:18 - 02:25:21
所以我必須要負擔極高的查證成本，

02:25:21 - 02:25:23
我才有辦法確保我的交易的效果。

02:25:24 - 02:25:25
那這種交易是不安全的，

02:25:26 - 02:25:27
而且它的代價是很高的。

02:25:28 - 02:25:29
那這種情形會導致什麼？

02:25:30 - 02:25:32
會導致大家根本不想做。

02:25:32 - 02:25:34
你想想看，你現在買網拍方不方便？

02:25:34 - 02:25:36
方便啊，你現在手機拿出來就可以下單了，

02:25:36 - 02:25:37
對不對？

02:25:37 - 02:25:42
如果今天假設你手機拿出來，你要下單之前，它跳出一題微積分。

02:25:43 - 02:25:44
解開以後才能往下一步。

02:25:45 - 02:25:45
你要不要去買？

02:25:45 - 02:25:46
不買了。

02:25:46 - 02:25:47
太累了，對不對？

02:25:47 - 02:25:50
當你成本越高的的時候，你的動機就會下降。

02:25:50 - 02:25:51
這很合理嘛。

02:25:51 - 02:25:56
所以我們現在討論一件事情是，法律不應該成為交易的絆腳石。

02:25:56 - 02:26:00
也就是法律它的目的應該是要促進經濟發展。

02:26:00 - 02:26:01
而不是扯經濟發展的後腿。

02:26:02 - 02:26:03
所以我們在法律上怎麼去設計？

02:26:03 - 02:26:05
我們要盡量降低查證成本,

02:26:05 - 02:26:07
我們就可以提升交易安全。

02:26:07 - 02:26:11
所以當這個人要做法律行為的時候,

02:26:12 - 02:26:13
這個人要做法律行為的時候,

02:26:13 - 02:26:16
我們立法者跟他說，只要你看兩個東西,

02:26:17 - 02:26:19
我就能確保他的行為能力,

02:26:19 - 02:26:25
那這個東西非常明確,就是你去看他幾歲,他有沒有受相關宣告就夠了。

02:26:26 - 02:26:28
也就是你拿身分證,你就可以看到這些資訊,

02:26:28 - 02:26:29
有沒有?

02:26:29 - 02:26:35
為什麼你今天在做所謂的重大交易的時候,銀行都會跟你說,我要看你的身分證。

02:26:35 - 02:26:37
你買保險的時候，我要看你的身分證。

02:26:37 - 02:26:39
你來補習的時候，我要看你的身分證。

02:26:39 - 02:26:40
為什麼？

02:26:40 - 02:26:42
因為身分證上有兩大資訊，

02:26:42 - 02:26:43
一個是你幾歲。

02:26:43 - 02:26:45
一個是你沒有受相關宣告，

02:26:45 - 02:26:46
那個都會在上面。

02:26:46 - 02:26:49
所以我今天只要一看身分證就知道這個人的行為能力怎麼樣，

02:26:50 - 02:26:52
我就可以判斷我要不要跟他完成這個交易，

02:26:52 - 02:26:53
不是這樣嗎？

02:26:53 - 02:26:59
所以我們在概念上面會認為說，我們如果把行為能力用成主觀的判斷標準，

02:27:00 - 02:27:00
那很麻煩。

02:27:00 - 02:27:05
因為一個人在主觀上到底能不能夠認識法律行為產生的效果，

02:27:05 - 02:27:07
你如果要個案判斷，

02:27:07 - 02:27:12
那你變成每做一次交易，你都要個別去認定這個人主觀的狀態如何。

02:27:12 - 02:27:14
這個其實大幅拖低了交易的效率,

02:27:15 - 02:27:18
也讓我們在交易的過程當中會變得非常非常的麻煩。

02:27:19 - 02:27:23
所以我們與其設計一個那麼麻煩的制度,不如去簡化它,

02:27:23 - 02:27:25
也就是所有人標準都一樣,

02:27:26 - 02:27:29
滿七歲你就是限制行為能力人，

02:27:29 - 02:27:31
未滿七歲就是無行為能力人，

02:27:31 - 02:27:31
不用講太多。

02:27:31 - 02:27:36
你不用管他未滿七歲，他主觀上頭腦好不好，他智商有沒有157，

02:27:36 - 02:27:37
這都不是重點。

02:27:37 - 02:27:40
重點只在於他有沒有七歲

02:27:40 - 02:27:42
只要沒有七歲就是無行為能力人

02:27:42 - 02:27:45
那只要你滿七歲，你就變成限制行為能力人

02:27:45 - 02:27:48
那接下來就看有沒有受監護宣告的問題

02:27:48 - 02:27:51
只要你滿18歲，恭喜你成年了，有行為能力

02:27:51 - 02:27:53
那再看有沒有監護宣告或輔助宣告的問題

02:27:53 - 02:27:54
這樣就夠了。

02:27:54 - 02:27:58
所以題目裡面它常常會出現80歲的老人

02:27:58 - 02:27:59
90歲的老人

02:27:59 - 02:28:00
像

02:28:00 - 02:28:01
有一年的司法考題考你，

02:28:01 - 02:28:02
一個80歲的老人，

02:28:03 - 02:28:05
他已經完全失智了。

02:28:06 - 02:28:08
一個80歲老人已經完全失智了，

02:28:09 - 02:28:10
那請問他有沒有行為能力？

02:28:11 - 02:28:12
還是有啊,

02:28:12 - 02:28:14
因為只要是80歲就滿18的成年人啊,

02:28:14 - 02:28:17
那滿18的成年人就是有行為能力啊,

02:28:17 - 02:28:18
他完全失智了,

02:28:18 - 02:28:20
只要他的家人沒把他做監護宣告,

02:28:21 - 02:28:22
他就是有行為能力人啊，

02:28:22 - 02:28:26
但是有行為能力人做法律行為一定有效嗎？

02:28:26 - 02:28:27
不一定嘛，

02:28:27 - 02:28:32
因為一個法律行為有沒有效，還是要看相對應的規定來做決定，

02:28:32 - 02:28:34
所以一個人做法律行為有沒有效？

02:28:35 - 02:28:39
基本上我們還是要做每一個構成要件去做認定,

02:28:39 - 02:28:44
那我們現在只是先告訴你，一個人在行為能力上，它的分類標準是什麼,

02:28:44 - 02:28:45
那相對的,

02:28:45 - 02:28:52
因為識別能力或意識能力，它所對應的侵權行為、身分行為，不涉及交易安全,

02:28:52 - 02:28:56
所以就沒有要保護交易安全、查證降低成本的必要。

02:28:56 - 02:28:57
譬如你要跟他結婚,

02:28:58 - 02:29:00
那就是你這輩子的那一件事情,

02:29:00 - 02:29:03
所以你去查證對方有沒有結婚的意願能力,

02:29:03 - 02:29:04
不難吧,

02:29:04 - 02:29:07
在這種情況底下,你如果要跟他結婚,要你做這件事,

02:29:07 - 02:29:09
這個跟交易安全無關嘛,

02:29:09 - 02:29:12
所以我們會去增加它的一個查證成本,

02:29:12 - 02:29:17
因為畢竟這種身分行為或者侵權行為,它跟交易安全是完全沒有關係的,

02:29:17 - 02:29:20
所以就是以每個人主觀的狀態來做認定。

02:29:21 - 02:29:21
好,

02:29:21 - 02:29:28
那接下來我們就來看到這一個行為能力的分類，監護宣告跟輔助宣告的問題。

02:29:28 - 02:29:29
好，

02:29:29 - 02:29:34
那我們可以看到在民法的這一個12條、13條當中，

02:29:34 - 02:29:36
他講滿18歲為成年，

02:29:36 - 02:29:41
然後接下來他有一個這個行為能力的分類標準在13條。

02:29:41 - 02:29:44
那這邊我們稍微來跟同學講一個小細節啦,

02:29:44 - 02:29:47
就是說在考試上面啊,

02:29:47 - 02:29:51
你未滿18

02:29:53 - 02:29:57
18跟18以下是不一樣的,

02:29:57 - 02:30:00
這個有時候同學在論述上,

02:30:00 - 02:30:03
可能會寫得太順手而犯這個錯,

02:30:03 - 02:30:05
這個我覺得就是稍微提醒各位一下,

02:30:05 - 02:30:08
18歲以下，它是怎麼樣？

02:30:08 - 02:30:10
它是有含18在內。

02:30:11 - 02:30:13
以上以下皆含本數。

02:30:13 - 02:30:15
這個中央法規標準法有規定,

02:30:15 - 02:30:18
所以你如果寫成18歲以下,那就是含18歲,

02:30:19 - 02:30:21
可是未滿18歲是不含18歲。

02:30:21 - 02:30:24
所以考試的時候你要注意到你的用語,

02:30:24 - 02:30:28
就是說今天這個條文它是講未滿七歲之未成年人

02:30:28 - 02:30:31
所以你不能寫成七歲以下之未成年人

02:30:32 - 02:30:33
那個意思是完全不同的

02:30:33 - 02:30:36
那這個小細節，你要能夠多去注意

02:30:36 - 02:30:39
他講說，這個未滿18歲

02:30:39 - 02:30:42
跟18歲以下，那個意思是完全不一樣

02:30:42 - 02:30:44
但滿和以上是沒有差的,

02:30:45 - 02:30:46
七歲以上,

02:30:46 - 02:30:48
它就是滿七歲,因為都會包含七在內,

02:30:49 - 02:30:50
所以滿和以上沒有差,

02:30:51 - 02:30:53
但未滿和以下是有差,

02:30:53 - 02:30:55
那這一點大家去稍微注意就好。

02:30:55 - 02:30:58
好，那我們接下來就來繼續往下來看到就是說，

02:30:58 - 02:31:02
如果今天這一個未成年人未滿七歲，

02:31:03 - 02:31:06
那基本上它只有一個可能，就是無行為能力人。

02:31:07 - 02:31:11
那如果說未成年人滿七歲，他是限制行為能力人。

02:31:11 - 02:31:14
那成年人，基本上他是有行為能力，

02:31:14 - 02:31:17
不過有可能因為他主觀上，

02:31:18 - 02:31:20
他的意識有欠缺。

02:31:20 - 02:31:24
他現在主觀上就是沒有辦法符合法律期待的程度，

02:31:24 - 02:31:27
那我們可不可以透過法律去調整？

02:31:27 - 02:31:30
那有關於監護宣告、輔助宣告的制度,

02:31:30 - 02:31:32
那我們就留到下次再來談好了。

02:31:33 - 02:31:35
因為剛好時間也到了，再講下去又是一個新的單元，

02:31:35 - 02:31:37
所以我們今天先到這個地方為止，

02:31:37 - 02:31:41
那下次我們來講講這個監護宣告跟輔助宣告。

02:31:41 - 02:31:43
好,那我們就禮拜四再繼續。

02:31:43 - 02:31:47
那我們的上課時間基本上就是會是10點半到1點半,

02:31:47 - 02:31:49
然後中間會有這樣的一個休息,

02:31:49 - 02:31:51
所以如果你肚子會餓,

02:31:51 - 02:31:54
如果你肚子會餓，你就帶個東西來吃沒有關係。

02:31:54 - 02:31:56
你早上就買個麵包，你邊上邊吃。

02:31:56 - 02:31:59
就當你在看電影一樣，你買爆米花來，我也沒有意見。

02:31:59 - 02:32:00
所以你...

02:32:00 - 02:32:00
這個東西就是

02:32:00 - 02:32:02
大家盡量就是舒服啦。

02:32:02 - 02:32:04
大家輕輕鬆鬆舒服來學民法

02:32:04 - 02:32:06
那所以我們接下來的課程就這樣進行

02:32:07 - 02:32:08
好，那我們今天就到這邊

02:32:08 - 02:32:08
謝謝大家